課程名稱：民法民法04

00:00:04 - 00:00:09
好，接下來我們來講到就是這個有關於動產的部分，那上次上課我們講到就是有關於說針對這個動產的定義，依照民法67條的規定，指的是前條不動產以外之物，所以你在審查的過程當中，你必須要先確認它是物，再來要確認它不是不動產，那它就是動產。

00:00:26 - 00:00:31
那動產的話比較有爭議的主要第一個是針對這個動物的法律地位。

00:00:31 - 00:00:39
那我們講過，這個動物被不法侵害致死，這時候主人能不能請求慰撫金，在實務上也已經出現肯定的見解。

00:00:39 - 00:00:45
那我們也說過，這個實務見解他用類推侵權行為的方式去做處理，它並不是那麼適當。

00:00:45 - 00:00:48
所以我學者認為說可以用195條的概括條款去處理它，這是我們上次所提到的。

00:00:50 - 00:00:54
再來我們要講到的一個東西是與人體的分離部分。

00:00:54 - 00:00:58
那跟人體的分離部分啊，主要強調就說，我們剪下來的指甲啦。

00:01:00 - 00:01:03
或者是牙齒啊，或者是頭髮，甚至是說在這個器官移植的時候。

00:01:06 - 00:01:09
這個從身體裡面拿出來的器官，又或者說像血液，有沒有？

00:01:10 - 00:01:13
前陣子沸沸揚揚的那個師大抽血案，那個其實就談論到一個問題就說，我可以把血拿去賣嗎？

備註：師大抽血案，考試材料

00:01:17 - 00:01:20
我今天拿血去賣，這個契約有沒有違反善良風俗？那這個地方其實就是跟人體的分離部分。

00:01:22 - 00:01:24
在法律上，它到底是什麼？

00:01:25 - 00:01:29
那原則上，這個跟人體的分離部分，我們會認為它就是動產。

00:01:29 - 00:01:33
因為你既然跟人體分離，它就不是人的一部分。

00:01:33 - 00:01:37
那既然不是人的一部分，那他又不是不動產，那他就是動產。

00:01:37 - 00:01:40
所以我們就從剛剛的那一個檢驗方法去想。

00:01:40 - 00:01:44
因為你物的第一個要件必須是非人體的構成部分嘛，對不對？

00:01:44 - 00:01:48
那所以說當跟人體分離以後，它就不是人體的構成部分。

00:01:49 - 00:01:51
那再來它也不是土地或定著物，因此它就是動產。

00:01:52 - 00:01:55
所以血液從人的身體裡抽出來之後，它就是動產。

00:01:56 - 00:01:58
頭髮剪下來之後，它就是動產。

00:01:58 - 00:02:00
而這種動產本身來說，你

00:02:00 - 00:02:01
可不可以作為交易標的？

00:02:02 - 00:02:04
那站在學說上的見解認為沒有問題。

00:02:04 - 00:02:08
所以如果你要去賣血，或者你要賣頭髮，這個部分都是合法的。

00:02:09 - 00:02:11
只不過怎麼樣？不能強制執行。

00:02:11 - 00:02:13
因為這個是為了維護人性尊嚴必要的解釋。

00:02:14 - 00:02:16
你想想看，我答應賣你500cc的血。

00:02:16 - 00:02:19
那如果我反悔了，你難道可以把我綁去抽血嗎？

00:02:20 - 00:02:22
所以這個涉及到對人性尊嚴的保障。

00:02:22 - 00:02:26
因此呢,這一種以動產,以這個人體分離部分,

00:02:26 - 00:02:30
以人體分離部分,這種動產為標的的買賣契約,

00:02:30 - 00:02:31
這個部分是沒有問題的,

00:02:32 - 00:02:33
它是可以買賣,

00:02:33 - 00:02:36
它這個地方是可以買賣,但是它不能夠強制執行。

00:02:41 - 00:02:42
它不能夠強制執行。

00:02:42 - 00:02:44
那我們這邊來講一個很有趣的案例喔,

00:02:45 - 00:02:48
就是說,那我們有關於像這個跟人體分離的部分,

00:02:49 - 00:02:50
如果我們把它界定為動產,

00:02:50 - 00:02:52
那如果它被侵害的話,

00:02:53 - 00:02:55
就是財產上的損害賠償而已，沒有未付金。

00:02:56 - 00:02:57
這都沒有辦法請求未付金，

00:02:57 - 00:02:59
所以我們在這裡會思考到一個問題，就是說，

00:03:00 - 00:03:02
那有沒有可能有例外的情況？

00:03:03 - 00:03:06
例如說，像是在德國曾經有發生過一個案件。

00:03:06 - 00:03:11
那個案件是有一個男生，他要去做人工生殖。

00:03:11 - 00:03:14
那個男生跟他的太太要去做人工生殖。

00:03:14 - 00:03:18
那人工生殖的話，基本上你要先培育出受精卵。

00:03:18 - 00:03:21
所以他就從他太太的身體裡面，抽取卵子。

00:03:21 - 00:03:27
然後這個先生的話，他必須要負責提供精子，然後去做成這個受精卵。

00:03:27 - 00:03:36
那因為那位先生的精液的精子活動度很差，所以他弄了很久之後，才弄出一些就是醫生說OK可以試試看的這個精液。

00:03:36 - 00:03:38
結果沒想到這些精液突然不見了。

00:03:38 - 00:03:40
這是德國很經典的精液滅失案。

00:03:41 - 00:03:42
這個精液不見了。

00:03:42 - 00:03:43
那這時候不見怎麼辦？

00:03:44 - 00:03:47
對他來講,他可能已經沒有辦法再製造出相同品質的精液,

00:03:47 - 00:03:48
他的身體沒有辦法,

00:03:48 - 00:03:51
所以在這種情況之下,他想要去請求慰撫金的賠償,

00:03:52 - 00:03:53
那當時就產生一個爭議,

00:03:53 - 00:03:55
人的精液在排出身體之後,

00:03:56 - 00:03:57
它的性質上是動產,

00:03:57 - 00:04:00
那動產的侵害就只有財產上的損害賠償。

00:04:00 - 00:04:00
沒有慰撫金,

00:04:00 - 00:04:04
可是對他來講，他會覺得這個東西是他身體的延伸,

00:04:04 - 00:04:07
他甚至認為這是他身體權的侵害。

00:04:07 - 00:04:09
他想要請求慰撫金，那可不可以？

00:04:09 - 00:04:16
這裡德國就有少數見解認為說，如果與人體有再結合可能性，

00:04:22 - 00:04:24
如果跟人體有再結合可能性的話，

00:04:24 - 00:04:28
其實是可以把它當成什麼，把它當成是人體的延伸，

00:04:31 - 00:04:32
那如果是人體的延伸，

00:04:32 - 00:04:34
它就是身體健康權的範疇,

00:04:34 - 00:04:37
它就不是財產權，它就不是動產,

00:04:37 - 00:04:39
那這樣的話就有可能去請求慰撫金,

00:04:39 - 00:04:42
所以我們可以注意到就是說，但這個其實是少數說的看法,

00:04:42 - 00:04:45
多數見解還是把它當成動產來看,

00:04:45 - 00:04:49
所以在考試上面你要去注意到說，如果他有強調，

00:04:49 - 00:04:50
他就問你說，當一個人，

00:04:50 - 00:04:55
當一個人，他今天跟人體分離的部分被侵害的時候，

00:04:55 - 00:04:56
如果他要請求賠償，

00:04:56 - 00:04:58
他是只能請求財產上的賠償。

00:04:58 - 00:05:26
還是只能請求

00:05:26 - 00:05:40
慰撫金

00:05:40 - 00:05:42
那一般跟人體分離的部分都是動產,

00:05:42 - 00:05:46
那這個動產的話，如果被侵害，是不能夠請求慰撫金的,

00:05:46 - 00:05:48
只能請求財產上的賠償,

00:05:48 - 00:05:51
但如果跟人體有再結合可能性,

00:05:51 - 00:05:56
那有少數見解把它解釋成人體的延伸，而認為可以請求慰撫金，

00:05:56 - 00:05:59
但多數見解還是把它當成是動產。

00:05:59 - 00:06:00
多數見解

00:06:00 - 00:06:03
一般的動產，它可以作為這個處分的對象，但是屍體這種動產，你不能夠自由的使用收益處分，你只能在符合人性尊嚴，符合公序良俗的目的之下去處分它。

00:06:03 - 00:06:12
例如說以供奉啊，或者是埋葬啊，或者是研究啊，為目的，所以說在這裡，如果說今天甲乙丙三個人，甲乙丙是，我們這樣講好了，如果說今天這個甲過世了，這個甲過世了，甲變成一句屍體，這個時候甲會被當做什麼，被當做他的繼承人共同共用。

00:06:12 - 00:06:15
那我們這裡來講一個很經典的最高法院判決，

00:06:15 - 00:06:17
這個是跟屍體有關的判決，

00:06:17 - 00:06:20
這個是在109頁底下注釋110，

00:06:20 - 00:06:22
有一個109年2627號判決，

00:06:25 - 00:06:27
好，那我們來看一下，

00:06:27 - 00:06:29
這個判決他講的故事是什麼樣子，

00:06:29 - 00:06:32
他在討論說，這個甲過世之後，

00:06:32 - 00:06:34
假設說他有這個乙丙丁三名子女。

00:06:58 - 00:07:03
然後現在乙拋棄，好，現在這個乙拋棄繼承。

00:07:10 - 00:07:11
好，乙拋棄繼承。

00:07:11 - 00:07:13
然後題目就問你說。

00:07:14 - 00:07:21
在乙拋棄繼承之後，在乙拋棄，這樣的人數，好，我們再多一個人好了。

00:07:24 - 00:07:25
四個繼承人，然後乙拋棄繼承。

00:07:26 - 00:07:30
那乙拋棄繼承之後，這個丙丁戊這兩個人。

00:07:32 - 00:07:34
他們決定要把甲火葬。

00:07:40 - 00:07:41
那問你說，這樣子的決定有沒有合法。

00:07:41 - 00:07:44
就是丁戊兩個人決定要把甲火葬。

00:07:44 - 00:07:45
那這時候乙丙反對。

00:07:48 - 00:07:51
就丁戊不顧乙丙反對，還是把甲火葬了。

00:07:52 - 00:07:56
那現在問你說，這個丁戊決定把甲火葬，這樣的做法合不合法。

00:07:57 - 00:08:00
好，這個問題其實，你會覺得說，哇，這東西到底。

00:08:00 - 00:08:00
你在討論什麼？

00:08:00 - 00:08:02
那我們就一個一個來看。

00:08:02 - 00:08:03
首先第一個，

00:08:03 - 00:08:04
人死掉之後會變成屍體，

00:08:05 - 00:08:06
屍體是動產。

00:08:06 - 00:08:09
那動產是為全體繼承人共同共有。

00:08:09 - 00:08:11
所以我們第一步可以先推論到這個地方,

00:08:12 - 00:08:13
認為說這個甲過世以後,

00:08:14 - 00:08:15
這個甲過世以後,

00:08:15 - 00:08:16
他變成屍體。

00:08:16 - 00:08:18
那屍體的話是遺產的一部,

00:08:18 - 00:08:21
所以為全體繼承人所共同共有。

00:08:21 - 00:08:22
所以現在我們第一步，

00:08:22 - 00:08:23
我們可以理解到，

00:08:23 - 00:08:24
乙丙丁戊，

00:08:24 - 00:08:26
他們可以共同共有這個屍體。

00:08:26 - 00:08:27
好,

00:08:27 - 00:08:27
第二步,

00:08:27 - 00:08:30
那以拋棄繼承會發生什麼效果？

00:08:31 - 00:08:31
對,

00:08:31 - 00:08:34
拋棄繼承就是自始不是繼承人啊。

00:08:34 - 00:08:34
對不對？

00:08:34 - 00:08:36
自始不是繼承人。

00:08:36 - 00:08:37
所以在這個情況底下，

00:08:37 - 00:08:40
這個遺體是不是就跟他無關？

00:08:40 - 00:08:42
為什麼會討論到這件事情？

00:08:42 - 00:08:44
因為如果說要做火葬的話，

00:08:46 - 00:08:48
依照最高法院的見解，

00:08:48 - 00:08:48
至少要怎麼樣？

00:08:49 - 00:08:50
要過半的同意。

00:08:50 - 00:08:51
人數過半，

00:08:52 - 00:08:55
那所以如果你要至少過半的同意，

00:08:55 - 00:08:56
那現在乙拋棄繼承，

00:08:57 - 00:09:14
假設他連屍體的

00:09:14 - 00:09:40
處分權都一起拋棄掉。

00:09:40 - 00:09:41
那就是丙丁戊三個人。

00:09:41 - 00:09:44
丙丁戊三個人只要丁戊兩個人同意就過半了,

00:09:45 - 00:09:46
這個火葬就合法嘛,

00:09:46 - 00:09:46
對不對?

00:09:47 - 00:09:50
可是如果乙的拋棄繼承效力不及於遺體的話,

00:09:50 - 00:09:52
那乙也是遺體的處分權人。

00:09:52 - 00:09:54
這個時候乙丙丁戊四個人,

00:09:54 - 00:09:56
你只有得到兩票同意,

00:09:56 - 00:09:56
那不叫過半。

00:09:56 - 00:09:57
所以爭點就在於說,

00:09:58 - 00:09:59
如果今天要處置遺體,

00:10:00 - 00:10:02
遺體的埋葬供奉祭祀這些事情,

00:10:02 - 00:10:03
他沒有辦法拋棄。

00:10:03 - 00:10:04
這個是他本於,

00:10:05 - 00:10:06
這個甲的子孫,

00:10:07 - 00:10:09
本於甲的小孩這樣的一個地位，

00:10:10 - 00:10:11
而應該要負起的責任。

00:10:12 - 00:10:13
所以在這個情況底下我們會認為說，

00:10:14 - 00:10:16
從公共秩序善良風俗的角度來看，

00:10:16 - 00:10:19
這個拋棄繼承的效果不會及於遺體。

00:10:19 - 00:10:21
不然的話你會想到一個很好笑的問題，

00:10:22 - 00:10:23
那如果全家人都拋棄繼承了，

00:10:24 - 00:10:24
對不對？

00:10:24 - 00:10:25
如果今天假設說，

00:10:26 - 00:10:26
有一個人過世了，

00:10:26 - 00:10:27
因為他負債累累，

00:10:27 - 00:10:29
他所有的親人都拋棄繼承，

00:10:29 - 00:10:30
那這個遺體誰要埋葬？

00:10:31 - 00:10:32
遺體變無主物欸，

00:10:32 - 00:10:33
看誰先佔嗎？

00:10:33 - 00:10:34
還是怎麼樣？

00:10:34 - 00:10:35
還是讓國家來處理，

00:10:35 - 00:10:35
有沒有？

00:10:35 - 00:10:38
所以實際上埋葬這個遺體這件事情，

00:10:38 - 00:10:41
它不會因為拋棄繼承而就失去了他的處分權。

00:10:42 - 00:10:43
所以在這個邏輯底下,

00:10:43 - 00:10:45
乙拋棄繼承效力不及於遺體,

00:10:45 - 00:10:46
所以乙還是什麼?

00:10:46 - 00:10:47
遺體的處分權人。

00:10:47 - 00:10:49
那既然乙是遺體的處分權人,

00:10:49 - 00:10:52
這個時候只有丁、吳兩個人來決定火葬,

00:10:52 - 00:10:54
那這個決定當然就不合法。

00:10:54 - 00:10:56
因為依照828條第二項,

00:10:56 - 00:10:58
準用民法820條的規定,

00:10:58 - 00:11:00
你至少要有過半的同意嘛。

00:11:01 - 00:11:03
所以說在這裡既然人數沒有過半,

00:11:04 - 00:11:08
那這個時候丁戊決定用火葬的方式來處分甲的屍體,

00:11:08 - 00:11:09
這個是有問題的。

00:11:09 - 00:11:11
所以說在這個案件當中,

00:11:11 - 00:11:13
它的脈絡主要是在處理到這一塊。

00:11:13 - 00:11:14
那你可以看到,

00:11:14 - 00:11:15
在那個判決書裡面,

00:11:15 - 00:11:16
他就提到說,

00:11:17 - 00:11:19
這個按被繼承人的屍體是物,

00:11:19 - 00:11:20
構成遺產為繼承人所共同共有

00:11:24 - 00:11:27
僅其所有權的內涵跟其他財產權不同

00:11:27 - 00:11:31
現以屍體的埋葬、管理、祭祀等為目的

00:11:31 - 00:11:33
不能自由使用收益處分。

00:11:33 - 00:11:35
屍體因殘存死者人格權，

00:11:36 - 00:11:38
屬於具人格性的物。

00:11:38 - 00:11:40
基於對人性尊嚴的尊重，

00:11:40 - 00:11:42
其處分不得違反公序良俗。

00:11:42 - 00:11:44
那繼承人取得其所有權後,

00:11:45 - 00:11:48
因為慎終追遠的傳統禮俗而不得拋棄。

00:11:48 - 00:11:52
所以繼承人拋棄的效力不及於被繼承人的遺體,

00:11:52 - 00:11:52
有沒有？

00:11:53 - 00:11:55
這個地方就是我們剛剛所講到的。

00:11:55 - 00:11:56
今天這個遺體是物

00:11:57 - 00:11:58
為全體繼承人共同共有

00:11:58 - 00:12:00
但因為它有一定的目的地限制

00:12:00 - 00:12:00
所以它不能隨便拋棄

00:12:02 - 00:12:06
因此你就算拋棄繼承，效力也不會及於遺體

00:12:06 - 00:12:08
那這個是有關於在這個判決當中，

00:12:08 - 00:12:10
我們跟同學去補充的，

00:12:10 - 00:12:11
那其實這個判決，

00:12:11 - 00:12:14
我覺得它很經典的地方在於說，

00:12:14 - 00:12:15
它有三個，

00:12:15 - 00:12:16
它有三個領域的問題

00:12:16 - 00:12:24
第一個就是遺體的性質，這是民法總則，再來是有關於拋棄繼承，還有公同共有的概念，這個在繼承法

00:12:24 - 00:12:27
那另外還有關於公同共有的處分，這個在物權法

00:12:27 - 00:12:35
所以這個判決本身從總則到物權，到親屬繼承，你都會看到，因為它算是一個跨領域的實務見解

00:12:35 - 00:12:39
好，那我們接下來繼續來講到的是有關於說主物跟從物的問題

00:12:40 - 00:12:46
那主物跟從物的話,它其實在民法的68條裡面,其實你觀看它,它沒什麼特別的考點

00:12:46 - 00:12:50
那考試的時候,它其實是會跟其他的條文合在一起考

00:12:51 - 00:12:56
例如說,你可以看到像是那個民法的862條,有沒有

00:12:57 - 00:13:00
民法862條是針對抵押權的範圍

00:13:00 - 00:13:06
那這個抵押權的範圍裡面就告訴你說,這個抵押權的範圍及於從物跟從權利

00:13:06 - 00:13:10
所以你也可以從862條裡面，看到這一個從物的概念

00:13:10 - 00:13:14
所以它有可能就問你說，這個抵押權的效力，有沒有及於這一塊

00:13:15 - 00:13:17
那另外你可以看到362

00:13:17 - 00:13:19
362你也可以稍微注意一下

00:13:19 - 00:13:21
這個選擇題還蠻喜歡考的

00:13:21 - 00:13:25
他說,因為主物有瑕疵而解除契約者,它的效力會及於從物

00:13:25 - 00:13:30
但如果只有從物有瑕疵,買受人僅得就從物的部分為解除

00:13:30 - 00:13:34
所以我們可以理解到就是說主物跟從物,那它的這個存在

00:13:34 - 00:13:41
不只是在民法總則當中有一個定義性的規定,在你後面看到民法債編,例如362,甚至民法物權編,例如862

00:13:41 - 00:13:44
都會有相對應的規定,那我們還是回頭去想一件事情

00:13:44 - 00:13:51
為什麼在民總裡面，要特別把主物、從物做一個定義性的規範？

00:13:51 - 00:13:56
那其實理由很簡單，在於說，我們必須要去界定交易的範圍。

00:13:57 - 00:13:59
我們要去界定法律行為的範圍。

00:13:59 - 00:14:00
因為我們往往

00:14:00 - 00:14:02
針對A去做法律行為的時候，

00:14:03 - 00:14:06
他到底要不要加上B啊？

00:14:06 - 00:14:06
對不對？

00:14:07 - 00:14:13
我們針對A去做法律行為的時候，例如說我們就A訂立買賣契約，它的效力要及於B嗎？

00:14:14 - 00:14:17
譬如說，我們今天去買冷氣，要不要附一支遙控器給你？

00:14:18 - 00:14:20
對，買冷氣要不要附遙控器給你？

00:14:20 - 00:14:23
或者是買車要不要附補胎劑給你？

00:14:24 - 00:14:26
買車要不要附行車記錄器給你？

00:14:26 - 00:14:28
買薯條要不要附番茄醬給你？

00:14:28 - 00:14:30
買飲料要不要附吸管給你？

00:14:30 - 00:14:36
對不對？這些東西本質上來講就是，我們的交易標的通常都是針對主物在訂立的。

00:14:36 - 00:14:41
而從物，一般來說我們並不會怎麼樣，特別把這個部分表明出來。

00:14:41 - 00:14:50
那因此我們只好透過法律規定，透過交易習慣來界定，今天就主物的處分範圍，它可以擴張到什麼樣的程度。

00:14:50 - 00:14:53
所以你想想看，如果你有一天去麥當勞買一份薯條，

00:14:54 - 00:14:57
然後跟這個店員講說，今天怎麼沒有番茄醬？

00:14:57 - 00:15:01
然後店員就突然就跟你講，因為你只有點薯條，你沒有點番茄醬啊。

00:15:01 - 00:15:03
你說可是買薯條不是會附番茄醬嗎?

00:15:03 - 00:15:04
他說誰規定的?

00:15:05 - 00:15:06
那你這怎麼辦?

00:15:06 - 00:15:07
民法68條就是你的依據。

00:15:08 - 00:15:11
民法68條就是買薯條要附番茄醬的法律依據。

00:15:11 - 00:15:18
因為你如果把番茄醬跟薯條拿來對應68條的要件，它們也許真的就是有這樣的主物跟從物的關係嘛。

00:15:18 - 00:15:18
對不對？

00:15:19 - 00:15:22
所以我們來看到，如果說A跟B它是主物跟從物的關係，

00:15:23 - 00:15:25
如果A跟B是主物跟從物的關係，

00:15:25 - 00:15:32
那它在法律上，我們就算只有就A來做法律行為，它的效力都會自動擴張到B的身上。

00:15:32 - 00:15:37
為什麼？這個交易的完整性，它可以讓人的生活更容易獲得滿足。

00:15:37 - 00:15:42
其實同學不要忘記了，我們在講到物的定義的時候，它的第三點，有沒有？

00:15:42 - 00:15:46
針對物的要件，第三點是滿足人類的社會生活。

00:15:46 - 00:15:52
所以我們要想法辦法就是說，在法律上面，如果我們把每一個物都切開來，把每一個行為都切開來，

00:15:52 - 00:15:56
那有時候你會發現人的社會生活是沒有辦法獲得滿足的。

00:15:56 - 00:16:00
我今天如果去麥當勞點薯條，他就只給我薯條

00:16:00 - 00:16:01
連紙盒都沒有，連紙袋都沒有，那這種情況對你來說會很麻煩，對不對？

00:16:04 - 00:16:11
所以我們一般而言就是我們要去想想看，到底在整個交易習慣上面，哪些東西會當然被附在裡面，好，那民法68條，

00:16:14 - 00:16:16
針對這個從物的定義，

00:16:17 - 00:16:19
針對這個從物的定義或從物的要件。

00:16:19 - 00:16:21
我們可以把它分成四個部分，

00:16:22 - 00:16:25
第一個，它必須是非主物的成分，

00:16:30 - 00:16:32
所以它必須跟主物是不同物，

00:16:32 - 00:16:34
因此你不會說方向盤是車子的部件，

00:16:35 - 00:16:37
因為方向盤就是車子的一部分。

00:16:37 - 00:16:41
你不會講說珍珠奶茶的珍珠是它的從物，

00:16:41 - 00:16:43
因為珍珠就是珍珠奶茶的一部分，

00:16:44 - 00:16:51
所以你一般來講，如果它本身構成這個標的物的一部分的話，它就是標的物本身，

00:16:51 - 00:16:55
它必須是非主物的成分，它才有可能成為從物，

00:16:55 - 00:16:55
這第一個要件。

00:16:56 - 00:16:58
它必須是不同的，必須是一個獨立物，

00:16:58 - 00:17:01
再來第二個，要常助主物的效用，

00:17:08 - 00:17:10
第三個必須要與主物為同一人所有，

00:17:18 - 00:17:20
第四個是要從交易習慣來做判斷，

00:17:27 - 00:17:30
所以你會發現到說，我們從這四個要件裡面，

00:17:30 - 00:17:31
我們可以去檢閱，

00:17:31 - 00:17:33
像是買冷氣，附遙控器，對不對？

00:17:33 - 00:17:35
這個遙控器不是冷氣的一部分，

00:17:35 - 00:17:37
遙控器是一個獨立的物，

00:17:37 - 00:17:39
那它可以常助主物的效用。

00:17:39 - 00:17:40
它方便大家操控冷氣，

00:17:41 - 00:17:42
然後再來通常跟主物是同一個人所有，

00:17:43 - 00:17:44
並且在交易上都會付，

00:17:44 - 00:17:47
這四個要件如果都滿足，它就是主物跟從物的關係，

00:17:48 - 00:17:51
那當然有些情況之下，那個交易習慣是會改變的，

00:17:52 - 00:17:56
所以交易習慣其實不一定說現在是這樣，未來也是這樣，

00:17:56 - 00:17:59
你想想看，現在有些店，你去買東西的時候，

00:18:00 - 00:18:01
他不再附餐具給你

00:18:01 - 00:18:07
以前買便當的時候可能都會附一雙竹筷給你，甚至有些店搞剛一點就給你一整包的免洗餐具

00:18:07 - 00:18:11
但現在很多政府的法令是不可以免費提供免洗餐具，你要加一塊才有，有沒有

00:18:12 - 00:18:19
所以在這裡就會產生說，今天我買便當，然後跟對方要一雙筷子，這算不算主物跟從物間的關係

00:18:19 - 00:18:22
那如果你把它做檢驗的話，123要件沒有問題

00:18:23 - 00:18:30
筷子跟便當是不同的物，筷子可以方便吃飯，增助主物的效用，而且筷子跟便當都是便當店所有

00:18:30 - 00:18:33
前三個要件都有該當，重點是在交易習慣上

00:18:33 - 00:18:40
因為可能政府法令的關係，或者是人民交易習慣的改變，造成說我們不再當然附一雙筷子給你

00:18:40 - 00:18:43
這個筷子可能必須要自己加一塊錢來購買

00:18:43 - 00:18:49
那這個部分就可以從交易習慣把筷子跟便當的關係排除在主物跟從物之外

00:18:49 - 00:18:52
所以說我們一般來講，主物跟從物的關係到底是什麼

00:18:53 - 00:18:56
這個其實是你要透過交易習慣來界定的，更早一點

00:18:57 - 00:19:01
如果同學有印象的話，以前你去買iPhone，最近iPhone在發表嘛

00:19:01 - 00:19:08
有沒有發現以前你去買iPhone的時候，他可能會送你耳機，會送你充電線，會送你那個充電座，那個豆腐頭，有沒有

00:19:08 - 00:19:11
可是你現在買的話，基本上就只有給你一條線而已啊

00:19:11 - 00:19:14
沒有耳機了，也沒有那個充電的豆腐頭了，都沒有

00:19:14 - 00:19:19
也就是從交易習慣上面，他們認為這個東西不再需要付給你了，所以如果你單純就手機去做買賣

00:19:19 - 00:19:26
那可能將來這個手機的配備在解釋上，就只剩下那一條充電線而已，那也許在未來連充電線都不付給你

00:19:26 - 00:19:30
那你買手機就是手機，手機就不再付其他的東西了

00:19:30 - 00:19:36
所以到底這個東西他們之間有沒有主物跟從物的關係，那考試上他不會直接問你說

00:19:36 - 00:19:41
請問這東西是主物或從物嗎，他不會問這個東西，他會問你說

00:19:42 - 00:19:44
甲乙就A訂立買賣契約

00:19:45 - 00:19:47
甲乙就A訂立買賣契約

00:19:47 - 00:19:50
請問可以請求交付B嗎？

00:19:50 - 00:19:51
對不對？

00:19:51 - 00:19:52
他們只有針對A訂立契約喔。

00:19:52 - 00:19:53
那這就可以請求交付B嗎？

00:19:53 - 00:19:57
那就涉及到這個A的契約效力有沒有及於B，那你要讓A及於B。

00:19:57 - 00:20:00
那B必須是A的零件

00:20:00 - 00:20:00
從物

00:20:00 - 00:20:03
你就必須要從這四個要件當中去做檢驗。

00:20:03 - 00:20:05
所以你可以看到民法68條裡面

00:20:05 - 00:20:06
它的法律效果

00:20:06 - 00:20:08
它的法律效果告訴你說，

00:20:08 - 00:20:09
主物的處分，

00:20:09 - 00:20:11
它的效力及於從物。

00:20:26 - 00:20:28
那當然處分這兩個字,

00:20:28 - 00:20:29
我們會在這裡,

00:20:30 - 00:20:31
算是第一次正式看到它。

00:20:32 - 00:20:33
那對於什麼叫做處分,

00:20:34 - 00:20:36
我在後面我們才會再重新做一個整理。

00:20:36 - 00:20:37
只是你先理解到,

00:20:37 - 00:20:38
這裡有一個處分,

00:20:38 - 00:20:40
然後你接下來在民法第84條,

00:20:40 - 00:20:41
也會看到處分,

00:20:41 - 00:20:43
甚至你在118條也有處分

00:20:44 - 00:20:45
那還有像是民法765條,

00:20:45 - 00:20:49
所有人對於所有物有自由的使用收益處分之權。

00:20:49 - 00:20:51
民法裡面的處分出現很多次,

00:20:52 - 00:20:53
那有一個問題就是,

00:20:53 - 00:20:55
是不是每個處分的意義都一樣?

00:20:56 - 00:20:57
是每一個處分的定義都一樣，

00:20:58 - 00:20:59
還是說處分在不同法條裡面，

00:21:00 - 00:21:01
它是扮演不同的角色，

00:21:02 - 00:21:03
那這個在選擇題裡面它會考你，

00:21:04 - 00:21:06
如果你說下面哪一些處分的意義是一樣的？

00:21:07 - 00:21:09
或者說哪些處分是狹義的處分,

00:21:09 - 00:21:10
哪些處分是廣義的處分,

00:21:11 - 00:21:13
哪些處分是最廣義的處分,

00:21:13 - 00:21:14
那這個有關於處分的內涵,

00:21:15 - 00:21:17
我們等到之後看到其他法條的時候,

00:21:17 - 00:21:18
我們再做一個比較。

00:21:19 - 00:21:20
那這邊我們先簡單講，

00:21:20 - 00:21:21
民法68條的處分，

00:21:22 - 00:21:24
它是一個法律上的處分。

00:21:28 - 00:21:29
那法律上處分指的是，

00:21:30 - 00:21:32
我們對主物做法律上的處分行為,

00:21:33 - 00:21:36
對主物做法律上的處分行為的時候,

00:21:36 - 00:21:38
它的效力才會及於從物。

00:21:38 - 00:21:41
如果我們對主物做事實上的處分,

00:21:42 - 00:21:44
我們對主物做事實上的處分,

00:21:44 - 00:21:46
那其實它的效力不會及於從物。

00:21:46 - 00:21:48
那什麼叫事實上的處分？

00:21:48 - 00:21:49
事實上指的是說，

00:21:49 - 00:21:52
跟法律的權利義務變動沒有關係，

00:21:53 - 00:21:54
它是一種直接的，

00:21:54 - 00:21:56
生活當中的使用,

00:21:56 - 00:21:56
譬如說,

00:21:56 - 00:21:59
今天你把一台車拿去做汽車美容,

00:22:00 - 00:22:02
你把一台車拿去做烤漆，那這臺車的附屬品，譬如說它的備胎、它的補胎劑，通常不會有其他變化，有沒有？

00:22:08 - 00:22:12
或者你今天把這個冷氣拿去洗，那冷氣的遙控器也不會自動變乾淨啊，所以你把一個標的物做事實上處分的時候，那個效力就只會發生在標的物上面，跟它的附屬品一點關係都沒有。

00:22:20 - 00:22:27
而我們這裡在處理的是，當就主物做法律上的處分時，它的效力要不要及於從物的問題，所以說在這個部分，民法的68條。

00:22:30 - 00:22:33
我要講主物的處分，它的效力及於從物。

00:22:33 - 00:22:40
這句話主要是針對法律上的處分而言，也就是我們一般講到的債權行為跟物權行為的部分。

00:22:40 - 00:22:42
好，那這個是主物跟從物的地方。

00:22:42 - 00:22:44
因為其實它的考點不多，只是你要特別去注意到。

00:22:46 - 00:22:48
像是這個民法的

00:22:50 - 00:22:51
362條的規定。

00:22:51 - 00:22:53
還有862條的規定。

00:22:53 - 00:22:57
這兩個在債編裡物權編的條文還是比較容易出現的。

00:22:58 - 00:22:58
好，

00:22:58 - 00:23:00
那我們接下來要來看到的是

00:23:00 - 00:23:03
民法的69條跟70條來講孳息。

00:23:04 - 00:23:07
這個孳息就是一個在選擇題當中非常喜歡考，然後這裡面涉及到的爭點也比較多。

00:23:10 - 00:23:12
好，那我們先來整理一下這個孳息的規定。

00:23:14 - 00:23:17
這個孳息在民法的69條跟70條當中啊，它是針對它的定義。

00:23:19 - 00:23:22
還有針對它的收取，來分別做規定。

00:23:23 - 00:23:28
那民法的69條是針對天然孳息還有法定孳息的定義性規定。

00:23:29 - 00:23:30
他告訴你說

00:23:30 - 00:23:32
稱天然孳息者，是指

00:23:32 - 00:23:36
依照物的自然的用法而產生的孳息。

00:23:37 - 00:23:37
那至於說

00:23:40 - 00:23:43
這個法定利息則是依照法律規定

00:23:43 - 00:23:45
而產生的利息。

00:23:45 - 00:23:47
那什麼叫做利息？

00:23:47 - 00:23:47
利息的話

00:23:47 - 00:23:52
我們可以把它理解成就是藉由一個物所產生的另外一個物。

00:23:52 - 00:23:56
就是大A，它今天會生出小A，這個小A就是知悉。

00:23:56 - 00:24:00
所以我們一般來講主物跟從物，我比較會把它

00:24:00 - 00:24:02
解成，就是A跟B的關係，是兩個不同的物。

00:24:02 - 00:24:05
那他們有沒有這樣的一個主物跟從物件的關係？

00:24:05 - 00:24:10
而孳息的話，則是在討論到說，這個小A是大A所產生的，

00:24:11 - 00:24:12
它如何產生的？

00:24:12 - 00:24:16
它如果是依照天然的用法而產生的，叫天然孳息，

00:24:16 - 00:24:17
例如雞會生蛋，

00:24:17 - 00:24:18
對，羊會有羊毛。

00:24:19 - 00:24:21
或者你在土地上種植之後會有果實,

00:24:21 - 00:24:24
這些都是自然收穫而產生的。

00:24:24 - 00:24:26
法定孳息的話,就是依照法律規定,

00:24:27 - 00:24:30
例如房屋出租出去之後,會有租金,

00:24:30 - 00:24:32
你把錢放到銀行之後會有利息,

00:24:32 - 00:24:34
所以你的錢生出利息給你,

00:24:35 - 00:24:36
你的股票生出股息股利給你,

00:24:37 - 00:24:40
這個都是基於法律規定而產生的孳息。

00:24:40 - 00:24:42
那這個孳息的收取權人是誰,

00:24:42 - 00:24:45
在民法的70條裡面有規定,

00:24:45 - 00:24:48
他告訴你說，有收取天然孳息權利之人，

00:24:48 - 00:24:52
在權利存續期間內，取得分離後的天然孳息。

00:24:52 - 00:24:56
那再來，法定孳息的收取權人當然就是依照法律規定。

00:24:57 - 00:25:01
那我們現在要來看到的是，在天然孳息的收取上，它的一個思考方法，

00:25:02 - 00:25:05
因為這個都是在考試當中比較容易出現的。

00:25:05 - 00:25:11
也就是他會問你，今天假設土地上有一棵樹，那這個樹上結了很多的水果，這個水果是誰的？

00:25:12 - 00:25:13
你在考試上你要怎麼去想。

00:25:14 - 00:25:20
好，那針對這一個天然孳息的收取，我們可以先從孳息分離了沒有開始想。

00:25:20 - 00:25:25
這考試上你的第一步，你要去觀察的是，這個孳息跟原物分離了嗎？

00:25:26 - 00:25:31
如果分離了，那才有所謂的孳息是獨立的動產，要由誰收取的問題。

00:25:31 - 00:25:34
如果還沒有分離，它就是原物的一部分。

00:25:34 - 00:25:37
基本上原物所有人是誰，這個孳息就是誰的。

00:25:37 - 00:25:40
所以我們一般來說，在這個天然孳息，

00:25:47 - 00:25:50
它跟原物在還沒有分離的情況之下，

00:25:54 - 00:25:56
它是屬於原物所有人。

00:26:01 - 00:26:03
他是屬於原物所有人所有，所以考試的時候，

00:26:04 - 00:26:06
你不要管是誰種的，

00:26:06 - 00:26:08
你不要管是誰種的，

00:26:08 - 00:26:09
你不要管他賣給誰，

00:26:09 - 00:26:11
或者土地租給誰，都不重要。

00:26:12 - 00:26:16
只管一件事情，在沒有分離的時候，地主是誰？

00:26:16 - 00:26:22
所以題目常常告訴你說，這個甲，他的土地上面，甲的土地上面種了很多的水果。

00:26:22 - 00:26:24
那說甲把土地租給乙好了，我們這樣講，

00:26:24 - 00:26:26
甲把土地租給乙，

00:26:26 - 00:26:29
然後乙在土地上面種很多的水果。

00:26:29 - 00:26:33
然後另外一個丙呢,也跑來無權佔有這塊土地,也種了一些水果,

00:26:34 - 00:26:36
那問你說,這時候乙種的水果是誰的,

00:26:37 - 00:26:39
只要沒有分離,答案就只有一個,都是甲的,

00:26:40 - 00:26:45
因為你長在甲的土地上,還沒有跟甲分離之前,這些水果就是土地的一部分,

00:26:45 - 00:26:49
那既然是土地的一部分,那土地是甲的,這些水果都是甲的,

00:26:49 - 00:26:53
所以不管你是無權佔有土地的，還是你是有權佔有土地的，

00:26:54 - 00:26:58
都一樣，只要還沒分離之前，在法律上就是原物所有人。

00:26:58 - 00:27:00
所以有些題目出了像考你，

00:27:00 - 00:27:01
急轉彎一樣，

00:27:01 - 00:27:05
哇，這塊土地又賣啦，然後又移轉，然後這個又租啦，又怎麼樣啦。

00:27:05 - 00:27:06
然後你就發現說,

00:27:06 - 00:27:09
反正只要沒有分離，答案就是土地所有人。

00:27:10 - 00:27:10
好,

00:27:10 - 00:27:12
那再來呢，如果它已經分離，

00:27:14 - 00:27:14
對不對？

00:27:14 - 00:27:17
他已經分離之後，那天然孳息就會變成是

00:27:17 - 00:27:19
獨立的動產了。

00:27:21 - 00:27:23
水果採收以後就變成獨立的動產，

00:27:24 - 00:27:27
那獨立的動產在法律上屬於誰的，

00:27:27 - 00:27:30
這個我們要看民法的766條的規定。

00:27:30 - 00:27:32
因為民法的70條第一項,

00:27:33 - 00:27:35
講難聽一點有說跟沒說一樣，你有沒有發現,

00:27:36 - 00:27:38
他告訴你說有收取天然孳息權利之人，在權利存續範圍內,

00:27:39 - 00:27:42
取得分離後的天然孳息，問題是那個人是誰啊,

00:27:42 - 00:27:47
對不對，到底誰是有收取天然孳息權利之人，那我們看到民法766條

00:27:47 - 00:27:50
他告訴你原則上是原物所有人,

00:27:50 - 00:27:55
因為我們是採所謂的原物主義的立法，那這個所謂的原物主義就是說，

00:27:56 - 00:28:00
我們其實不太管這東西是誰的，

00:28:00 - 00:28:01
是誰種的，

00:28:01 - 00:28:04
我們只在乎這個東西是種在誰的土地上。

00:28:04 - 00:28:06
所以說種在誰的土地上,

00:28:06 - 00:28:08
分離之後,原則上就是誰的,

00:28:08 - 00:28:10
因為這樣子舉證比較方便嘛,

00:28:10 - 00:28:12
我要去證明這個蘋果是誰種的,

00:28:12 - 00:28:16
不如去證明這個蘋果是種在誰的地上,比較簡單

00:28:16 - 00:28:19
所以說今天假設，甲的土地上種有一顆蘋果樹，

00:28:19 - 00:28:21
那這個蘋果樹上結有蘋果，

00:28:21 - 00:28:24
蘋果分離之後，原則上就是甲的，

00:28:24 - 00:28:27
除非真的有其他的收取權人存在，

00:28:27 - 00:28:29
所以這裡我們要來講到的就是說，

00:28:30 - 00:28:35
那例外在法律上或者在契約上,有收取權的人會是誰,

00:28:36 - 00:28:42
這個部分其實在考試當中,就會出現幾個特別比較容易被忽略掉的人,

00:28:42 - 00:28:45
我們第一個就是大家在考試上應該不會錯的,

00:28:45 - 00:28:50
就是依據法律或者依據契約,有收取權之人,像是承租人,

00:28:50 - 00:28:52
或者像是農育權人

00:28:58 - 00:29:02
基於這個租賃契約，承租土地種植之人，

00:29:02 - 00:29:05
或者是基於物權，對土地有種植權利之人，

00:29:05 - 00:29:08
他們當然都可以收取分離後的孳息，這沒有問題，

00:29:08 - 00:29:12
所以像承租人啊、農育權人，甚至像典權人也有收益之權，

00:29:13 - 00:29:14
所以這裡的收取權人啊。

00:29:14 - 00:29:18
重點是在於說法條當中會出現收益這兩個字

00:29:19 - 00:29:21
法條當中出現收益這兩個字

00:29:21 - 00:29:25
好，那我們這裡就要來看到其他的比較有爭議的部分

00:29:25 - 00:29:27
例如說買受人有沒有收取權

00:29:32 - 00:29:34
還有像是質權人有沒有收取權

00:29:37 - 00:29:40
甚至像是善意佔有人,

00:29:46 - 00:29:48
還有就是未成年人,

00:29:49 - 00:29:51
的部分,

00:29:52 - 00:29:55
這些都是在考試當中比較容易出現的,

00:29:55 - 00:29:59
所以我們接下來就要來介紹，就是說，到底今天買賣標的物的

00:30:00 - 00:30:00
收取權是誰？

00:30:01 - 00:30:03
職權的收取權人是誰？

00:30:03 - 00:30:05
那善意佔有人有什麼東西？

00:30:05 - 00:30:07
那這個未成年討論到的是什麼？

00:30:07 - 00:30:10
這個我們就要來看到它相對應的規定。

00:30:10 - 00:30:10
還有它的案例,

00:30:11 - 00:30:13
那第一個我們來講買受人的部分,

00:30:14 - 00:30:16
買受人通常在考試上他會這樣考你,

00:30:16 - 00:30:16
他告訴你說,

00:30:17 - 00:30:19
這個甲跟乙啊訂立買賣契約,

00:30:20 - 00:30:22
那標的物是甲的A地,

00:30:22 - 00:30:23
乙現在是買受人,

00:30:25 - 00:30:26
那A地上面,

00:30:26 - 00:30:29
現在種出了B果實,

00:30:33 - 00:30:34
那請問一下,

00:30:34 - 00:30:36
這個B果實到底是誰的？

00:30:36 - 00:30:38
我們可以把它做排列組合。

00:30:38 - 00:30:40
這個排列組合我們可以把它分成幾種情況：

00:30:40 - 00:30:42
一個是B果實還沒有分離，

00:30:45 - 00:30:47
一個是B果實已經分離。

00:30:50 - 00:30:50
再來喔,

00:30:51 - 00:30:52
這個買賣契約裡面,

00:30:53 - 00:30:54
它包含幾種情形,

00:30:54 - 00:30:55
第一種是,

00:30:55 - 00:30:57
今天甲已經交付

00:30:59 - 00:31:01
然後也已經移轉登記給乙

00:31:02 - 00:31:04
第二種是我還沒有交付

00:31:06 - 00:31:08
但是我已經移轉登記

00:31:09 - 00:31:10
第三種是

00:31:10 - 00:31:11
我還

00:31:12 - 00:31:13
我看一下。

00:31:14 - 00:31:16
好，我這樣畫好了。

00:31:17 - 00:31:19
這樣畫比較不會那麼麻煩。

00:31:23 - 00:31:25
我們把它分成已交付、未交付。

00:31:25 - 00:31:26
然後已交付裡面，

00:31:26 - 00:31:28
分成已經移轉登記

00:31:29 - 00:31:30
還有還沒有移轉登記

00:31:32 - 00:31:34
然後未交付也分成已經移轉登記

00:31:35 - 00:31:37
然後還沒有移轉登記

00:31:38 - 00:31:40
那底下這個地方也是一樣

00:31:40 - 00:31:41
在還沒有分離的時候

00:31:42 - 00:31:42
已經交付

00:31:44 - 00:31:45
還沒有交付

00:31:48 - 00:31:50
然後已經移轉登記

00:31:51 - 00:31:52
還沒有移轉登記

00:32:00 - 00:32:00
好，我們去討論這件事情，主要是因為說

00:32:03 - 00:32:05
在這一個不動產的買賣裡面，在不動產的買賣裡面

00:32:07 - 00:32:09
如果你要把這個標的物交給對方，通常必須要經過兩個動作

00:32:12 - 00:32:13
一個動作是什麼？過戶，那個叫移轉登記

00:32:15 - 00:32:17
那我們的過戶的目標，過戶的目的

00:32:19 - 00:32:21
基本上是要讓所有權移轉，因為民法758條講說非經登記不生效力嘛

00:32:24 - 00:32:28
所以說我們一般來講，假把A地給乙，他要做兩件事情

00:32:28 - 00:32:33
第一件事情是，我要把這個土地所有權移轉給你，那必須要透過移轉登記

00:32:33 - 00:32:36
再來第二個，我要讓你佔有這個土地

00:32:36 - 00:32:39
那我就必須要把這個土地交付給你，那個叫做點交

00:32:39 - 00:32:43
所以一般來講,你要讓乙拿到這個土地

00:32:43 - 00:32:44
所謂拿到,有兩個層次

00:32:45 - 00:32:49
第一個層次是法律上我要拿到所有權,那個要移轉登記,俗稱過戶

00:32:50 - 00:32:55
那另外一個是現實上我要佔有這塊土地,那個叫做點交,也就是我們一般講的交付

00:32:55 - 00:32:58
所以現在甲把這個土地賣給乙,基本上有可能怎麼樣

00:33:00 - 00:33:02
有可能是，我已經先點交了，但還沒過戶

00:33:03 - 00:33:06
有可能是，我還沒點交，但我已經過戶

00:33:06 - 00:33:07
也可能兩個都沒做到，都有可能

00:33:08 - 00:33:11
所以它排列組合上，它有四種可能性，一個是已交付，已登記

00:33:13 - 00:33:15
一個是已交付未登記，一個是未交付已登記

00:33:16 - 00:33:18
還有未交付未登記，總共有四種可能

00:33:19 - 00:33:23
再來呢，這個B果實，它有可能分離，也可能還沒分離

00:33:24 - 00:33:28
所以考試上就問你說，這個A地上種出來的B果實是誰的

00:33:28 - 00:33:32
但你就知道在各種情況之下，要怎麼去判斷

00:33:32 - 00:33:34
這個東西背沒有意義啦，我要教你怎麼去推論

00:33:35 - 00:33:37
簡單來說,如果還沒分離,那我們就看一個東西

00:33:38 - 00:33:39
看原物所有人

00:33:41 - 00:33:41
對不對

00:33:41 - 00:33:42
這個原物是A嘛

00:33:43 - 00:33:45
所以說今天假設這個B果實還沒分離

00:33:46 - 00:33:49
那我們判斷的標準就是，那請問A地所有人是誰？

00:33:49 - 00:33:51
因為它是屬於原物所有人，所以這時候

00:33:52 - 00:33:54
土地所有權人是誰，要看的是什麼？

00:33:55 - 00:33:57
要看移轉登記了沒有。

00:33:57 - 00:33:59
如果還沒移轉登記，假就是所有人。

00:34:00 - 00:34:02
如果已經移轉登記，那乙就是所有人，所以你要看的是有沒有移轉登記，如果已經移轉登記，那乙就是所有人。

00:34:08 - 00:34:11
如果還沒移轉登記，那甲就是所有人。

00:34:11 - 00:34:17
所以說今天題目告訴你，有關於這一個果實在還沒有分離的情況之下。

00:34:17 - 00:34:19
果實還沒有分離的情況底下，那地主就把土地賣掉了。

00:34:21 - 00:34:25
那請問這個時候到底誰是果實的所有人。

00:34:25 - 00:34:29
那因為還沒分離，所以原物所有人就是果實所有人。

00:34:29 - 00:34:33
那重點就在於說，那現在土地所有人是誰。

00:34:33 - 00:34:34
那就看有沒有移轉登記。

00:34:34 - 00:34:38
如果已經移轉登記就是乙，還沒移轉登記就是甲。

00:34:38 - 00:34:40
所以你根本不用管前面的交付與否。

00:34:40 - 00:34:46
你不用管交付,你看的是後面,你看的是後面這個已登記跟未登記的部分。

00:34:46 - 00:34:46
好。

00:34:46 - 00:34:51
那接下來喔,如果說這個果實已經分離了。

00:34:51 - 00:34:53
這個果實已經分離了。

00:34:53 - 00:34:56
那已經分離的話,要看的是收取權人,對不對。

00:34:57 - 00:34:58
那誰有收取權。

00:34:59 - 00:35:02
在買賣契約裡面，他的收取權人到底是誰。

00:35:03 - 00:35:05
這裡要看的是民法373。

00:35:07 - 00:35:08
這裡就是看法律規定。

00:35:09 - 00:35:11
我們通常當事人當然可以用契約來約定啦。

00:35:11 - 00:35:14
但考試裡面，如果他們沒有用契約約定，那我們就依照373的法律規定。

00:35:17 - 00:35:17
那民法373怎麼說？

00:35:18 - 00:35:24
買賣標的物的利益及危險，自交付時期，由買受人承受負擔，有沒有？

00:35:24 - 00:35:26
這個法條超級重要，373我們會看很多遍。

00:35:28 - 00:35:32
我們在這裡會看到，我們在債編一定會看到，在物權法也會看到。

00:35:33 - 00:35:36
我們在債編裡面，我們債總在講給付不能的時候會看到它。

00:35:36 - 00:35:38
債各在講買賣契約的時候會再看到它。

00:35:38 - 00:35:40
我們在民總講直系也看它，這個條文基本上就是在民法，尤其是整個財產法裡面，神出鬼沒啊。

00:35:45 - 00:35:47
為什麼我們會那麼常見，是因為這個法條講的概念。

00:35:49 - 00:35:51
它雖然只有短短的幾句話，但它的概念其實很重要。

00:35:51 - 00:35:56
就告訴你說，買賣標的物的利益跟危險，對不對，從交付那個時間點，我們來認定。

00:36:00 - 00:36:00
決定它的分配，所以什麼叫做利益？

00:36:03 - 00:36:05
有沒有，這裡我們要講啊，買賣標的物的利益是什麼？

00:36:05 - 00:36:08
那個利益指的是使用收益。

00:36:08 - 00:36:18
所以我們依照民法的373條的規定，我們可以看到買賣標的物的利益，也就是買賣標的物的使用收益。

00:36:18 - 00:36:22
自交付時期由買受人承受負擔，

00:36:22 - 00:36:25
所以買受人什麼時候取得收益權，

00:36:25 - 00:36:27
交付之後，

00:36:27 - 00:36:35
因此取得所有權與否並非所問，你有沒有移轉登記，不重要，

00:36:35 - 00:36:39
重點在交付了沒有。

00:36:39 - 00:36:45
所以只要已經交付，那現在就是由買受人以來取得收取權，

00:36:45 - 00:36:49
如果還沒有交付，那就是由甲有收取權，

00:36:49 - 00:36:53
所以你可以看到就是說，現在如果題目裡面出現的是，

00:36:53 - 00:36:54
這個

00:36:55 - 00:36:57
已經分離的水果。

00:36:57 - 00:37:01
這甲捏，在土地上種水果，甲在土地上種水果，

00:37:01 - 00:37:04
那現在他把土地賣掉，請問水果分離之後是誰的？

00:37:04 - 00:37:07
那一般來講，

00:37:07 - 00:37:09
如果說已經分離，

00:37:09 - 00:37:11
就是要看誰有收取權，

00:37:11 - 00:37:14
誰有收取權要看373，

00:37:14 - 00:37:17
那373講什麼？

00:37:17 - 00:37:23
交付後買受人有收取權，所以反面解釋，交付前出賣人有收取權。

00:37:23 - 00:37:29
所以關鍵在前面有沒有交付，你不要被後面的有沒有登記騙了。

00:37:29 - 00:37:33
有沒有，後面有沒有登記一點都不重要，

00:37:33 - 00:37:36
重點是前面交付了沒有。

00:37:36 - 00:37:39
所以在還沒分離的時候，看登記了沒有，

00:37:40 - 00:37:42
在已經分離的時候，看交付了沒有。

備註：還沒分離的時候，看登記了沒有。已經分離的時候，看交付了沒有。

00:37:42 - 00:37:45
它的判斷標準是不一樣的，

00:37:45 - 00:37:49
那這個就是選擇題當中非常非常喜歡考的一種案例，

備註：選擇題考點

00:37:49 - 00:37:54
甚至其實如果你有想要準備高普考啊、司法特考那種考試，

00:37:54 - 00:37:56
也會考這種東西，

00:37:56 - 00:38:00
所以在這裡你要去注意到民法373條，它強調的是買賣標的物的利益跟危險，是從交付時期由買受人承受負擔。

00:38:00 - 00:38:03
好，再來第二個，我們來看到，質權人。

00:38:30 - 00:38:33
好，假設說甲，他有一整個農場的雞。

00:38:33 - 00:38:35
甲有一整個農場的雞，

00:38:35 - 00:38:39
那現在啊，這個雞因為甲跟乙借錢，

00:38:39 - 00:38:45
就我們這樣子，甲跟乙借錢，那借了錢之後，你要有設定擔保嘛，對不對？

00:38:45 - 00:38:49
所以他就把這個雞啊，拿去設定動產質權給乙，

00:38:49 - 00:38:53
所以說，現在呢，甲跟乙借一筆錢，甲跟乙借一筆錢，

00:38:53 - 00:38:57
那乙呢，他這個時候對這個雞有動產質權，

00:38:58 - 00:38:59
那這個雞如果生下蛋，

00:38:59 - 00:39:03
那請問一下，這個蛋到底要由誰來收取？

00:39:03 - 00:39:10
那你可以看到就說，在民法的889條跟890條的規定，

00:39:10 - 00:39:12
這個其實是很特別的一個地方，

00:39:12 - 00:39:15
在民法的889條當中，他告訴你說，

00:39:16 - 00:39:20
這個質權人，

00:39:20 - 00:39:23
有得收取質物所生的孳息，

00:39:23 - 00:39:26
但契約另有約定者，不在此限。

00:39:27 - 00:39:29
所以民法的889條，

00:39:29 - 00:39:32
它是用什麼，它是用收取這兩個字，

00:39:32 - 00:39:33
它是用收取這兩個字，

00:39:33 - 00:39:36
但是收取跟收益是不一樣的意思喔。

00:39:37 - 00:39:39
收取是指我可以收，

00:39:39 - 00:39:42
收益是指我可以收，並且可以享有利益，

00:39:42 - 00:39:46
所以我們可以發現，在質權的法律構造裡面，

00:39:46 - 00:39:47
它是這樣子，

00:39:47 - 00:39:48
他說你乙可以收，

00:39:49 - 00:39:51
但是利益在甲的身

00:39:53 - 00:39:54
他的結構是這樣子，

00:39:54 - 00:39:58
所以我們可以看到民法的889，他講質權人可以收取執行，

00:39:58 - 00:40:00
但是收取執行，

00:40:00 - 00:40:00
之後

00:40:00 - 00:40:02
要為甲來計算

00:40:02 - 00:40:04
所以你看民法890條規定他講

00:40:04 - 00:40:07
質權人有收取孳息所生之息的權利者

00:40:07 - 00:40:12
應該以對於自己財產的同一注意收取之息並為計算

00:40:12 - 00:40:13
為什麼計算

00:40:13 - 00:40:16
第二項說前項之息

00:40:16 - 00:40:17
先抵充費用

00:40:17 - 00:40:19
次抵原債權之利息

00:40:19 - 00:40:21
然後再次抵原債權

00:40:21 - 00:40:23
也就是說這個利益是反射到甲的身上

00:40:24 - 00:40:26
利益是反射到甲的身上

00:40:26 - 00:40:28
你乙可以收但利益是讓甲來享用

00:40:29 - 00:40:30
我們直接用

00:40:30 - 00:40:31
這個具體的案例好了

00:40:31 - 00:40:34
例如這一件甲跟乙借了100萬

00:40:35 - 00:40:35
好借了100萬

00:40:36 - 00:40:37
那現在利息是

00:40:38 - 00:40:40
累積到現在利息是8萬好了

00:40:40 - 00:40:42
簡單講就利息是8萬

00:40:42 - 00:40:45
那乙呢他今天收取這個雞蛋

00:40:45 - 00:40:48
他可能花費2萬元

00:40:49 - 00:40:51
他今天花費2萬元找人來收取

00:40:51 - 00:40:53
那這個雞蛋的市價

00:40:55 - 00:40:56
假設是13萬好了

00:40:57 - 00:40:58
就這樣子

00:40:59 - 00:41:02
今天假設說這個雞啊幾百隻幾千隻啊

00:41:02 - 00:41:05
那雞下蛋是很快的,一直下一直下有沒有

00:41:05 - 00:41:07
所以可能累積了一段時間之後

00:41:07 - 00:41:10
這些雞蛋非常非常的多

00:41:10 - 00:41:11
而且現在雞蛋的價格非常好

00:41:11 - 00:41:13
這些雞蛋的市價13萬

00:41:13 - 00:41:15
那乙花了2萬找人來收

00:41:15 - 00:41:16
收了以後怎麼辦

00:41:17 - 00:41:18
要怎麼算

00:41:18 - 00:41:20
這個時候他就告訴你說先抵費用

00:41:21 - 00:41:24
所以第一步我們先把收取雞蛋的錢抵掉

00:41:25 - 00:41:27
所以我先把這筆費用抵掉

00:41:27 - 00:41:27
這第一步

00:41:27 - 00:41:29
所以我現在剩下多少

00:41:29 - 00:41:30
我13萬扣掉2萬

00:41:30 - 00:41:32
我現在只剩下11萬的利潤了

00:41:33 - 00:41:35
這11萬的利潤你可以收進口袋嗎

00:41:35 - 00:41:35
不行

00:41:35 - 00:41:37
這個11萬的利潤你要為甲計算

00:41:38 - 00:41:39
所以接下來是抵利息

00:41:39 - 00:41:40
這第二步

00:41:40 - 00:41:44
所以1萬扣掉8萬以後

00:41:45 - 00:41:46
在這裡他只剩下3萬

00:41:47 - 00:41:50
那剩下3萬之後再次抵原債權

00:41:50 - 00:41:54
所以現在我的債權就只剩下97萬

00:41:54 - 00:41:56
所以你可以看到

00:41:56 - 00:41:59
在這一個案件當中

00:41:59 - 00:41:59
這個乙啊

00:41:59 - 00:42:00
他

00:42:00 - 00:42:02
對於這個雞蛋，有沒有收取權？

00:42:02 - 00:42:02
有

00:42:02 - 00:42:02
他可以收

00:42:03 - 00:42:05
但收了以後，他可以享受好處嗎

00:42:05 - 00:42:05
不行

00:42:06 - 00:42:08
他收了以後必須要為甲計算

00:42:08 - 00:42:11
所以假設說這些蛋，他今天收了13萬，

00:42:11 - 00:42:13
他不能把13萬都放自己口袋裡，

00:42:14 - 00:42:15
簡單來講，我讓你把成本拿回去，

00:42:16 - 00:42:16
先抵費用，

00:42:17 - 00:42:18
所以你花2萬塊收蛋嘛。

00:42:18 - 00:42:20
那這2萬塊你先拿走,剩9萬,

00:42:20 - 00:42:21
9萬怎麼樣,

00:42:21 - 00:42:22
為甲計算,

00:42:22 - 00:42:24
為甲計算的話先抵利息,

00:42:24 - 00:42:26
那抵完利息之後再抵原債權,

00:42:26 - 00:42:28
所以13萬扣掉2萬剩11萬,

00:42:28 - 00:42:31
11萬扣掉利息8萬還剩3萬,

00:42:31 - 00:42:32
那這3萬拿去抵原債權,

00:42:32 - 00:42:36
所以現在這個100萬扣掉3萬,我就只欠97萬了,

00:42:37 - 00:42:38
所以這時候就變成是,利息也沒了,

00:42:39 - 00:42:41
然後這個債務也變少了,

00:42:41 - 00:42:42
但甲有付錢嗎,

00:42:42 - 00:42:43
沒有，你的雞幫你付了,

00:42:44 - 00:42:46
你的雞用了牠的蛋幫你付錢了,

00:42:46 - 00:42:46
有沒有

00:42:46 - 00:42:48
所以這個收取權很特別,

00:42:48 - 00:42:51
在那個民法的889跟890,

00:42:51 - 00:42:53
收跟益是不同人,

00:42:53 - 00:42:54
收跟益是不同人,

00:42:54 - 00:42:56
那這個怎麼樣,選擇題會考你,

00:42:56 - 00:42:58
這種東西是選擇題會考,

00:42:58 - 00:42:59
你說申論考這個,

00:42:59 - 00:43:00
我沒有看過相關的題目啦,

00:43:00 - 00:43:02
但選擇題偶爾還是會出現,

00:43:02 - 00:43:05
那因為現在考試就是有一試跟二試,

備註：養雞場質權人關於雞蛋孳息

00:43:05 - 00:43:09
所以我們真的有一試會看到的東西,還是會簡單的跟同學做個介紹.

00:43:10 - 00:43:11
好,再來我們就要來講到,

00:43:11 - 00:43:14
連申論題都非常愛考的善意佔有人.

00:43:50 - 00:43:51
好,

00:43:51 - 00:43:52
我們現在來看,甲有一塊土地,

00:43:53 - 00:43:54
甲有一塊土地,

00:43:54 - 00:43:57
這個土地因為在山上長年荒廢,

00:43:57 - 00:43:59
乙見有機可趁,

00:43:59 - 00:43:59
就

00:44:00 - 00:44:02
把它據為己有，就無權佔有這塊土地。

00:44:03 - 00:44:12
就是你想想看說，你可能你老家有一塊地，在這個什麼臺南的山區啊，這臺東的山區，你爸媽可能一年也沒去看過幾次，甚至已經好幾年沒有去過了。

00:44:12 - 00:44:17
那隔壁的人就想說，這個地怎麼樣，都沒有人在管嘛，他就偷偷把它圈起來。

00:44:17 - 00:44:22
然後把上面那個草除一除之後，就租給一個善意第三人，讓他來種東西。

00:44:22 - 00:44:25
所以現在呢，甲的土地被無權佔有。

00:44:25 - 00:44:28
那把它這個出租給善意的丙。

00:44:28 - 00:44:30
那丙在上面種果實。

00:44:30 - 00:44:33
那請問現在果實在分離後是誰的？

00:44:33 - 00:44:36
那這種題目有可能會問你果實在還沒分離是誰的？

00:44:36 - 00:44:37
還沒分離只有一個答案就是甲。

00:44:38 - 00:44:40
因為還沒分離，就代表它是土地的一部。

00:44:41 - 00:44:44
那現在如果地主是甲的，還沒分離的水果就是甲的，這個沒什麼好考。

00:44:45 - 00:44:52
重點在於說，那如果已經分離了，請問這個果實到底是甲的，是依附在還是丙的？

00:44:52 - 00:44:53
我們到底要怎麼去看？

00:44:53 - 00:44:58
好，在這種案例底下，我們就要去思考到的是說，這個假是土地的所有人，對不對？

00:44:59 - 00:45:05
所以他原則上，原則上，他是原物所有人，他可以取得分離後的天然之息。

00:45:05 - 00:45:07
但大前提是什麼？

00:45:07 - 00:45:09
在沒有其他收取權人存在。

00:45:09 - 00:45:16
也就是說，如果今天有例外，我們在法律上有其他收取權人的時候，那就不會輪到原物所有人。

00:45:17 - 00:45:20
所以說今天到底已經分離的天然之息是誰的？

00:45:20 - 00:45:22
你是先檢驗，有沒有其他的收取權人。

00:45:23 - 00:45:27
如果沒有，那就是回到原則，就是由原物所有人取得分離後之息的所有權。

00:45:28 - 00:45:30
所以現在我們來想想看，乙跟丙。

00:45:30 - 00:45:32
這兩個人誰會有收取權？那乙一定沒有。

00:45:33 - 00:45:36
為什麼？因為乙是無權佔有人嘛。

00:45:36 - 00:45:39
那無權佔有人在法律上找不到收取權依據啊。

00:45:39 - 00:45:42
所以我們不能夠認為乙，他是無權佔有就會有收取權。

00:45:43 - 00:45:46
無權佔有就是他既沒有租約，也沒有其他的權利。

00:45:46 - 00:45:48
那當然乙不是收取權人。

00:45:48 - 00:45:50
那如果乙不是收取權人，那丙是嗎？

00:45:52 - 00:45:54
你要看一下丙是善意的，這是個線索，對不對？

00:45:55 - 00:45:57
善意之人為什麼他會有收取權？

00:45:57 - 00:46:00
你看民法的952條規定。

00:46:00 - 00:46:02
這個條文其實是還蠻重要的，

00:46:02 - 00:46:04
我們在這裡會看一遍。

00:46:04 - 00:46:07
然後我們在那個不當的立法會再看第二遍,

00:46:07 - 00:46:09
這個點其實很喜歡考在不當得利,

00:46:10 - 00:46:11
因為他題目可能就會問你說,

00:46:11 - 00:46:14
請問今天假設丙收取了這些果實,

00:46:15 - 00:46:16
假設丙收取這些果實,

00:46:17 - 00:46:19
甲可以對乙主張不當得利嗎?

00:46:19 - 00:46:21
那甲能不能對乙主張不當得利,

00:46:21 - 00:46:23
重點在於乙有沒有果實的收取權嘛,

00:46:24 - 00:46:26
如果乙可以收取果實的話,

00:46:26 - 00:46:30
那就代表說這個乙它是有權力把這個果實拿走,

00:46:30 - 00:46:32
那丙既然有權力把果實拿走,

00:46:32 - 00:46:34
就不會有不當得利的問題,

00:46:34 - 00:46:36
所以你看民法的952條,

00:46:36 - 00:46:37
它怎麼說?

00:46:37 - 00:46:38
民法952條,

00:46:38 - 00:46:39
我們來仔細分析一下，

00:46:39 - 00:46:41
反正這個之後都還會再講到，

00:46:42 - 00:46:43
既然遇到了，

00:46:43 - 00:46:43
我們就先來看。

00:46:44 - 00:46:46
民法952條的第一句話講，

00:46:46 - 00:46:47
善意佔有人,

00:46:50 - 00:46:51
所以它在要件上面第一個,

00:46:52 - 00:46:54
你必須是一個善意佔有人。

00:46:57 - 00:46:58
第二個,

00:46:58 - 00:47:05
在推定適法所有的權利範圍內,

00:47:05 - 00:47:08
也就是他必須受到推定的保護,

00:47:08 - 00:47:10
那在法律效果上,

00:47:11 - 00:47:14
它就有使用收益之權,

00:47:15 - 00:47:15
有沒有?

00:47:15 - 00:47:17
所以我們可以看到喔,

00:47:17 - 00:47:19
民法952條裡面他講,

00:47:19 - 00:47:22
善意佔有人在推定其適法所有的權利範圍內,

00:47:22 - 00:47:23
可以就佔有物為使用收益,

00:47:24 - 00:47:25
所以我們這裡看到我們要的東西了,

00:47:26 - 00:47:26
收益,

00:47:27 - 00:47:27
對不對？

00:47:28 - 00:47:28
然後再來，

00:47:29 - 00:47:30
丙是善意佔有人沒有問題，

00:47:31 - 00:47:33
重點是推定在哪裡？

00:47:33 - 00:47:34
這個推定啊，

00:47:34 - 00:47:36
在民法的943條，

00:47:36 - 00:47:38
所以952要配943一起看，

00:47:39 - 00:47:40
你光看952，

00:47:40 - 00:47:42
你會看不完整，

00:47:42 - 00:47:44
因為952條裡面它的那個第二句話，

00:47:45 - 00:47:45
有沒有？

00:47:45 - 00:47:47
他告訴你善意佔有人，

00:47:47 - 00:47:50
在推定合法的權利範圍內，

00:47:50 - 00:47:51
那問題是，

00:47:51 - 00:47:53
什麼樣的情況下才會被推定？

00:47:53 - 00:47:55
在什麼樣的情況下才會被推定？

00:47:56 - 00:47:57
那所以說這個推定，

00:47:57 - 00:47:59
你看到民法的943條。

00:48:00 - 00:48:00
他說，佔有人於佔有物上行使的權利

00:48:03 - 00:48:05
我就先推定其適法有此權利

00:48:06 - 00:48:07
所以原則上

00:48:07 - 00:48:08
原則上

00:48:13 - 00:48:14
只要你是佔有人

00:48:15 - 00:48:17
然後你在佔有物上

00:48:20 - 00:48:23
去行使權利

00:48:25 - 00:48:27
你在法律上就會被推定

00:48:27 - 00:48:29
所以這個題目當中佔有人比

00:48:29 - 00:48:32
他在佔有物A地上行使租賃權

00:48:32 - 00:48:35
有沒有，丙在土地上行使租賃權

00:48:35 - 00:48:37
我們就推定他有合法的租賃權

00:48:37 - 00:48:39
那有兩個例外是不受推定的

00:48:40 - 00:48:42
有兩個例外是不受推定

00:48:44 - 00:48:45
哪兩個例外不受推定

00:48:45 - 00:48:48
在943條的第二項裡面有兩款

00:48:48 - 00:48:54
那其中第一款告訴你說，佔有已登記的不動產而行使物權

00:48:54 - 00:48:56
所以今天假設說這個佔有人

00:48:59 - 00:49:01
他行使的權利是物權

00:49:02 - 00:49:05
然後是對已登記的不動產

00:49:07 - 00:49:09
那如果是這樣的話

00:49:09 - 00:49:10
他就不受推定

00:49:10 - 00:49:10
為什麼

00:49:10 - 00:49:12
因為如果是已登記的不動產

00:49:12 - 00:49:14
若是已登記的不動產

00:49:14 - 00:49:16
它的推定

00:49:17 - 00:49:19
這個我們在物權法會再仔細講

00:49:19 - 00:49:20
他的推定是看登記的外觀

00:49:21 - 00:49:23
也就是說跟佔有沒關係啦

00:49:23 - 00:49:25
這個在759之一的第一項

00:49:26 - 00:49:29
所以一般來說,如果這是一個已登記的不動產

00:49:29 - 00:49:32
那你要推定你對這個不動產有權利的話

00:49:32 - 00:49:35
重點是你沒有登記的外觀

00:49:35 - 00:49:38
如果你有登記的外觀,我就推定你有這個權利

00:49:38 - 00:49:40
所以說跟佔有沒有關係

00:49:41 - 00:49:42
跟佔有沒有關係

00:49:42 - 00:49:45
這時候佔有人佔有已登記的不動產行使物權

00:49:46 - 00:49:47
那當然在

00:49:47 - 00:49:48
這個情況底下

00:49:48 - 00:49:52
我們會認為說要以登記來決定他到底是不是適法有此權利

00:49:52 - 00:49:53
而不是以佔有來決定

00:49:54 - 00:49:55
那我們以這一題來說

00:49:56 - 00:49:57
他有沒有構成這個例外

00:49:57 - 00:49:58
沒有

00:49:58 - 00:49:59
因為這一題的佔有人是乙

00:50:00 - 00:50:02
他在已登記的A地上行使的是租賃權，

00:50:02 - 00:50:03
是債權。

00:50:04 - 00:50:05
所以說今天在這個地方,

00:50:05 - 00:50:06
他巧妙閃過了第一個,

00:50:06 - 00:50:08
也就是我雖然是佔有人,

00:50:08 - 00:50:10
雖然這是已登記的不動產,

00:50:11 - 00:50:12
但因為我行使的是債權,

00:50:12 - 00:50:14
所以不受這個例外的限制。

00:50:14 - 00:50:16
再來第二個情況是告訴你說，

00:50:16 - 00:50:18
今天行使所有權以外的其他權利，

00:50:19 - 00:50:21
對使其佔有之人，

00:50:21 - 00:50:22
也就是說佔有人。

00:50:24 - 00:50:27
他今天行使的是所有權以外的其他權利，

00:50:38 - 00:50:41
但是對使其佔有之人。

00:50:46 - 00:50:47
這句話他所強調的是說，

00:50:48 - 00:50:51
如果今天佔有人他行使的是所有權以外的權利，

00:50:51 - 00:50:52
例如說租賃權。

00:50:53 - 00:50:55
那這個租賃權對使其佔有之人,

00:50:55 - 00:50:56
對乙來講,

00:50:56 - 00:50:58
因為是乙把土地交給他佔有的,

00:50:58 - 00:50:59
有沒有？

00:50:59 - 00:51:16
那就可以直接依照乙丙的

00:51:16 - 00:51:32
內部關係來決定丙到底

00:51:32 - 00:51:44
有沒有這個權利。

00:51:44 - 00:51:46
所以根本不需要推定。

00:51:46 - 00:51:48
因為這是使你佔有的人,

00:51:48 - 00:51:49
你們一定會有個原因關係嘛,

00:51:50 - 00:51:54
這個時候丙就可以依照原因關係來證明他有租賃權了,

00:51:54 - 00:51:56
他根本不需要透過943的推定。

00:51:56 - 00:51:58
所以民法943條它的概念是說，

00:51:59 - 00:52:00
誰在土地上行使權利，

00:52:00 - 00:52:03
所以它不符合943條第二項第一款的例外。

00:52:03 - 00:52:04
再來，

00:52:04 - 00:52:05
甲也不是使丙佔有之人。

00:52:06 - 00:52:07
所以這裡也沒有第二款的例外,

00:52:08 - 00:52:08
因此回到原則,

00:52:08 - 00:52:11
這個時候丙會受到推定力的保護。

00:52:12 - 00:52:14
所以在丙受推定力保護的情況之下,

00:52:14 - 00:52:17
他就有使用、收益之權。

00:52:17 - 00:52:19
那既然他有使用收益之權,

00:52:19 - 00:52:21
這個B果實,

00:52:21 - 00:52:24
這個B果實就會是由丙來收取,

00:52:24 - 00:52:28
所以在這個題目當中，這個分離後的B果實由誰收取？

00:52:28 - 00:52:30
那答案會是丙。

00:52:30 - 00:52:31
這個答案會是丙。

00:52:31 - 00:52:33
那當然啦，你可能會想說，

00:52:33 - 00:52:35
那丙可以收到什麼時候？

00:52:36 - 00:52:36
對，

00:52:36 - 00:52:37
丙可以收到什麼時候？

00:52:38 - 00:52:40
因為民法的943它是一個推定力,

00:52:41 - 00:52:41
有沒有?

00:52:41 - 00:52:42
你看民法943的條文,

00:52:42 - 00:52:43
他說,

00:52:43 - 00:52:45
佔有人於佔有物行使的權利,

00:52:45 - 00:52:47
推定其適法有此權利嘛，

00:52:47 - 00:52:48
對不對？

00:52:48 - 00:52:50
所以他只是用推定的概念，

00:52:50 - 00:52:52
因此只要甲舉反證推翻，

00:52:52 - 00:52:54
那丙就不能再收取了。

00:52:54 - 00:52:55
所以一般來說,

00:52:55 - 00:52:57
通常只要甲對丙起訴,

00:52:58 - 00:52:59
只要甲對丙起訴,

00:52:59 - 00:53:01
他推翻這個推定以後,

00:53:01 - 00:53:02
他就主張你又不是跟我租的,

00:53:03 - 00:53:04
你沒有這個權利

00:53:04 - 00:53:05
只要他推翻這個推定

00:53:06 - 00:53:07
那丙就不能再收取

00:53:07 - 00:53:10
但是在甲推翻之前

00:53:10 - 00:53:11
在甲推翻之前

00:53:12 - 00:53:13
丙都可以合法收取,

00:53:14 - 00:53:15
所以在這個地方你要去注意到,

00:53:16 - 00:53:16
考試的時候,

00:53:17 - 00:53:20
善意佔有人其實是有收取權的,

00:53:20 - 00:53:22
善意佔有人是有收取權的,

00:53:22 - 00:53:25
這個是比較容易被忽略掉的一個地方。

00:53:25 - 00:53:28
那最後一個是未成年人的特有財產。

00:53:29 - 00:53:29
好,

00:53:29 - 00:53:31
這邊我們就來講一個案例,

00:53:31 - 00:53:32
這也是考試喜歡考的。

00:53:56 - 00:53:57
好，我們現在來看喔。

00:53:57 - 00:53:58
甲是祖父，

00:54:00 - 00:54:02
題目告訴你說甲是阿公，

00:54:02 - 00:54:04
那乙是他的孫子，

00:54:06 - 00:54:10
那阿公現在就是想要來分財產。

00:54:10 - 00:54:11
對不對，有些阿公這樣子啊

00:54:12 - 00:54:17
因為我們知道說，很多老人家，他其實很疼長孫啊，就很疼長孫

00:54:17 - 00:54:21
但他可能去問律師說，那我死掉以後長孫有繼承權嗎

00:54:22 - 00:54:23
他可能跑去問律師嘛

00:54:24 - 00:54:25
跑去法律諮詢啊

00:54:25 - 00:54:27
就像我們在法律諮詢的時候很多老人家來

00:54:27 - 00:54:30
就發現那個老阿伯就穿著超級隨便

00:54:30 - 00:54:33
然後結果你問他來問什麼的問題就超有錢的這樣

00:54:33 - 00:54:34
所以真的不要以貌取人

00:54:34 - 00:54:40
他就說我有這個信義區的房子,我有哪裡的房子,那我走了以後是誰會繼承

00:54:40 - 00:54:40
他們問這個問題嘛

00:54:41 - 00:54:43
我就要講說第一順位繼承人是你的配偶親屬嘛

00:54:43 - 00:54:46
那你的配偶親屬裡面就是親等近的優先，所以你的小孩會先啊

00:54:48 - 00:54:49
小孩會先啊

00:54:49 - 00:54:51
所以他說那美國的女兒也有繼承權嗎

00:54:51 - 00:54:52
當然啦，廢話。

00:54:52 - 00:54:53
他是你女兒，他就有繼承權。

00:54:53 - 00:54:56
然後接下來就問說，那我孫子有繼承權嗎？

00:54:56 - 00:54:56
沒有。

00:54:57 - 00:55:00
只要你兒子在，你孫子就沒有辦法繼承啊。

00:55:00 - 00:55:02
親等近的優先，除非有代位繼承等等的細節

00:55:03 - 00:55:05
然後他就去想說，那我可不可以先過財產給他嗎

00:55:05 - 00:55:07
我就開始在想這些問題

00:55:07 - 00:55:10
因為他的想法就是，他的財產想要過給長孫

00:55:10 - 00:55:13
那如果透過繼承的方式，長孫大概通常分不到

00:55:13 - 00:55:16
只要那個長孫的爸爸還活著，對不對？

00:55:16 - 00:55:18
這個長孫的爸爸就會更優先地繼承。

00:55:19 - 00:55:20
所以他就想說，那我送他可以嗎？

00:55:20 - 00:55:20
可以啊。

00:55:21 - 00:55:24
他就想說好，那我今天假，我就先把一塊土地送給我的孫子。

00:55:25 - 00:55:27
他就去找代書來辦贈與契約來辦過戶

00:55:28 - 00:55:30
那這個是純獲法律上利益

00:55:30 - 00:55:31
好

00:55:31 - 00:55:33
這個地方對你來講，他是限制行為能力人嘛

00:55:33 - 00:55:35
這個是純獲法律上利益

00:55:35 - 00:55:37
所以不用得到他的法定同意,沒有關係

00:55:38 - 00:55:40
不用得到他的法定同意沒有關係

00:55:40 - 00:55:41
因為這是純獲法律上利益

00:55:41 - 00:55:42
所以這個行為是有效的,這我們後面會講

00:55:43 - 00:55:44
快要了

00:55:44 - 00:55:45
好,接著下一個問題

00:55:45 - 00:55:48
那如果假設今天乙完成這個贈與之後

00:55:49 - 00:55:53
這個土地上種的水果,在還沒有分離之前是誰的

00:55:54 - 00:55:56
這時候就是土地所有人乙的,這沒有問題

00:55:58 - 00:55:59
所以對乙來說

00:55:59 - 00:56:00
今天我既然

00:56:00 - 00:56:01
取得土地所有權,

00:56:01 - 00:56:03
那土地上的水果,不管誰種的都一樣,

00:56:04 - 00:56:06
只要還沒分離之前屬於原物所有人,所以是乙的。

00:56:07 - 00:56:11
好,那現在考試就問你說,那已經分離後是誰的?

00:56:12 - 00:56:14
已經分離之後是誰的？

00:56:14 - 00:56:18
這個，你要注意到是乙的爸媽的。

00:56:18 - 00:56:20
是乙的父母的喔，很特別喔。

00:56:21 - 00:56:22
這個地方主要從哪裡去看？

00:56:22 - 00:56:23
第一個，

00:56:23 - 00:56:29
我們首先可以看到，這塊土地對乙來講，依照民法的1087條的規定，

00:56:30 - 00:56:32
這個叫特有財產。

00:56:32 - 00:56:40
民法1087條說，未成年人因為繼承或其他無償取得之財產，為其特有財產。

00:56:40 - 00:56:45
所以對乙來講，阿公送他一塊地，無償取得，那就是他的特有財產。

00:56:46 - 00:56:48
那特有財產的收取權人是誰？

00:56:48 - 00:56:54
依照民法1088條的規定，這時候是他的父母。

00:56:54 - 00:57:01
所以說乙的父母在法律上，對於乙的特有財產，有收取權。

00:57:01 - 00:57:02
這是法律的特別規定。

00:57:02 - 00:57:10
所以你看民法1088條說，父母對未成年子女的特有財產，有使用、收益的權限。

00:57:10 - 00:57:11
他有使用收益的權限。

00:57:12 - 00:57:17
然後第二項告訴你說，他也有管理的權限，但非為子女的利益，不能處分。

00:57:17 - 00:57:20
這個是在民法的1088條。

00:57:20 - 00:57:26
所以在1088條裡面你可以看到，父母有使用、收益、管理的權限，

00:57:26 - 00:57:29
但處分的話必須要為子女的利益始得為之。

00:57:29 - 00:57:31
所以說今天針對已經分離的水果，

00:57:32 - 00:57:34
針對已經分離的水果，

00:57:34 - 00:57:36
在法律上是由父母來收取，

00:57:36 - 00:57:40
因為這個土地是無償取得的，它是特有財產，

00:57:40 - 00:57:43
所以特有財產的孳息是由父母來收取，但是呢，

00:57:43 - 00:57:45
這邊我們在身分法之後會講。

00:57:45 - 00:57:48
林秀雄老師對於這個法條有批評。

00:57:48 - 00:57:54
林秀雄老師認為這個法條的規範結果，它不符合子女最佳利益。

00:57:54 - 00:57:57
這明明就是子女的財產，為什麼資產要給爸媽？

00:57:57 - 00:58:00
這個條文其實反映著當時的社會。

00:58:00 - 00:58:00
社會。

00:58:00 - 00:58:01
因為我們當時的社會想說,

00:58:02 - 00:58:04
這個小孩的土地，小孩沒有時間去管理，

00:58:04 - 00:58:05
那都是誰在管？

00:58:05 - 00:58:06
一定都是爸媽在管啦，

00:58:06 - 00:58:07
對不對？

00:58:07 - 00:58:11
那爸媽在管的時候，那收取的利息就給爸媽補貼家用嘛。

00:58:11 - 00:58:12
以前時代都這樣想啊。

00:58:12 - 00:58:14
阿公給孫子一塊地。

00:58:14 - 00:58:16
阿孫子哪有時間去種田嘛，沒有啊。

00:58:16 - 00:58:17
孫子要讀書啊，對不對？

00:58:17 - 00:58:18
所以都嘛是爸媽在種,

00:58:19 - 00:58:20
種了以後果實怎麼辦?

00:58:20 - 00:58:22
就爸媽收取來貼補家用,

00:58:22 - 00:58:26
所以這個法條基本上就是反映當時的時空背景,

00:58:26 - 00:58:27
但是以現代來說,

00:58:28 - 00:58:30
這個土地假設說已經不在種果實了,

00:58:30 - 00:58:33
這個土地是在講租金好了，等等等,

00:58:33 - 00:58:38
那在這個情況之下，那為什麼這個土地租給別人之後，那個租金是爸媽的？

00:58:38 - 00:58:39
為什麼不能是小孩的？

00:58:40 - 00:58:42
那我們一直在強調子女的最佳利益。

00:58:42 - 00:58:45
這個法條可能有重新檢討修正的必要,

00:58:45 - 00:58:47
但這個是身分法,我們再繼續講,

00:58:47 - 00:58:49
所以說在孳息的歸屬上,

00:58:49 - 00:58:51
考試當中你要注意到,

00:58:51 - 00:58:53
那個天然孳息到底誰可以拿?

00:58:55 - 00:58:58
一般承租人、農育權人要拿沒有爭議。

00:58:58 - 00:59:00
買賣契約的時候誰拿？

00:59:00 - 00:59:03
然後再來質權的時候，要誰收、誰受益？

00:59:03 - 00:59:08
然後再來是有關於說這個未成年人還有善意佔有人的問題。

00:59:08 - 00:59:10
那952,1088,373,

00:59:10 - 00:59:14
還有像這個899,890條這些規定,

00:59:14 - 00:59:16
都是跟收益有關的,

00:59:16 - 00:59:20
那這個部分同學務必參考這些法條去做這個理解。

00:59:20 - 00:59:25
好,那有關於說這個物的部分,我們就介紹到這個地方,

00:59:25 - 00:59:30
那我們稍微休息一下,等等我們就進到下一個章節,法律行為來看的,

00:59:30 - 00:59:32
好,那我們就是先稍微休息。

00:59:40 - 00:59:44
好,我們權利客題,還有這個權利主體講完之後,

00:59:45 - 00:59:50
那接下來,我們就要來講到有關於說這個法律行為這個章節,

00:59:50 - 00:59:58
那其實法律行為在民法總則當中,它是一個非常重要,而且是核心的一個地方,

備註：法律行為：在民法總則當中,它是一個非常重要,而且是核心的一個地方。

00:59:58 - 01:00:00
那我們先來理解什麼叫法律。

01:00:00 - 01:00:00
法律行為

01:00:00 - 01:00:00
然後接著我們來看

01:00:01 - 01:00:06
這個法律行為的成立要件還有生效要件、法律行為的種類、定義等等

01:00:07 - 01:00:07
那其實在我們第一堂課

01:00:07 - 01:00:09
是我們就講過

01:00:09 - 01:00:16
我們把這個所謂的生活事實把它分成這個法律事實跟非法律事實

01:00:16 - 01:00:18
因為這個圖已經畫過了

01:00:18 - 01:00:18
所以我簡單講

01:00:18 - 01:00:22
那法律事實的話又可以分成這個行為跟非行為

01:00:23 - 01:00:28
那再來行為裡面又可以分成表示行為跟非表示行為

01:00:28 - 01:00:33
那表示行為當中就包含了法律行為跟準法律行為

01:00:33 - 01:00:36
好

01:00:36 - 01:00:36
所以法律行為在定義上面啊

01:00:36 - 01:00:43
教科書就會講以意思表示為要素對外發生一定法律效果的法律事實

01:00:43 - 01:00:50
所以基本上就說法律行為的第一個它的這個層次在於說他一定有一個意思表示存在

01:00:50 - 01:00:54
當事人一定會有一個意思表示存在

01:00:54 - 01:00:54
以意思表示為要素

01:00:55 - 01:00:57
然後再來他一定要產生法律效果

01:00:57 - 01:00:58
所以它是一個法律事實

01:00:59 - 01:01:04
所以說以意思表示為要素而對外發生一定法律效果的法律事實

01:01:04 - 01:01:06
我們會稱它叫做法律行為

01:01:07 - 01:01:09
那準法律行為跟他很像

01:01:09 - 01:01:11
所以這個部分會把它擺在一起

01:01:11 - 01:01:12
我們等等也會來介紹

01:01:12 - 01:01:18
所以法律行為你可以把它理解成人透過自己的意思來創造法律效果

01:01:18 - 01:01:21
人要透過自己的意思來創造法律效果

01:01:21 - 01:01:26
那人透過這個意思創造法律效果這個行為

01:01:26 - 01:01:27
我們就稱它叫做法律行為

01:01:27 - 01:01:32
那法律行為我們在體系上面其實你可以從

01:01:32 - 01:01:33
從民法的71條就看到這個詞

01:01:33 - 01:01:36
他就告訴你說法律行為違反強行或禁止規定者無效

01:01:36 - 01:01:38
那到底什麼叫做法律行為

01:01:38 - 01:01:43
這個法律行為我們第一個要來講到的是這個法律行為的定義

01:01:44 - 01:01:45
那定義就我們剛剛所說的

01:01:45 - 01:01:50
它指的是以意識表示為要素，對外產生一定法律效果的法律事實。

01:01:50 - 01:01:50
所以我們剛剛講。

01:01:50 - 01:01:53
接下來我們講到的是法律行為的分類。

01:01:53 - 01:01:56
法律行為到底要怎麼去分類它？

01:01:56 - 01:01:58
它的分類有什麼樣的實益？

01:01:58 - 01:02:00
然後接著我們會來談到

01:02:00 - 01:02:02
好，這個法律行為的要件，

01:02:03 - 01:02:05
最後會來談到法律行為的效力。

01:02:05 - 01:02:07
那法律行為的要件跟效力，

01:02:07 - 01:02:09
這個就跟法條比較有關係了。

01:02:09 - 01:02:11
所以我們等一下再重新整理它的體系,

01:02:12 - 01:02:14
我們現在來看到法律行為的分類部分。

01:02:14 - 01:02:16
那法律行為在分類上,

01:02:16 - 01:02:19
我們可以把它依照法律行為的效果,

01:02:20 - 01:02:25
把它分成財產行為跟身分行為。

01:02:25 - 01:02:26
財產行為跟身分行為。

01:02:30 - 01:02:31
然後再來,財產行為的部分,

01:02:32 - 01:02:38
我們又可以再把它分成這個負擔行為跟處分行為。

01:02:40 - 01:02:41
負擔行為跟處分行為。

01:02:42 - 01:02:43
而處分行為裡面,

01:02:44 - 01:02:47
又可以再分成物權行為跟準物權行為。

01:02:49 - 01:02:50
跟準物權行為。

01:02:52 - 01:02:54
那至於負擔行為的話，又叫做債權行為。

01:02:55 - 01:02:56
好，那這個東西在講什麼？

01:02:57 - 01:02:59
這裡我們在做這個分類的時候，

01:02:59 - 01:03:15
我們在處理的事情是，

01:03:15 - 01:03:24
這個法律行為

01:03:24 - 01:03:43
它到底產生什麼樣的效力。

01:03:44 - 01:03:45
這個法律行為到底產生什麼效力？

01:03:45 - 01:03:50
如果它產生的是身分法上的權利義務，例如說結婚。

01:03:51 - 01:03:54
當事人今天結婚，產生身分法上的權利跟義務，

01:03:54 - 01:03:56
那它就是一個身分行為。

01:03:56 - 01:04:00
那身分行為通常我們在民法總則裡面，不會去討論到它。

01:04:00 - 01:04:04
一個效果，如果它是以發生債權債務關係為目的的。

01:04:04 - 01:04:07
以發生債權債務關係為目的的，我們會稱它叫做負擔行為，或叫做債權行為。

01:04:11 - 01:04:16
所以債權行為本質上來講，它是以產生債權債務關係為目的，例如說買賣契約。

01:04:18 - 01:04:22
買賣契約的目的就是在產生買賣的債權債務，就這樣而已。

01:04:23 - 01:04:25
買賣契約不會產生權利的變動。

01:04:25 - 01:04:29
所以我們一般來講，債權行為的目的就是發生債權債務關係。

01:04:29 - 01:04:30
發生而已。

01:04:30 - 01:04:32
發生債權債務關係。

01:04:32 - 01:04:36
而你真的要產生權利變動的，那這個叫做處分行為。

01:04:36 - 01:04:39
那所以處分行為它是以產生權利變動為目的。

01:04:39 - 01:04:45
那在物權行為上面，例如說我今天要移轉所有權，或者像是設定抵押權。

01:04:48 - 01:04:50
都是產生權利的得喪變更。

01:04:50 - 01:04:52
這都是典型的物權行為。

01:04:52 - 01:04:55
我今天把抵押權設定給你，讓你取得抵押權。

01:04:55 - 01:04:56
你取得這個權利。

01:04:57 - 01:04:59
或者是說，我今天把所有權移轉給你。

01:05:00 - 01:05:03
然後你現在取得所有權，我失去所有權。

01:05:03 - 01:05:04
我們之間產生權利的變動。

01:05:04 - 01:05:06
這個都是物權行為。

01:05:06 - 01:05:14
那物權行為跟準物權行為的差別在於，物權行為是針對物，準物權行為是針對其他權利所產生的變動。

01:05:15 - 01:05:20
所以例如說，像是有關於債務免除，或者像是債權讓與等等。

01:05:20 - 01:05:22
這個我們都稱它叫做準物權行為。

01:05:22 - 01:05:27
所以準物權行為跟物權行為最大的差別在於它的標的不一樣。

01:05:27 - 01:05:29
準物權行為的標的是權利。

01:05:30 - 01:05:31
物權行為的標的是物。

01:05:31 - 01:05:33
所以我把汽車所有權移轉給你。

01:05:33 - 01:05:34
那個叫物權行為。

01:05:35 - 01:05:37
但我把一個債權移轉給你，有沒有。

01:05:37 - 01:05:38
債權不是物喔。

01:05:38 - 01:05:40
債權是一種法律上的權利。

01:05:41 - 01:05:42
所以我把債權移轉給你，這個叫做準物權行為。

01:05:44 - 01:05:46
這個叫做債權讓與。

01:05:46 - 01:05:48
所以我們可以理解到就是說，在效果的分類上。

01:05:50 - 01:05:52
如果是產生財產上的效力的，那如何發生財產上的效力。

01:05:55 - 01:05:57
如果是以債權債務的發生為目的，那我們會稱它叫做債權。

01:05:59 - 01:06:00
行

01:06:00 - 01:06:00
行為

01:06:00 - 01:06:04
如果是以產生變動為目的的,叫做處分行為

01:06:04 - 01:06:07
那如果是以產生物的變動為目的的,叫物權行為

01:06:08 - 01:06:12
如果是以產生權利的變動為目的的,叫做準物權行為

01:06:13 - 01:06:16
那這是關於說我們在法律行為的分類上

01:06:16 - 01:06:18
那分類這個部分的標準啊

01:06:19 - 01:06:25
基本上要說分類的實益在於說，你在做什麼行為的時候，它會產生什麼樣效果

01:06:25 - 01:06:26
要對應什麼呢？要件

01:06:26 - 01:06:31
你要能夠先有這樣的一個分類的基礎，你才有辦法再繼續

01:06:31 - 01:06:34
去往下做處理，那這是關於說從效果來分類的部分

01:06:34 - 01:06:38
那另外呢，我們可以從它的作成方式來分類

01:06:39 - 01:06:42
從作成方式來分類的話,它可以分成三個

01:06:42 - 01:06:43
一個是單獨行為

01:06:47 - 01:06:48
那一個是契約行為

01:06:52 - 01:06:54
還有所謂的合同行為

01:06:54 - 01:07:01
那差別在於說,如果是單獨行為的話,它是單方意思表示

01:07:01 - 01:07:01
表示就會發生效力

01:07:02 - 01:07:05
那契約行為是雙方意思表示合致才會發生效力

01:07:06 - 01:07:10
合同行為是指意思表示一致而發生效力的法律行為

01:07:11 - 01:07:12
就它作成方法

01:07:12 - 01:07:16
單獨行為是我單方意思表示就發生效果

01:07:16 - 01:07:17
例如說拋棄

01:07:20 - 01:07:23
對不對,我單方面拋棄所有權的意思表示

01:07:23 - 01:07:26
就產生所有權消滅的效果

01:07:26 - 01:07:28
物權會因為拋棄而消滅嗎

01:07:28 - 01:07:29
所以我今天飲料喝完了

01:07:30 - 01:07:31
我把飲料丟到垃圾桶裡

01:07:32 - 01:07:35
我透過我的意思表示來拋棄我對飲料的所有權

01:07:35 - 01:07:38
這個拋棄是只要我單方有這個意識表示就夠了

01:07:39 - 01:07:40
不用其他人同意

01:07:40 - 01:07:44
也不用其他人跟我意思表示合致，我單獨就可以發生效果的

01:07:44 - 01:07:45
叫做單獨行為

01:07:46 - 01:07:49
那契約行為的話，它必須要雙方意思表示合致才會發生

01:07:50 - 01:07:51
所以說

01:07:51 - 01:07:55
像我們講到的買賣契約啦、贈與契約啦、租賃契約啊

01:07:56 - 01:07:58
它都是要意思表示合致才會發生效力

01:07:59 - 01:08:00
那還有一種就是無因

01:08:00 - 01:08:02
物權契約，這個是比較容易被忽略掉的。

01:08:03 - 01:08:05
我們講到說所有權的移轉，對不對？

01:08:05 - 01:08:07
我要把東西移轉給你。

01:08:07 - 01:08:08
一個巴掌拍不響。

01:08:08 - 01:08:11
我要移轉給你，你也要願意收下來啊，有沒有？

01:08:11 - 01:08:13
我要移轉你要收嘛。

01:08:13 - 01:08:16
所以它基本上是雙方有一個讓與合意。

01:08:16 - 01:08:18
這個讓與合意也是一種意識表示合致。

01:08:19 - 01:08:22
所以我要把汽車移轉給你，你願意取得汽車所有權。

01:08:23 - 01:08:26
我們兩個意思表示合致，產生移轉的效果。

01:08:26 - 01:08:30
所以說物權行為，也可能是一種契約行為。

01:08:30 - 01:08:33
物權行為，也可能是一種單獨行為。

01:08:33 - 01:08:34
例如拋棄。

01:08:34 - 01:08:37
所以你想物權行為跟債權行為。

01:08:37 - 01:08:39
那單獨行為跟契約行為，

01:08:39 - 01:08:41
其實是一體的兩面。

01:08:41 - 01:08:43
你今天在觀察一個事物的時候，

01:08:43 - 01:08:43
有沒有？

01:08:44 - 01:08:48
你今天一個人可能是超過50歲，也可能是未滿50歲。

01:08:49 - 01:08:51
然後你一個人也可能是男人，也可能是女人。

01:08:51 - 01:08:52
對不對？

01:08:52 - 01:08:54
所以說今天只是從不同的角度來觀察。

01:08:55 - 01:08:59
從年齡來觀察，從性別來觀察，從學歷來觀察，從職業來觀察。

01:08:59 - 01:09:03
你對每個人的觀察角度不一樣。

01:09:03 - 01:09:03
你可以把它貼上很多的標籤。

01:09:03 - 01:09:04
法律行為也是一樣。

01:09:04 - 01:09:10
你從做成的方法去判斷，它可能是單獨做成，也可能是意思表示合致做成。

01:09:10 - 01:09:15
你從法律效果來看，它可能是產生權利變動，也可能是發生債權債務。

01:09:15 - 01:09:17
也可能是發生身分關係。

01:09:17 - 01:09:19
所以它只是不同的角度去貼標籤而已。

01:09:20 - 01:09:22
並不是說債權行為就一定是契約。

01:09:26 - 01:09:28
債權行為也可能是單獨行為啊。

01:09:28 - 01:09:31
例如說我們在成立財團法人的時候。

01:09:31 - 01:09:33
我們做的捐助，有沒有？

01:09:33 - 01:09:37
今天我要捐助一個財團法人，通說認為它是一個債權行為。

01:09:37 - 01:09:42
它是發生這個財團法人的這個債權債務關係，然後接下來。

01:09:43 - 01:09:45
它會是一個單獨行為。

01:09:45 - 01:09:47
單方意思表示，它就發生效力。

01:09:48 - 01:09:51
所以債權行為也可能是單獨行為。

01:09:51 - 01:09:55
因為重點是在於它的效果是什麼，以及它如何做成。

01:09:55 - 01:09:58
物權行為當然也可能是契約行為。

01:09:58 - 01:10:00
物權行為也可能是契約。

01:10:00 - 01:10:01
契約行為

01:10:01 - 01:10:03
所以會有物權契約跟債權契約

01:10:03 - 01:10:07
那合同行為的話,主要就是說,大家的意思表示都一樣

01:10:07 - 01:10:13
所以我們一般在法律行為裡面,只要涉及到什麼決議

01:10:14 - 01:10:18
涉及到多數人同意的,那這個都是所謂的合同行為

01:10:19 - 01:10:23
像是我們要透過多數決,有沒有,透過多數決,來處分標的物

01:10:24 - 01:10:27
透過多數決來做成社團總會的決議

01:10:27 - 01:10:32
所以一般來講，只要出現決議的，就是大家的意思表示是一樣的，都同意，或者是都反對嘛

01:10:32 - 01:10:36
所以意思表示相同的，這個叫做合同行為

01:10:36 - 01:10:39
所以臺灣的用語跟中國不一樣

01:10:39 - 01:10:40
中國的合同就是契約

01:10:43 - 01:10:45
但我們的契約是契約，合同是合同

01:10:46 - 01:10:47
這兩個意義完全不同

01:10:47 - 01:10:53
因為其實在最近啊，因為可能隨著看中國偶像劇的人越來越多

01:10:53 - 01:10:59
那有時候真的會看到同學在這個考卷上面寫出買賣合同這樣的話

01:10:59 - 01:11:02
那這個用語基本上跟臺灣的用語完全不同

01:11:02 - 01:11:05
我們就是叫買賣契約,我們不會叫買賣合同

01:11:06 - 01:11:11
那將來各位在當律師的時候,就會發現很多當事人會在網路上下載契約的範本給你改

01:11:12 - 01:11:14
然後那個範本可能是下載到對岸的版本

01:11:14 - 01:11:15
租賃合同

01:11:15 - 01:11:17
那依照怎麼樣怎麼樣的，那你就改得很辛苦

01:11:17 - 01:11:19
記得錢要多收一點，那這個東西就是將來當律師的時候幫當事人寫合約

01:11:19 - 01:11:25
你會發現比改合約輕鬆很多，知道寫合約是你自己寫，你腦中一套架構，改的話是人家寫好給你改

01:11:25 - 01:11:32
有時候他網路上下載那個範本根本不能用，你要一句一句話跟他說為什麼要改，那個很累啊

01:11:33 - 01:11:34
所以有時候都會跟當事人講

01:11:34 - 01:11:39
寫一份合約，假設一萬塊好了，那改一份可能要收三萬塊，他說怎麼那麼貴，因為這個是改比寫還要辛苦啊。

01:11:40 - 01:11:46
他說我寫好給你改不行嗎？可以啊，只是比較貴啊，就看他怎麼樣去談啊。

01:11:46 - 01:11:50
好了，我們回到這個地方來，就是說，這個是法律行為的一個做成方法。

01:11:50 - 01:11:55
這是法律行為的一個做成方法，跟法律行為的效果，這個是不一樣的，那考試就會問你。

01:11:59 - 01:12:00
OK

01:12:00 - 01:12:00
就問你說

01:12:00 - 01:12:03
在這個法律關係底下,有幾個什麼行為

01:12:03 - 01:12:05
民總的這個選擇題都會這樣考,就給你一個一個故事

01:12:07 - 01:12:09
問你說這個故事裡面,有幾個單獨行為

01:12:10 - 01:12:11
有幾個準物權行為

01:12:11 - 01:12:13
有幾個契約行為

01:12:13 - 01:12:14
有幾個債權行為等等

備註：一試考點，一個故事，問幾個單獨行為、準物權行為、契約行為、債權行為...

01:12:15 - 01:12:19
那你就一定要能夠知道，每一個行為的定義，然後去做出一個判斷

01:12:19 - 01:12:23
這個是法律行為的作成，還有法律行為的效果，它的一個分類

01:12:24 - 01:12:29
那再來，我們來看到就是，法律行為跟準法律行為的不同

01:12:29 - 01:12:32
因為我們一般所講到的法律行為

01:12:46 - 01:12:49
我們一般講到的法律行為，跟準法律行為

01:12:50 - 01:12:52
它其實它的結構上是一樣的

01:12:52 - 01:12:53
什麼叫結構一樣？

01:12:53 - 01:12:55
它都是行為人

01:12:56 - 01:12:57
透過他的意思表示

01:13:01 - 01:13:02
來創造法律效果

01:13:05 - 01:13:06
行為人透過意思表示

01:13:07 - 01:13:09
來創造法律效果

01:13:10 - 01:13:14
所以如果你直接從這個角度來看，你會覺得這兩個是完全一樣的東西

01:13:15 - 01:13:17
這兩個其實我們根本分不出它有什麼樣的一個不同

01:13:18 - 01:13:21
那它最大的不同點其實是在法律效果的發生

01:13:22 - 01:13:25
如果是透過意思表示，直接創造法律效果的

01:13:26 - 01:13:27
這叫法律行為

01:13:27 - 01:13:30
所以法律行為的特色在於，這個效果

01:13:30 - 01:13:31
是當事人自己決定

01:13:32 - 01:13:34
例如說，我把一個東西交到你手上

01:13:35 - 01:13:37
我把這支手錶交到你手上

01:13:37 - 01:13:38
請問我到底是要賣你

01:13:39 - 01:13:40
還是要送你，還是要借你

01:13:41 - 01:13:42
還是要租你，還是要設定動產質權給你

01:13:44 - 01:13:45
還是是寄託，對不對

01:13:46 - 01:13:48
我們之間的法律關係，不可能單純就交付這個外觀去觀察

01:13:48 - 01:13:51
一定要看你內心的意識，我們才有辦法決定，所以這一種由內心的意思

01:13:51 - 01:13:57
來決定法律效果的，我們就會稱它叫做法律行為

01:14:00 - 01:14:02
好，所以法律行為的特色在於，

01:14:02 - 01:14:03
以意思表示為要素嘛，

01:14:03 - 01:14:06
然後對外產生法律效果的法律事實。

01:14:06 - 01:14:11
所以當事人的意思表示是決定這個法律效果的一個很重要的依據。

01:14:11 - 01:14:11
好,那再來呢,準法律行為是什麼?

01:14:14 - 01:14:16
當事人一樣有一個意思出來,

01:14:18 - 01:14:21
但這個意思它會去觸發法律的規定,

01:14:23 - 01:14:25
然後才會創造出法律的效果。

01:14:26 - 01:14:27
也就是說,

01:14:27 - 01:14:30
今天這個意思不會直接決定法律效果,

01:14:30 - 01:14:34
而是法律效果由法律事先幫你決定好。

01:14:34 - 01:14:36
所以你只要做意思就夠了,

01:14:36 - 01:14:38
你只要做出那個意思,

01:14:38 - 01:14:41
後面的效果法律幫你準備起來。

01:14:41 - 01:14:44
好，所以說我們一般講到的這一個準法律行為，

01:14:44 - 01:14:45
又可以分成三種。

01:14:45 - 01:14:48
好，第一種我們稱它叫做意思通知。

01:14:53 - 01:14:54
第二種，

01:14:54 - 01:14:56
我們稱它叫做觀念通知。

01:15:01 - 01:15:02
第三種叫做情感表示。

01:15:08 - 01:15:12
那意思通知的話是表達一定請求的意思。

01:15:13 - 01:15:16
而觀念通知是告知一定的事實,

01:15:17 - 01:15:20
那情感表示就是告知一定的情緒。

01:15:20 - 01:15:23
所以我們先從最簡單的情感表示開始講。

01:15:24 - 01:15:25
這個情感表示啊,

01:15:25 - 01:15:26
在我們的民法當中,

01:15:26 - 01:15:27
例如說,

01:15:27 - 01:15:30
民法的1145條第二項,

01:15:30 - 01:15:32
有一個叫做宥恕。

備註：特有名詞「宥恕」：指寬容、赦免，出自宋代文獻，常用於對過錯的體諒與放過。

01:15:33 - 01:15:37
那另外一個宥恕在民法的1053條也有,

01:15:37 - 01:15:38
所以我們在民法當中啊,

01:15:39 - 01:15:40
我們唯一的情感，

01:15:40 - 01:15:41
在民法裡面，

01:15:42 - 01:15:45
唯一會產生法律效果的情感是原諒。

01:15:46 - 01:15:47
開心不會有效果，

01:15:47 - 01:15:48
生氣不會有效果。

01:15:48 - 01:15:49
難過不會有效果,

01:15:49 - 01:15:50
但原諒會有效果,

01:15:51 - 01:15:52
但你的原諒的意思,

01:15:53 - 01:15:54
它沒有辦法自己決定效果,

01:15:55 - 01:15:57
而是原諒觸發了法律規定產生效果,

01:15:57 - 01:15:58
例如說,

01:15:59 - 01:16:00
另一半外遇了。

01:16:01 - 01:16:04
當事人就講啊,我的另一半外遇了,我要跟他離婚。

01:16:05 - 01:16:08
我要跟他離婚,這時候你當律師,你要問他一個問題。

01:16:08 - 01:16:10
你有原諒過他嗎?

01:16:11 - 01:16:13
原諒他之後會產生什麼效果?

01:16:13 - 01:16:17
依照1053條的規定，你又告他之後就不能再離婚了。

01:16:17 - 01:16:22
所以是很重要的一個點就是，你想跟他離婚可以，但你千萬不能原諒他。

01:16:22 - 01:16:26
你說我只是原諒，但我沒有要怎麼樣，我沒有要不離婚啊。

01:16:27 - 01:16:30
有些人是這樣講啊，他說我只是原諒他，但我還是想離婚。

01:16:30 - 01:16:36
不行,因為你的原諒觸動了法律規定,而產生不能離婚的效果,這叫準法律行為。

01:16:37 - 01:16:41
也就是透過你的意思去觸發法條,然後去產生效果。

01:16:41 - 01:16:44
那我們再來像是1145條的第二項,有沒有?

01:16:44 - 01:16:46
今天假設有一個人隱匿遺囑。

01:16:47 - 01:16:49
今天假設這個人隱匿遺囑,他會喪失繼承權。

01:16:50 - 01:16:54
但只要遺囑人原諒他，他的繼承權就會復活，有沒有？

01:16:54 - 01:16:58
在法律上就是我只是原諒他，那為什麼他就會有繼承權？

01:16:58 - 01:17:02
因為你的原諒觸發了法律規定，而產生這個效果。

01:17:02 - 01:17:06
所以像民法的1053條、1145條第二項，這個又訴，它只是一個情感。

01:17:08 - 01:17:10
但這個情感卻能產生效果，這個叫準法律行為。

01:17:11 - 01:17:16
所以準法律行為跟一般的我們所說的法律行為是不一樣的。

01:17:17 - 01:17:22
法律行為是效果自己決定，而準法律效果是由法律幫你決定。

01:17:22 - 01:17:24
但是它的觸發的方式相同。

01:17:25 - 01:17:28
法律行為靠意思表示，準法律行為也必須要靠意思表示。

01:17:29 - 01:17:30
那它跟什麼不一樣？

01:17:30 - 01:17:35
他跟所謂的事實行為，或者叫做非表示行為不同。

01:17:36 - 01:17:40
我們在這裡要注意到，非表示行為又叫做事實行為。

01:17:42 - 01:17:44
如果我們要來畫圖的話。

01:17:44 - 01:17:48
這個事實行為的圖啊，它其實是長這個樣子。

01:17:48 - 01:17:51
它是行為，然後直接產生效果。

01:17:51 - 01:17:52
它不用假意表示。

01:17:53 - 01:17:58
所以如果說今天題目裡面,他問你準法律行為跟事實行為有什麼不同?

01:17:58 - 01:18:00
其實準法律行為。

01:18:00 - 01:18:00
還是需要意思的

01:18:01 - 01:18:02
主觀要出來

01:18:02 - 01:18:04
準法律行為要有主觀的意思

01:18:04 - 01:18:06
而客觀上面

01:18:06 - 01:18:10
這個事實行為，你只要有客觀的行為存在就夠了

01:18:10 - 01:18:11
他不管你主觀在想什麼

01:18:12 - 01:18:13
他不用管你主觀在想什麼

01:18:13 - 01:18:15
簡單來講,只要你做就有效果

01:18:16 - 01:18:18
只要你做就有效果的叫做事實行為

01:18:18 - 01:18:21
例如民法811條的添附、814條的加工

01:18:23 - 01:18:25
這個都是考試有出現過的例子

01:18:25 - 01:18:29
有沒有,他告訴你某甲把乙的石頭刻成雕像

01:18:29 - 01:18:29
對

01:18:30 - 01:18:32
某甲把乙的石頭刻成雕像

01:18:32 - 01:18:35
他不用有取得所有權的意思表示

01:18:35 - 01:18:41
他依照814條,只要加工以後的藝術品,價值比原本的石頭還要高

01:18:41 - 01:18:43
你就會自然而然取得所有權

01:18:44 - 01:18:46
做就有效果，想什麼並不重要

01:18:46 - 01:18:48
那我們去做這個分類的目標是什麼

01:18:48 - 01:18:50
為什麼要這樣分類

01:18:50 - 01:18:54
因為考試會問你，如果他是一個無行為能力人，他可以做什麼

01:18:54 - 01:18:57
一個無行為能力人依照75條的規定，意思表示無效

01:18:58 - 01:19:02
所以需要意思表示的，無行為能力人都不能做

01:19:02 - 01:19:02
哦

01:19:02 - 01:19:05
需要意思表示的，無行為能力人都沒辦法做

01:19:05 - 01:19:08
那不需要意思表示的事實行為

01:19:08 - 01:19:11
其實無行為能力人可以做

01:19:11 - 01:19:12
並且一樣可以發生效果

01:19:12 - 01:19:14
所以無主物先佔,有沒有

01:19:14 - 01:19:15
那個民法802條,無主物先佔

01:19:16 - 01:19:19
因為他是一個事實行為,所以說

01:19:19 - 01:19:23
無行為能力人,也可以透過無主物先佔來取得所有權

01:19:24 - 01:19:28
但是你講到的這些所謂的準法律行為或法律行為

01:19:28 - 01:19:32
他都是需要意思表示的

01:19:32 - 01:19:33
所以

01:19:33 - 01:19:35
無行為能力人通常是沒有辦法

01:19:36 - 01:19:39
但這邊因為講到這個觀念，所以我還是必須要再進一步的

01:19:39 - 01:19:43
去講一件事情就說，因為我們剛剛所提的例子

01:19:43 - 01:19:43
這個

01:19:43 - 01:19:44
宥恕啊

01:19:45 - 01:19:48
這個1145條第二項的宥恕，跟1053條離婚的宥恕

01:19:48 - 01:19:49
他是身分行為

01:19:49 - 01:19:54
所以這個身分行為一般來講，跟無行為能力人沒有直接的關係

01:19:54 - 01:19:59
所以今天假設是無行為能力人表達意願，可不可以？可以

01:20:00 - 01:20:05
只要他有意思能力就夠了，也就是說身分行為看的是意思能力

01:20:05 - 01:20:14
所以在這裡，我們還是在講的時候講得精準一點就說，今天無行為能力人，我們在這裡討論的，主要還是以財產行為為準

01:20:14 - 01:20:18
那只是因為在準法律行為當中，有一個叫做意思表示

01:20:18 - 01:20:21
那情感表示就是要素，它同時在身分法裡面

01:20:21 - 01:20:24
所以在舉例上面，只好舉身分法為例

01:20:24 - 01:20:27
不然的話應該是用財產法來理解會比較正確

01:20:27 - 01:20:29
好，再來呢，意思通知

01:20:30 - 01:20:31
我們一般講的就是催告

01:20:33 - 01:20:35
只要涉及到催告這兩個字

01:20:36 - 01:20:38
它就是告知一定的請求

01:20:39 - 01:20:42
而這個請求的告知，它會產生一定的效果

01:20:42 - 01:20:45
而這個效果都是什麼，法律幫你準備好的

01:20:46 - 01:20:48
這個效果都法律幫你準備好的

01:20:48 - 01:20:50
例如說對方不還錢

01:20:51 - 01:20:52
你催告他可以幹嘛

01:20:53 - 01:20:58
對，今天假設啊，你們兩個人訂立了一個消費借貸契約

01:20:58 - 01:21:00
你們兩個訂一個消費借貸契約

01:21:00 - 01:21:03
然後這個消費借貸契約沒有訂清償期

01:21:03 - 01:21:06
這個消費借貸契約沒有訂清償期

01:21:06 - 01:21:08
那你現在催告他會發生什麼效果

01:21:09 - 01:21:14
你這個催告,依照229條的規定,會讓他產生遲延的效果

01:21:15 - 01:21:17
那如果他可歸責,他就要付你遲延利息

01:21:18 - 01:21:20
這些效果都是法律規定好的

01:21:20 - 01:21:21
不是你決定的

01:21:21 - 01:21:23
是法律幫你決定好的

01:21:23 - 01:21:25
又例如說他欠你錢，然後都不還，你催告他

01:21:26 - 01:21:27
發生請求的效果，請求就會讓時效中斷

01:21:30 - 01:21:32
這個時效中斷是你講的嗎？不是，是法律說的

01:21:32 - 01:21:34
有沒有，所以你可以發現到說

01:21:34 - 01:21:38
在法律上當事人做了一個意思表示的表達

01:21:40 - 01:21:43
然後去觸發一定的法律規定而產生效果的

01:21:44 - 01:21:46
這個我們會稱它叫做準法律行為

01:21:47 - 01:21:50
準法律行為就是你主觀要有意思，但是你沒辦法決定效果

01:21:51 - 01:21:53
所以它的差別跟法律行為還是有在

01:21:54 - 01:21:56
那再來我們講的觀念通知

01:21:56 - 01:21:58
一般來講就是一個事實的告知

01:21:59 - 01:22:00
那這個事實的告知裡

01:22:00 - 01:22:00
有什麼？

01:22:01 - 01:22:02
例如說像這個

01:22:03 - 01:22:03
我隨便舉個例子好了

01:22:04 - 01:22:05
426之2的第二項。

01:22:06 - 01:22:07
優先承買權的通知。

01:22:08 - 01:22:10
今天假設租用基地建築房屋

01:22:10 - 01:22:12
那地主要賣土地了。

01:22:12 - 01:22:13
地主要賣土地了，

01:22:14 - 01:22:16
這時候他就依法通知承租人。

01:22:17 - 01:22:20
那承租人在收到這個通知之後會產生什麼效果？

01:22:20 - 01:22:21
法律規定好了。

01:22:21 - 01:22:23
十天內不回覆就視為放棄，

01:22:23 - 01:22:24
對不對？

01:22:24 - 01:22:25
就等於說我通知你，

01:22:26 - 01:22:26
這是我的意思，

01:22:27 - 01:22:28
那會產生什麼效果？

01:22:28 - 01:22:28
法律決定，

01:22:29 - 01:22:29
跟我無關。

01:22:30 - 01:22:31
所以我們一般來講就是說，

01:22:31 - 01:22:33
今天像是股東會的開會通知，

01:22:34 - 01:22:36
或者像是什麼優先承買權的通知。

01:22:36 - 01:22:39
就是法條裡面他要求你要先通知對方的

01:22:40 - 01:22:41
那如果你不通知會怎樣

01:22:42 - 01:22:42
通知了會怎樣

01:22:43 - 01:22:44
那個效果都幫你準備好的

01:22:45 - 01:22:46
這個叫做觀念通知。

01:22:47 - 01:22:48
所以我們一般來講,

01:22:48 - 01:22:49
像是涉及到催告的,

01:22:50 - 01:22:52
涉及到一定事實的告知的,

01:22:52 - 01:22:54
涉及到一定感情表示的,

01:22:54 - 01:22:57
這還是需要你當事人主觀上有一個意思存在

01:22:57 - 01:22:58
但這個意思，

01:22:59 - 01:23:29
不會直接決定

01:23:29 - 01:23:40
效果

01:23:40 - 01:23:43
那個效果必須要藉由法律規定來認定，

01:23:44 - 01:23:45
來法律規定來發生，

01:23:46 - 01:23:47
這個就叫做準法律行為。

01:23:48 - 01:23:51
所以準法律行為跟法律行為其實是一個完全不一樣的東西。

01:23:51 - 01:23:52
好,

01:23:52 - 01:23:56
那這個是有關於法律行為的定義跟法律行為的分類。

01:23:56 - 01:23:59
那接下來我們就來看到法律行為的要件,

01:23:59 - 01:24:00
還有法律行為的效果。

01:24:00 - 01:24:02
可能接下來講到民法的七八,七九

01:24:02 - 01:24:05
對不對,在介紹限制行為能力人所做的法律行為效力

01:24:05 - 01:24:07
民法78條叫做單獨行為

01:24:07 - 01:24:09
79條叫做契約行為

01:24:09 - 01:24:12
我們就會把單獨跟契約的概念再介紹一遍

01:24:12 - 01:24:15
所以說我們在這邊我不希望停留太久

01:24:15 - 01:24:21
因為有些時候在這裡，甚至有些教科書還告訴你說

01:24:21 - 01:24:24
法律行為分成債權行為跟物權行為

01:24:25 - 01:24:27
那債權行為是有因行為

01:24:27 - 01:24:29
物權行為是無因行為

01:24:29 - 01:24:30
然後就開始

01:24:30 - 01:24:30
來介紹物權行為

01:24:30 - 01:24:33
的有因性跟無因性

01:24:33 - 01:24:35
那就是講下去我覺得會有點開

01:24:35 - 01:24:40
所以說我這裡我基本上會先介紹基本分類架構

01:24:41 - 01:24:44
然後接下來我們真的講到物權行為的時候

01:24:44 - 01:24:47
我們再來聊什麼叫做無因性，什麼叫做獨立性

01:24:47 - 01:24:50
這樣你會一個具體的案例可以帶入

01:24:50 - 01:24:54
不會覺得那麼抽象

01:24:54 - 01:24:54
好

01:24:54 - 01:24:57
那再來就是法律行為的成立跟生效

01:24:58 - 01:25:00
那其實這是兩個不同的層次問題

01:25:00 - 01:25:02
我們講到的成立要件

01:25:02 - 01:25:04
你可以把它理解成是不是

01:25:05 - 01:25:07
這是不是一個法律行為

01:25:07 - 01:25:09
成立要件是在決定是不是

01:25:09 - 01:25:12
而生效要件是在決定有沒有效

01:25:12 - 01:25:14
這是兩個不同的層次

01:25:14 - 01:25:16
所以這是法律行為嗎

01:25:16 - 01:25:19
你要檢驗的是他有沒有該當成立要件

01:25:19 - 01:25:21
再來，這是有效的法律行為嗎

01:25:22 - 01:25:24
你要看他有沒有符合生效要件

01:25:24 - 01:25:31
那當然王澤鑑老師的書上，他是承襲自他的這個指導教授的見解

01:25:31 - 01:25:35
他們是認為說成立跟生效其實區分實益不大

01:25:35 - 01:25:37
所以不見得說一定要分那麼細

01:25:38 - 01:25:41
但是一般來講，我們還是會把成立跟生效

01:25:41 - 01:25:43
把它分開來看

01:25:43 - 01:25:46
因為成立是不是的問題

01:25:46 - 01:25:47
那生效的話

01:25:47 - 01:25:49
是有沒有效的問題

01:25:49 - 01:25:50
那個層次不一樣

01:25:50 - 01:25:54
你必須先是一個法律行為

01:25:54 - 01:25:54
對不對

01:25:54 - 01:25:56
你必須先是法律行為

01:25:56 - 01:25:59
你才會是一個有效的法律行為

01:25:59 - 01:26:00
那你也必須要先是法律行為

01:26:00 - 01:26:00
在考試上，一個法律行為到底是不成立還是無效，這個區分實益不大，但是在邏輯上面，這個其實它還是有它的區分價值在。

01:26:08 - 01:26:10
那法律行為的成立要件，我們又可以再把它分成一般的成立要件，跟特別成立要件。

01:26:18 - 01:26:21
那其中在一般的成立要件上有三個部分，也就是說，你要作為一個法律行為，最基本的三個要素，你要有人。

01:26:32 - 01:26:37
你要有意思表示，你要有標的，就夠了。

01:26:40 - 01:26:48
也就是說，今天只要有人有意思表示，有標的，這就是一個法律行為。

01:26:48 - 01:26:51
至於說是不是有效的法律行為，那是下一個層次。

01:26:52 - 01:26:58
所以雖然他是人，但他無行為能力，就可能導致法律行為無效，但你不會說他不是法律行為。

01:26:58 - 01:27:01
例如說兩個五歲的小孩，訂立買賣契約，有沒有？

01:27:01 - 01:27:04
兩個五歲的小孩訂立買賣契約，這是一個法律行為嗎？

01:27:04 - 01:27:05
是，但它有效嗎？

01:27:06 - 01:27:07
無效，有沒有？

01:27:07 - 01:27:08
邏輯上是這樣，你不會說兩個小孩訂立的買賣契約不是買賣契約。

01:27:12 - 01:27:15
兩個小孩訂立的買賣契約不是法律行為，我們不會這樣說。

01:27:15 - 01:27:21
我們會說這兩個小孩子，他們訂立了一個契約，這個契約是法律行為，但是它無效。

01:27:22 - 01:27:24
不會說它不是法律行為，可是如果是人跟狗的約定，

01:27:27 - 01:27:28
這就不是法律行為了。

01:27:28 - 01:27:32
我今天跟我的狗約定說，晚上帶牠去散步，我晚上回家的時候太晚了，沒帶牠去散步。

01:27:34 - 01:27:35
牠告我債務不履行嗎？

01:27:35 - 01:27:36
不會嘛。

01:27:36 - 01:27:40
因為法律行為就是人跟人之間,才有辦法創造的效果,那人跟狗之間的約定,

01:27:42 - 01:27:44
他就只是個一般的約定,那就不叫做所謂的法律行為。

01:27:46 - 01:27:48
所以法律行為本身一定要有人的存在,再來,意思表示也是很重要的。

01:27:52 - 01:27:56
也就是你要怎麼樣,有想要產生法律效果的意思存在。

01:27:56 - 01:28:00
那我們一般來說你要產生法律效果,你心裡面要有靈犀

01:28:00 - 01:28:02
有雙方受法律效果拘束的意思，這個意思表示有沒有效，其次，但至少要有，所以如果說連這個產生法律效果的意思都不存在，也不配叫做法律行為，也不能叫做法律行為，它根本不是。

01:28:15 - 01:28:20
我們舉一個簡單的例子，例如說，今天下課的時候，你朋友要來接你。

01:28:20 - 01:28:23
可能就下課的時候你朋友說，你等下去哪裡，等下去校門口。

01:28:23 - 01:28:29
好啊，那我順路去接你，那我今天幾點幾分，一點半的時候，在那個保成樓下等你，說好。

01:28:29 - 01:28:31
結果一點半到了，他沒來，怎麼辦？

01:28:33 - 01:28:34
你告他債務不履行嗎？

01:28:35 - 01:28:40
他忘記了，他今天已經先去學校了，他跟你說不好意思，我今天不過去了，你會告他嗎？

01:28:40 - 01:28:41
不會啊。

01:28:42 - 01:28:50
可是如果今天是另外一個情況，你約了機場接送，等一下你要去桃園機場，你約了機場接送，時間到了還沒出現。

01:28:50 - 01:28:51
我已經告了嘛。

01:28:51 - 01:28:53
我已經覺得說他違約了嘛，對不對？

01:28:53 - 01:28:55
我去看看到底什麼違約金可以去請求了啊。

01:28:55 - 01:28:57
所以實際上為什麼會有這麼大的一個差別？

01:28:58 - 01:29:00
一樣都是說好要載我。

01:29:01 - 01:29:03
那為什麼一個他沒來就算了？

01:29:03 - 01:29:05
一個他沒來，你會覺得他是違約。

01:29:05 - 01:29:08
因為你們有沒有這樣子法律意思存在，這很重要。

01:29:09 - 01:29:13
也就是你主觀上，你有沒有想要讓這件事情產生法律效果？

01:29:13 - 01:29:16
你有沒有想要讓這件事情發生所謂的拘束力？

01:29:16 - 01:29:20
你有沒有想要讓你們雙方受到這個效果的約束？

01:29:20 - 01:29:22
所以這個主觀上這樣的一個意思，

01:29:22 - 01:29:25
就是我們所說的法律行為的第二要素，

01:29:25 - 01:29:27
你要有這樣的意思表示存在，

01:29:27 - 01:29:29
這個才有可能是一個法律行為。

01:29:30 - 01:29:33
如果只是一般日常生活中的約定，晚上幾點來打球，

01:29:33 - 01:29:38
這種日常生活中的約定，他沒有那個意思存在的時候，根本不會叫做法律行為。

01:29:38 - 01:29:40
所以說在這裡，你要知道法律行為在定義上，

01:29:41 - 01:29:45
他除了有人以外，也要有發生法律效果的意識存在，再來就是要標的。

01:29:48 - 01:29:52
你要有一個內容存在，才有辦法去怎麼樣，決定要如何履行，來如何滿足。

01:29:53 - 01:29:57
所以說雙方當事人，他們的約定裡面是沒有內容的，

01:29:57 - 01:29:59
他們的約定是沒有內容的，

01:30:00 - 01:30:02
在這個情況底下，我們就沒有辦法去執行，

01:30:02 - 01:30:05
這時候就也不能叫做一個法律行為。

01:30:05 - 01:30:07
例如說我答應你，我送你一個東西，

01:30:08 - 01:30:10
我們之間有成立契約嗎？

01:30:10 - 01:30:12
有沒有，我說我送你一個東西喔，

01:30:13 - 01:30:15
我們之間的契約有沒有成立？

01:30:15 - 01:30:17
我們這個約定是一個法律行為嗎？

01:30:17 - 01:30:18
不是，

01:30:18 - 01:30:20
因為什麼叫做一個東西？

01:30:20 - 01:30:22
這一個東西如果無法特定，

01:30:22 - 01:30:24
我們根本不知道這是什麼啊！

01:30:24 - 01:30:27
所以我今天送你一個驚喜，這個驚喜就是什麼都沒有啊！

01:30:27 - 01:30:29
那這個東西一點意義都沒有吧。

01:30:29 - 01:30:33
所以在法律上我們的想法就是，你必須有個標的物存在，

01:30:33 - 01:30:36
要有一個當事人要幹嘛的一個標的，

01:30:36 - 01:30:38
這個標的可以是一個物，可以是一個權利，

01:30:39 - 01:30:41
也可以是一個勞務的給付，隨便，至少要有。

01:30:41 - 01:30:45
所以只要你有三個東西，有人、有意思表示、有標的

01:30:45 - 01:30:47
就有機會成為一個法律行為。

01:30:49 - 01:30:52
如果缺少其中一個，就不是法律行為。

01:30:52 - 01:30:53
所以這是第一個部分。

01:30:54 - 01:30:58
你今天法律行為的成立要件上，必須要有人意思表示跟標的。

01:30:58 - 01:31:01
再來我們講到特別成立要件。

01:31:02 - 01:31:03
這裡所謂的特別成立要件，

01:31:04 - 01:31:08
當然指的就是並非所有的法律行為都需要的。

01:31:09 - 01:31:10
不是每一個法律行為都需要。

01:31:11 - 01:31:13
只有特定的法律行為需要

01:31:13 - 01:31:16
那這個就是要式行為跟要物行為的問題。

01:31:17 - 01:31:20
好，那我們首先來看到要式跟要物。

01:31:21 - 01:31:23
那要式行為的話，又分兩個部分，

01:31:24 - 01:31:26
一個叫做法定要式

01:31:26 - 01:31:29
一個叫做約定要式。

01:31:31 - 01:31:33
那法定要式違反的效果，

01:31:35 - 01:31:37
在民法的73條。

01:31:38 - 01:31:42
然後再來約定要式違反的效果，在民法的166之一。

01:31:42 - 01:31:43
好，那我們就來看一下。

01:31:44 - 01:31:47
這個地方，不是166之一。

01:31:48 - 01:31:49
好，那什麼叫做法定要式？

01:31:50 - 01:31:54
法定要式者是法律所要求的一定方式。

01:31:54 - 01:31:58
他就告訴你說法律行為如果沒有依照法定方式做成者，

01:31:58 - 01:31:59
這個行為

01:32:00 - 01:32:00
怎麼樣？

01:32:01 - 01:32:03
73條的用語是無效。

01:32:07 - 01:32:09
73條的用語是無效。

01:32:09 - 01:32:15
所以像邱聰智老師、林誠二老師就說應該要修法把它改成不成立。

01:32:15 - 01:32:16
這個才符合體系嘛。

01:32:16 - 01:32:21
因為有關於法律行為要以什麼樣的方式做成，那個是它的成立要件。

01:32:22 - 01:32:25
譬如說如果我今天跟你訂立一個買賣契約。

01:32:25 - 01:32:27
買賣契約不用書面。

01:32:27 - 01:32:29
我跟你訂立一個終身定期金契約好了。

01:32:29 - 01:32:29
有沒有？

01:32:30 - 01:32:34
我跟你訂立一個終身定期金契約，而這個契約要以書面的方式做成。

01:32:34 - 01:32:38
所以代表說我們如果只是用口頭的話，它根本不是這樣的契約。

01:32:39 - 01:32:42
所以它根本不成立一個法律行為，而不是無效的問題。

01:32:42 - 01:32:44
而是根本不成立的問題。

01:32:44 - 01:32:47
那王澤鑑老師的想法就是沒有必要分那麼細。

01:32:47 - 01:32:51
反正無效跟不成立在這裡都一樣，就是不會發生效果。

01:32:51 - 01:32:54
所以說這個條文在考試上怎麼操作，簡單來說。

01:32:55 - 01:32:56
如果你考的是國考。

01:32:57 - 01:32:59
你考的是國考，尤其是一試，一定選法條。

備註：一試考點=>口頭的話，它根本不是這樣的契約，法條說無效就是無效，直接引用73條說他無效。73:法律行為如果違反法定方式者無效。

01:33:00 - 01:33:00
法條。

01:33:00 - 01:33:03
法條說無效就是無效,你不要想那麼多。

01:33:03 - 01:33:05
但如果你是考研究所的話。

01:33:05 - 01:33:15
你可以把學說對於成立要件,還有生效要件的區別,跟73條到底在定位上應該是成立要件還是生效要件的批評帶出來講。

01:33:15 - 01:33:20
但如果說是考國考,你直接引用73條說他無效,不會有人說你錯。

01:33:20 - 01:33:22
因為法條是這樣規定的,所以說民法73條是針對說。

01:33:25 - 01:33:29
今天如果法律行為違反法定方式者。

01:33:30 - 01:33:32
法律行為如果違反法定方式者，無效。

01:33:32 - 01:33:35
這個是民法73條的規定。

01:33:35 - 01:33:37
那約定方式違反了。

01:33:38 - 01:33:40
那約定方式指的是法律沒有要求。

01:33:41 - 01:33:42
是我們自己想要的。

01:33:42 - 01:33:43
例如說。

01:33:43 - 01:33:45
我們兩個人訂立一個租約。

01:33:46 - 01:33:50
然後我們就想說，因為民法針對租賃契約是不要式行為。

01:33:50 - 01:33:53
所以一般來講，這個租約他不以書面為必要。

01:33:53 - 01:33:57
可是我們為求慎重說,這個租約我們一定要白紙黑字寫下來。

01:33:58 - 01:34:00
那我們今天如果沒有用白紙黑字寫下來。

01:34:00 - 01:34:04
依照民法166條的規定,它是推定不成立,有沒有發現,它的用語就對了哦

01:34:06 - 01:34:15
它是說,今天這個當事人,他必須要依照一定的法律方式,當事人如果約定,用一定方式來做成法律行為,如果沒有按照這個一定方式來做的話,那這個時候是推定不成立,它不是講無效

01:34:22 - 01:34:24
所以你可以注意到就是說,

01:34:24 - 01:34:27
在我們的這個法律規定裡面,

01:34:27 - 01:34:29
在我們的法律規定裡面,

01:34:29 - 01:34:33
其實也是有意思到成立跟生效是不同要件的條文

01:34:34 - 01:34:37
所以說在這裡你要去注意到就是說，

01:34:37 - 01:34:39
如果今天是法定方式的違反，

01:34:39 - 01:34:41
那因為民法73條的關係，

01:34:41 - 01:34:44
所以說你在考試上你寫它無效不會錯

01:34:45 - 01:34:47
但其他如果沒有像這個73條的

01:34:47 - 01:34:50
明文規定，那你在寫的時候，

01:34:50 - 01:34:52
其實你可以去注意到，

01:34:52 - 01:34:54
你還是要用這個成立這兩個字

01:34:54 - 01:34:55
會比較適合

01:34:55 - 01:35:01
因為畢竟在法律上面，我們會認為說那個成立要件跟生效要件，其實還是不一樣的東西

01:35:02 - 01:35:11
所以你可以看到像是那個民法的166條，有沒有，你可以看一下這個條文，在民法166條裡面，他就直接告訴你說，這個當事人約定，他們的這個契約要以一定方式來做成

01:35:15 - 01:35:20
那如果沒有依照這樣的方式來做成的話，這個契約他是講推定不成立

01:35:21 - 01:35:23
他不是用推定無效，他是用推定不成立

01:35:23 - 01:35:31
所以很明顯的他有意思到，這個一定方式，它是一個成立要件，而不是一個生效要件，有沒有

01:35:32 - 01:35:35
這個就是我們在看條文的時候，可以去注意到這個細節

01:35:35 - 01:35:39
那73條的話，這個倒是比較值得被批評的一個地方

01:35:40 - 01:35:42
畢竟它跟我們的體系其實不合

01:35:42 - 01:35:43
我們前面講的是成立,有沒有

01:35:44 - 01:35:45
我們前面這個地方講是成立,但它的法律效果卻是生效

01:35:47 - 01:35:50
所以學者會覺得這個地方,在體繫上確實是有值得檢討的部分

01:35:52 - 01:35:54
那再來要物行為,這個要物行為的話,指的是說,以交付一定的標的

01:36:00 - 01:36:06
或者是移轉一定的這個權利,來作為法律行為的成立要件

01:36:06 - 01:36:09
那我們在這裡就講

01:36:09 - 01:36:09
借貸就好了

01:36:10 - 01:36:12
民法的464跟民法的474

01:36:14 - 01:36:15
這兩個條文

01:36:16 - 01:36:19
基本上都是非常典型的要物行為

01:36:19 - 01:36:23
他都是以交付一定的標的物，來作為成立要件

01:36:24 - 01:36:26
好，所以，我們這邊來舉一個例子

01:36:27 - 01:36:28
甲跟乙借錢

01:36:35 - 01:36:37
假設說題目告訴你，甲跟乙借100萬

01:36:40 - 01:36:41
對，甲跟乙借100萬

01:36:42 - 01:36:45
這是一個單務契約還是雙務契約？

01:36:45 - 01:36:49
也就是說，請問在這個契約當中誰有義務？

01:36:50 - 01:36:51
它是單務還是雙務？

01:36:55 - 01:36:56
我們的法律規定要怎麼去看？

01:36:57 - 01:37:00
有沒有，你想想看喔，我跟你借錢，那下一個動作？

01:37:00 - 01:37:00
什麼呢？

01:37:01 - 01:37:03
我跟你借了100萬，你答應了。

01:37:03 - 01:37:05
下一個動作是你會匯錢給我嗎？

01:37:06 - 01:37:06
對不對？

01:37:07 - 01:37:09
那你匯錢給我之後，那我就會還錢給你嘛。

01:37:10 - 01:37:12
所以在這裡我們要想一件事情

01:37:13 - 01:37:14
這兩個箭頭

01:37:14 - 01:37:14
都是義務嗎

01:37:16 - 01:37:17
這兩個箭頭

01:37:17 - 01:37:18
都是義務嗎

01:37:18 - 01:37:19
還錢是義務，這沒有問題

01:37:20 - 01:37:22
好，今天你借我錢，我要還你錢

01:37:22 - 01:37:24
這個還錢它是一個法律上的義務，這沒有問題

01:37:25 - 01:37:27
那我現在把錢借給你

01:37:29 - 01:37:30
這個借錢的性質是什麼

01:37:31 - 01:37:33
這個借錢是契約的義務

01:37:34 - 01:37:36
還是借錢是契約的成立要件

01:37:36 - 01:37:38
那你要怎麼看出來,看法條

01:37:38 - 01:37:40
你看民法的474條,學會看法條

01:37:42 - 01:37:46
你看哦,民法的474,他那個「而約定」這三個字在哪裡

01:37:47 - 01:37:48
去找那個位置

01:37:48 - 01:37:51
你看民法474條，針對這個消費借貸的定義

01:37:51 - 01:37:52
他就說，稱消費借貸者

01:37:53 - 01:37:59
為當事人一方移轉金錢或其他代替物之所有權於他方，而約定

01:37:59 - 01:37:59
他

01:38:00 - 01:38:02
他方以種類、品質、數量相同之物返還的契約

01:38:03 - 01:38:05
那約定後面的才叫做義務嘛

01:38:06 - 01:38:08
有沒有約定後面才叫做義務嘛

01:38:08 - 01:38:09
我們約定要做什麼嘛

01:38:09 - 01:38:11
所以返還是約定的義務

01:38:12 - 01:38:12
那前面呢

01:38:13 - 01:38:15
前面是契約的成立要件

01:38:15 - 01:38:23
所以消費借貸的話，當事人一方移轉金錢或其他代替物的所有權於他方而成立的契約

01:38:23 - 01:38:25
所以你必須怎麼樣，先做這件事情

01:38:26 - 01:38:28
因此在這個圖裡面，我們可以看到

01:38:28 - 01:38:29
第一個

01:38:29 - 01:38:30
這個甲乙

01:38:31 - 01:38:33
如果他們只是單純約定說借100萬

01:38:34 - 01:38:36
他不會發生消費借貸的效果

01:38:36 - 01:38:38
頂多是消費借貸的預約

01:38:39 - 01:38:40
你不會說他是契約

01:38:40 - 01:38:40
好

01:38:40 - 01:38:47
所以在這種情況底下,甲約定好說,我借100萬,這個約定,他不會產生契約的效果

01:38:47 - 01:38:53
那接下來呢,當乙把錢借給甲的時候,那這個消費借貸契約才會成立

01:38:55 - 01:38:56
也就是借錢

01:38:56 - 01:39:00
我真的把錢借給你了，我真的把錢匯給你了

01:39:01 - 01:39:03
這個動作，他才是契約的成立要件

01:39:03 - 01:39:06
而還錢在法律上，這個叫做義務

01:39:07 - 01:39:10
因此消費借貸契約，它是一個單務契約

01:39:10 - 01:39:12
它不會是雙務契約

01:39:12 - 01:39:17
因為甲把錢還給乙，是這個契約裡面唯一的義務

01:39:17 - 01:39:21
而乙把錢交給甲，不是義務，是成立要件

01:39:21 - 01:39:24
所以說從法條約定的位置就可以看到

01:39:25 - 01:39:27
前面做的是為了讓契約成立

01:39:27 - 01:39:29
後面做的是契約成立後的義務嘛

01:39:30 - 01:39:33
所以我今天把錢交給你，那個時候契約會成立

01:39:33 - 01:39:35
那因為成立才發生義務

01:39:36 - 01:39:39
所以說消費借貸契約是一個單務契約

01:39:39 - 01:39:39
好

01:39:39 - 01:39:45
那我們在這個地方就來補充一個，我覺得還蠻有趣的一個考點

01:39:46 - 01:39:47
這考點不是說什麼爭點

01:39:47 - 01:39:48
而是選擇題裡面喔

01:39:49 - 01:39:50
他就問你說

01:39:50 - 01:39:52
這個契約啊，我們可以把它分成

01:39:53 - 01:39:53
單務契約

01:39:56 - 01:39:57
雙務契約

01:40:01 - 01:40:01
然後再來,

01:40:01 - 01:40:04
又有所謂的有償契約,

01:40:06 - 01:40:08
跟無償契約。

01:40:11 - 01:40:12
那這裡面,

01:40:15 - 01:40:16
有哪一個，

01:40:16 - 01:40:17
或者是哪兩個，

01:40:18 - 01:40:20
是不可能存在的？

01:40:21 - 01:40:22
他就問你說，

01:40:22 - 01:40:24
單務契約必為有償對嗎？

01:40:25 - 01:40:27
單務契約必為無償對嗎?

01:40:28 - 01:40:31
所以單務的契約必為無償,

01:40:31 - 01:40:33
所以不存在單務有償。

01:40:34 - 01:40:35
那他會就問你說,

01:40:35 - 01:40:37
雙務契約必為有償,

01:40:38 - 01:40:40
那到底有沒有所謂的無償雙務契約？

01:40:40 - 01:40:41
就是說這種情況之下，

01:40:42 - 01:40:43
哪一個是不對的。

01:40:43 - 01:40:45
好，那我們在這邊記一個例子就好，

01:40:46 - 01:40:46
這個例子叫什麼？

01:40:47 - 01:40:50
這個例子叫做負利率的消費借貸契約。

01:40:55 - 01:40:57
負利率的消費借貸契約。

01:40:57 - 01:40:58
那我們可以看到,

01:40:58 - 01:41:28
負利率的消費借貸契約

01:41:28 - 01:41:40
指的是說

01:41:41 - 01:41:42
甲乙之間,

01:41:42 - 01:41:43
他們訂這個消費借貸契約,

01:41:44 - 01:41:46
然後負有利息的約定。

01:41:46 - 01:41:47
對,負有利息的約定,

01:41:48 - 01:41:49
所以就代表說,

01:41:49 - 01:41:51
在這個情況底下,因為借錢要付利息,

01:41:52 - 01:41:55
所以這個性質上是一個有償的契約。

01:41:56 - 01:41:57
你借錢要付利息，所以是有償的嘛。

01:41:58 - 01:41:59
但是，

01:41:59 - 01:42:00
現在義務都在甲的身上，

01:42:00 - 01:42:00
義務的話，那雙務契約一定是有償，不存在無償的雙務契約。

01:42:06 - 01:42:08
不可能有無償的雙務契約，因為雙務是雙方都有義務啊。

01:42:10 - 01:42:14
所以在雙方都有義務的情況下，那這一定是有償的。

01:42:14 - 01:42:17
所以雙務契約必為有償，這句話是對的。

01:42:17 - 01:42:22
那至於說這個雙務契約不可能為無償，這句話就是不對的，所以你要能夠去注意到，在考試上最容易讓人家無法理解的，反而是這句。

01:42:28 - 01:42:30
為什麼單務可能出現有償。

01:42:30 - 01:42:33
對不對，雙務必為有償，這句話沒錯嘛。

01:42:33 - 01:42:36
那雙務不會是無償，也很好理解嘛。

01:42:36 - 01:42:38
那為什麼單務有可能出現有償？

01:42:39 - 01:42:42
對，通常在理解上會覺得單務就是單方有義務啊。

01:42:42 - 01:42:44
而只有單方有義務，那一定是無償的。

01:42:44 - 01:42:45
為什麼會有有償？

01:42:45 - 01:42:48
因為有可能出現付利息的消費借貸。

01:42:48 - 01:42:52
所以這個案例基本上我在考試上選擇題會這樣問你，那這個東西在高普考比較常看到。

01:42:54 - 01:42:59
司律的話，我還是沒有看過類似的點，但我覺得考在司律也不難啦，這它是一個觀念而已。

01:43:00 - 01:43:06
好，那這個是有關於說在法律行為的成立要件的部分。

01:43:06 - 01:43:11
那接下來我們準備來看到這個法律行為的生效要件。

01:43:12 - 01:43:15
就是這個特別成立要件，一般成立要件。

01:43:15 - 01:43:16
那我們介紹完。

01:43:16 - 01:43:19
接下來我們來講這個生效要件。

01:43:19 - 01:43:21
不好意思，這邊我們稍微再補充一個小點。

01:43:21 - 01:43:24
就是說在王澤鑑老師的書上，其實他有提到就是法律行為，我們的特別成立要件。

01:43:29 - 01:43:31
像是，有關於要物的問題。

01:43:33 - 01:43:39
它其實在世界各國的修法趨勢上面，都希望盡量不要採這樣的立法模式了。

01:43:39 - 01:43:44
因為我們一般來說，這個要物契約其實著重在於它的警告功能。

01:43:44 - 01:43:51
這個警告功能的意思就是，這種行為本質上來講，它不會因為你的意思表示就發生效力。

01:43:51 - 01:43:55
它一定等你真的做了某個動作以後，這個契約才會成立。

01:43:56 - 01:43:59
所以它有一個概念在於說，你答應借甲錢。

01:44:00 - 01:44:01
你不見得真的要借他

01:44:02 - 01:44:04
有沒有，我答應借你錢，我們契約還沒有成立

01:44:05 - 01:44:07
所以說我沒有把錢借你的義務

01:44:07 - 01:44:11
那因此等到我把錢真的借你了，我們的契約才會成立

01:44:11 - 01:44:13
這個叫做警告功能

01:44:13 - 01:44:16
他認為這種行為基本上對乙是沒有好處的

01:44:16 - 01:44:19
你把錢借給甲，甲如果不還錢，你這筆錢就沒了喔

01:44:19 - 01:44:20
對不對

01:44:20 - 01:44:26
所以在這種情況底下，你這筆錢既然要借給他，那你嘴巴說說，我們認為先不算數

01:44:27 - 01:44:29
等到你真的把錢交到他手上

01:44:29 - 01:44:30
我們再讓

01:44:30 - 01:44:31
這個契約發生效力

01:44:31 - 01:44:33
再讓這個契約成立就好了

01:44:33 - 01:44:39
可是這樣的一個解釋方式，雖然達到了一定的警告功能，但其實跟當事人的意思表示是不符的

01:44:40 - 01:44:43
因為你會發現，通常當事人已經答應借對方錢了

01:44:44 - 01:44:47
這時候意思表示已經合致，應該要產生一定的效果了

01:44:48 - 01:44:54
所以說世界各國會認為，要物契約的存在，我們把物的交付當作某個行為的成立要件

01:44:54 - 01:44:59
這時候跟我們一般透過意思表示來發生效果，這樣子的想法有所衝突

01:45:00 - 01:45:04
所以德國在修法的時候，也盡量把這種要物行為拿掉

01:45:05 - 01:45:07
尤其是要物的債權契約拿掉

01:45:08 - 01:45:11
認為說這種情況底下,沒有必要承認這種類型

01:45:11 - 01:45:14
那我們在民國89年修法的時候

01:45:14 - 01:45:16
我們沒有直接把它拿掉

01:45:16 - 01:45:19
但我們追加了預約的概念來處理

01:45:19 - 01:45:23
所以你可以看到民法的475之1,跟民法的465之1

01:45:23 - 01:45:26
有使用借貸跟消費借貸的預約

01:45:27 - 01:45:30
也就是說我答應借你錢這句話

01:45:30 - 01:45:31
會發生

01:45:31 - 01:45:33
什麼效果，我們會產生借錢的預約

01:45:33 - 01:45:35
會產生借錢的預約

01:45:35 - 01:45:39
那等到我真的把錢給你的時候，他才會發生借錢的本約

01:45:39 - 01:45:41
才會產生真正的借貸關係

01:45:42 - 01:45:44
那你說預約發生以後會發生什麼事情

01:45:44 - 01:45:47
那原則上就是你沒有正當理由就不能隨便撤銷

01:45:48 - 01:45:50
所以你通常有預約，你就得要履行

01:45:50 - 01:45:59
那這個部分是有關於說在這個,在這個契約的成立要件上,在法律行為的成立要件上,尤其是要物行為這個部分

01:46:01 - 01:46:03
學者提出來一個想法

01:46:03 - 01:46:03
好

01:46:03 - 01:46:05
那我們一樣再稍微休息10分鐘

01:46:05 - 01:46:06
那等一下我們來看

01:46:07 - 01:46:10
有關於說這個法律行為的生效要件

01:46:11 - 01:46:16
來看這個行為人的行為能力、意思表示、標的之可能、妥當、確定、適法等等

01:46:16 - 01:46:17
那我們就

01:46:17 - 01:46:19
10分鐘後再來繼續

01:46:22 - 01:46:25
好，接著我們來講到法律行為的生效要件

01:46:25 - 01:46:26
還有它的效果

01:46:26 - 01:46:30
那這個部分其實還是民法總則條文規範的一個重點

01:46:31 - 01:46:36
我們剛講到的法律行為的定義啊，法律行為的分類，甚至法律的成立要件

01:46:36 - 01:46:39
都沒有看到相對應的條文在處理

01:46:39 - 01:46:42
那所以我們接下來看到的，這個就是跟條文比較有關

01:46:42 - 01:46:45
那在法律行為的生效要件裡面

01:46:45 - 01:46:51
我們可以把它分成一樣，一般的生效要件跟特別的生效要件

01:46:51 - 01:46:55
那其中在這個一般生效要件裡面，它包含三個部分

01:46:55 - 01:46:57
其實它對應到的是成立要件

01:46:58 - 01:46:59
裡面的一般成立要件

01:47:00 - 01:47:01
第一個就是當事人嘛

01:47:02 - 01:47:03
那當事人要有行為能力

01:47:04 - 01:47:09
所以說民法的75條到85條，這在規範行為能力的問題

01:47:09 - 01:47:09
再來第二個

01:47:10 - 01:47:12
意思表示要健全無瑕疵

01:47:13 - 01:47:14
而且意思表示要生效

01:47:15 - 01:47:17
所以這個民法的86條到民法的98條

01:47:19 - 01:47:22
基本上都是在規範跟意思表示有關的部分

01:47:23 - 01:47:26
那接著標的要可能妥當確定適法

01:47:26 - 01:47:30
所以在民法的71條到74條

01:47:30 - 01:47:30
喔

01:47:30 - 01:47:32
這個是在介紹標的部分

01:47:32 - 01:47:33
那除了73以外

01:47:33 - 01:47:35
因為73是方式的問題，不過我們就簡單著

01:47:36 - 01:47:38
這樣子這個註記，就71到74

01:47:38 - 01:47:39
好，再來呢

01:47:39 - 01:47:42
他有所謂的特別生效要件

01:47:43 - 01:47:44
那特別生效要件的話，就是說

01:47:45 - 01:47:47
不是每一個法律行為都需要的哦

01:47:48 - 01:47:50
那通常就是在特定的法律行為上

01:47:50 - 01:47:52
我們會考慮到有沒有其他的生效要素

01:47:52 - 01:47:55
例如說附條件跟期限的法律行為

01:47:56 - 01:47:58
這個條件跟期限的部分

01:47:58 - 01:48:00
它是規範在民法的

01:48:00 - 01:48:02
99條到民法的102條。

01:48:03 - 01:48:06
那至於說法律行為如果是以代理的方式作成，

01:48:07 - 01:48:12
那我們在民法的103條到110條，針對代理也有一些相關的規定。

01:48:12 - 01:48:18
那另外如果是物權行為，或者是準物權行為。

01:48:18 - 01:48:20
那當事人還是要有處分權。

01:48:20 - 01:48:23
這個部分的話是在民法的118條。

01:48:23 - 01:48:25
那再來呢，法律行為的效力。

01:48:28 - 01:48:29
一個法律行為作成以後。

01:48:30 - 01:48:32
它有可能有四種可能性。

01:48:32 - 01:48:34
第一種是法律行為有效。

01:48:35 - 01:48:37
那第二種是法律行為無效。

01:48:38 - 01:48:40
第三種是法律行為得撤銷。

01:48:43 - 01:48:46
最後一種是法律行為的效力未定。

01:48:46 - 01:48:51
所以很多民法老師就開玩笑說，民法的選擇題很好出。

01:48:51 - 01:48:58
民法的選擇題就是你只要寫一個故事，然後這個故事裡面的選項，就是問你法律行為效力如何。

01:48:58 - 01:49:02
那ABCD就是涉及有效、無效、得撤銷跟效力未定。

備註：一試考點，民法的選擇題就是你只要寫一個故事，然後這個故事裡面的選項，就是問你法律行為效力如何，那ABCD就是涉及有效、無效、得撤銷跟效力未定。

01:49:02 - 01:49:03
那就一定會有一個重點嘛。

01:49:03 - 01:49:06
所以這個地方就是到底這個法律行為它的效果會怎麼樣。

01:49:06 - 01:49:08
那無效，什麼叫做無效？

01:49:08 - 01:49:11
民法的111條到113條。

01:49:11 - 01:49:15
針對無效的法律行為，要如何讓它發生效力？

01:49:15 - 01:49:17
有它對應的效果。

01:49:17 - 01:49:21
那再來得撤銷的法律行為在114，還有116也有相對應的規定。

01:49:22 - 01:49:26
那115到117則是針對效力未定的法律行為。

01:49:26 - 01:49:27
的一些相關的規範。

01:49:27 - 01:49:32
所以其實中間這個章節就11到17這一塊。

01:49:32 - 01:49:33
一般來講它是在對應到說。

01:49:33 - 01:49:35
如果這個法律行為無效，那什麼是無效。

01:49:36 - 01:49:39
這個法律行為是效力未定，那你要怎麼樣去確定它的效力。

01:49:41 - 01:49:42
你說你要承認，那承認要怎麼做？

01:49:43 - 01:49:46
那你說你要撤銷，撤銷要怎麼做，撤銷的會怎樣？

01:49:47 - 01:49:49
那些細節是規範在這些地方。

01:49:49 - 01:49:54
所以我們接下來從民法的71條開始，到民法的118條結束。

01:49:54 - 01:49:57
這一大段基本上就在講這樣的一個體系。

01:49:57 - 01:49:59
好，我們接下來就從第一個部分開始來。

01:50:00 - 01:50:00
來看，

01:50:00 - 01:50:02
我們來看所謂的行為能力。

01:50:03 - 01:50:05
那行為能力去對應到我們之前所學到的，

01:50:06 - 01:50:08
就是說這個行為能力的分類。

01:50:09 - 01:50:10
那行為能力在分類以後,

01:50:10 - 01:50:12
我們可以把人分成幾個情況,

01:50:13 - 01:50:15
一個是無行為能力的人,

01:50:16 - 01:50:18
再來是限制行為能力人,

01:50:19 - 01:50:21
那還有受輔助宣告之人

01:50:24 - 01:50:26
以及有行為能力的人,

01:50:26 - 01:50:26
對不對？

01:50:27 - 01:50:28
所以行為能力在分類上面,

01:50:29 - 01:50:30
無行為能力的人,

01:50:30 - 01:50:31
限制行為能力的人,

01:50:31 - 01:50:33
受輔助宣告的人跟有行為能力的人

01:50:34 - 01:50:34
由上到下

01:50:35 - 01:50:39
我們可以把它理解成就是行為能力的限制越來越少

01:50:39 - 01:50:40
行為能力最多

01:50:41 - 01:50:42
應該說行為能力幾乎沒有的

01:50:43 - 01:50:44
就是無行為能力的人，

01:50:44 - 01:50:46
他就幾乎沒有辦法做任何法律行為。

01:50:47 - 01:50:50
那限制行為能力人可以做多一點法律行為，

01:50:50 - 01:50:52
但是跟一般人比起來是很少。

01:50:53 - 01:50:54
那再來輔助宣告的話，

01:50:54 - 01:50:58
基本上是比這個限制行為能力人還要再多一點

01:50:58 - 01:51:12
可是跟完全行為能力的人也不能比

01:51:41 - 01:51:44
那完全行為能力的人的話就是幾乎不受法律行為的限制

01:51:44 - 01:51:45
好

01:51:45 - 01:51:47
那我們就首先從無行為能力人角度來看

01:51:47 - 01:51:49
那我們把它分兩個情況,

01:51:49 - 01:51:52
無行為能力人如果要自己做法律行為,

01:51:53 - 01:51:57
跟由法定代理人來代為並代受法律行為,

01:51:57 - 01:51:58
那就不一樣。

01:51:58 - 01:52:00
那無行為能力人在自己做法律行為的時候,

01:52:00 - 01:52:00
這件事情。

01:52:00 - 01:52:01
好，這個也是一個在考試上你要注意到的。

01:52:03 - 01:52:06
你必須先確定它是法律行為或準法律行為，我們才有去討論行為能力對這個行為的影響。

01:52:10 - 01:52:14
因為如果題目裡面告訴你說，他做的是一個事實行為。

01:52:15 - 01:52:17
或者他做的是一個非法律事實。

01:52:17 - 01:52:19
甚至他所做的就是一個非行為。

01:52:19 - 01:52:27
在這樣的情形底下，他跟法律行為、準法律行為無關的時候，那與行為能力就完全沒有關聯。

01:52:27 - 01:52:28
我們舉一個簡單的例子啦。

01:52:29 - 01:52:33
題目裡面告訴你說，某甲今年17歲是限制行為能力人。

01:52:33 - 01:52:36
對，某甲17歲是限制行為能力人。

01:52:36 - 01:52:42
那他在高山那一年，參加了學校的畢業聯誼會，並且當選畢業聯誼會的會長。

01:52:42 - 01:52:47
那他的爸媽說，你身為一個高三的學生，你就應該好好讀書，我反對。

01:52:48 - 01:52:52
請問一下，請問他當選畢業聯誼會會長這個行為效力如何？

01:52:52 - 01:52:52
有沒有？

01:52:52 - 01:52:55
這個問題你會說，他跟民總有什麼關係嗎？

01:52:55 - 01:52:55
對不對？

01:52:55 - 01:52:56
這跟民總有什麼關係嗎？

01:52:56 - 01:52:59
一個高中生當選畢業聯會會長，爸媽反對。

01:53:00 - 01:53:01
問你這個當選有沒有效？

01:53:02 - 01:53:03
你要想的事情是什麼？

01:53:03 - 01:53:08
有些人可能會反應的很快說，我知道，他在考我77條但書的日常生活所必須。

01:53:08 - 01:53:12
所以我就去講啊，他是限制行為能力人，但是因為他是高中生。

01:53:12 - 01:53:16
所以參加畢業聯會是他的日常生活所必須，因此這個行為就算沒有得到爸媽同意。

01:53:16 - 01:53:19
也不會影響他的效力，這樣的論述對還是錯？這個論述完全不對。

01:53:23 - 01:53:26
為什麼？因為你今天講的民法77條這些相關規定。

01:53:27 - 01:53:30
這個都是在講什麼？在講法律行為的行為能力。

01:53:30 - 01:53:33
也就是說在體系上，我們現在在介紹的是。

01:53:33 - 01:53:35
法律行為的生效要件，因此你必須是法律行為。

01:53:38 - 01:53:42
你才有必要去討論民法77條這些相關的規定嘛。

01:53:42 - 01:53:46
所以今天參加畢業舞會，你想一下有沒有法律效果？

01:53:47 - 01:53:48
沒有啊。

01:53:48 - 01:53:51
他不會發生任何法律上的權利義務。

01:53:51 - 01:53:52
我們講的是法律上喔。

01:53:52 - 01:53:57
所以說今天這個畢業聯會，他不會有任何法律上的權利跟義務。

01:53:57 - 01:53:58
他就不是法律行為啊。

01:53:59 - 01:54:00
那不是法律行為

01:54:00 - 01:54:00
因為那你就做啊

01:54:00 - 01:54:03
不會受到你行為能力的影響啊

01:54:03 - 01:54:05
因為他就是一般的生活事實嘛

01:54:05 - 01:54:07
他根本不需要受法律規範嘛

01:54:07 - 01:54:10
就我們講的，法律不會規定你早上要幾點起床

01:54:11 - 01:54:14
法律不會規定你每天一定要洗澡

01:54:14 - 01:54:14
不洗澡你會怎麼樣？

01:54:14 - 01:54:15
對不對？

01:54:15 - 01:54:19
法律不會深入到你的每一個細節裡面

01:54:20 - 01:54:25
所以只有會涉及到法律上權利義務的，我們才有規範的必要

01:54:25 - 01:54:28
所以如果是一般的生活事實，它不會產生法律效果的

01:54:29 - 01:54:30
那你去討論他有沒有行為能力

01:54:31 - 01:54:32
一點意義都沒有

01:54:32 - 01:54:37
所以你要能夠去意識到，在你的問題上面，它必須是法律行為或準法律行為

01:54:38 - 01:54:43
我們才有必要往下討論，那他的行為能力對這個行為的影響

01:54:43 - 01:54:47
如果這根本不是法律行為，他是一個事實行為

01:54:47 - 01:54:52
例如說添附、無主物先佔，或者他是一個非行為

01:54:52 - 01:54:53
例如說像繼承

01:54:53 - 01:54:55
這些事情都跟行為能力無關

01:54:55 - 01:54:57
所以無行為能力人可不可以繼承遺產？

01:54:57 - 01:54:59
當然可以啊。

01:54:59 - 01:55:00
因為繼承不是一個行為。

01:55:00 - 01:55:03
既然不是行為，就跟他有沒有行為能力沒有關係。

01:55:04 - 01:55:07
所以無行為能力人一樣可以當繼承人。

01:55:07 - 01:55:09
一個植物人一樣可以當繼承人啊

01:55:10 - 01:55:12
只要他有權利能力，他就可以當繼承人

01:55:12 - 01:55:15
所以繼承遺產這件事情，它是一個事件

01:55:15 - 01:55:17
它不是一個行為

01:55:17 - 01:55:20
所以這個事情本身來說，誰都可以做

01:55:20 - 01:55:22
跟有沒有行為能力沒有關係

01:55:22 - 01:55:27
所以行為能力基本上是在處理法律行為的效力

01:55:27 - 01:55:30
所以如果不是法律行為，就請你們不要讓行為能力介入

01:55:31 - 01:55:33
這個事情是完全不一樣的

01:55:33 - 01:55:34
好，那再來有沒有例外

01:55:36 - 01:55:37
也就是說

01:55:37 - 01:55:39
有沒有所謂的無行為能力人

01:55:40 - 01:55:42
他所做的法律行為

01:55:42 - 01:55:43
例外是有效的

01:55:43 - 01:55:44
或者我們講例外不受影響

01:55:46 - 01:55:49
這個在用語上，你可能要稍微斟酌一下

01:55:50 - 01:55:52
有效跟不受影響

01:55:52 - 01:55:54
其實不大一樣

01:55:54 - 01:55:57
我們會這樣講說，一個限制行為能力人做的行為無效

01:55:58 - 01:56:00
對不對，一個限制行為能力人做代理行為無效，

01:56:00 - 01:56:02
所以例外它的行為就有效，

01:56:02 - 01:56:04
「有效」這個詞不夠精準，

01:56:04 - 01:56:09
應該是在講例外的情況，他所做的這些事不受行為能力的影響，

01:56:09 - 01:56:12
但有可能受到其他要素的影響，例如說，

01:56:12 - 01:56:14
這件事情違反善良風俗,

01:56:14 - 01:56:17
或者說這件事情，他可能跟人家通謀虛偽意思表示,

01:56:17 - 01:56:22
可能還是會無效，但是至少不是受他行為能力的影響而無效,

01:56:22 - 01:56:30
所以說在哪些情況底下，無行為能力人自己做法律行為，可以不受他行為能力的影響,

01:56:30 - 01:56:31
第一種就是身分行為。

01:56:32 - 01:56:37
這個我們到身分法會再特別去強調,

01:56:37 - 01:56:40
也就是說一個無行為能力人,

01:56:40 - 01:56:45
一個無行為能力人,不管是結婚、離婚、認領、收養,

01:56:45 - 01:56:49
不管他是要做什麼,基本上跟他有沒有行為能力無關,

01:56:49 - 01:56:52
我們只看他主觀上有沒有意思能力,

01:56:52 - 01:56:55
還有沒有符合其他的客觀要件？

01:56:55 - 01:56:57
譬如說我們民法980條規定，

01:56:57 - 01:57:01
不管是男生還是女生啊，滿18歲就可以結婚了，

01:57:01 - 01:57:03
對不對？我們在112年以後，

01:57:03 - 01:57:05
以前是男生滿18，女生滿16。

01:57:05 - 01:57:10
那現在112年之後，男生女生滿18都可以結婚，

01:57:10 - 01:57:13
所以題目告訴你啊，這個甲他滿18歲，

01:57:13 - 01:57:16
但他被監護宣告，他是一個無行為能力人，

01:57:16 - 01:57:17
他可以結婚嗎？

01:57:18 - 01:57:20
他可以結婚嗎？可以。

01:57:20 - 01:57:25
只要他有意思能力，他當下能夠認識結婚的意義，他就可以結婚。

01:57:25 - 01:57:28
不會因為他是無行為能力人而受影響。

01:57:28 - 01:57:32
所以這個地方你要去注意到就是說，這個身分行為，

01:57:32 - 01:57:37
這個身分行為，原則上它是不會受到這個行為能力的影響。

01:57:37 - 01:57:44
所以當事人如果說他今天因為這個被監護宣告而沒有行為能力。

01:57:44 - 01:57:47
但如果他要做的是身分行為，那OK,

01:57:47 - 01:57:50
那再來的話就是兩個特別法的規定，

01:57:50 - 01:57:52
郵政行為跟電信行為，

01:57:52 - 01:57:54
這個知道一下就好，

01:57:54 - 01:57:55
郵政行為就是寄信。

01:57:55 - 01:57:57
電信行為就是打電話,

01:57:57 - 01:57:59
那這個是涉及到什麼？

01:58:00 - 01:58:03
因為郵政跟電信都是日常生活中的大宗行為,

01:58:03 - 01:58:08
那這種行為本身，你不可能要求他一筆一筆地去查證，這個太困難了,

01:58:08 - 01:58:09
舉一個簡單的例子,

01:58:10 - 01:58:13
今天郵局收到了1萬封信，要幫他們寄出去，

01:58:13 - 01:58:17
請問這1萬封信裡面如果有一封是三歲小孩來投的，

01:58:17 - 01:58:18
那怎麼辦？

01:58:18 - 01:58:19
對不對？

01:58:19 - 01:58:23
一個三歲小孩貼了郵票之後，然後把信丟到郵筒裡面，

01:58:23 - 01:58:24
這個行為無效嗎？

01:58:24 - 01:58:26
你會說三歲小孩無行為能力啊！

01:58:27 - 01:58:28
無行為能力人做的法律行為無效啊！

01:58:28 - 01:58:29
那怎麼辦？

01:58:29 - 01:58:32
我就不幫他寄，退還郵資，是這樣嗎？

01:58:32 - 01:58:35
所以通常郵政行為就不要再管他行為能力了

01:58:35 - 01:58:38
反正你信寄到郵筒裡，郵局就會幫你寄出去

01:58:38 - 01:58:40
所以它不受行為能力的影響。

01:58:40 - 01:58:41
電信行為也是一樣啊

01:58:42 - 01:58:45
你今天五歲小孩打電話，難道電話就不會響嗎？

01:58:45 - 01:58:46
不會吧，

01:58:46 - 01:58:46
對不對？

01:58:46 - 01:58:48
五歲小孩打電話一樣可以接通啦，

01:58:48 - 01:58:52
所以電信行為、郵政行為，它不受行為能力的影響，

01:58:52 - 01:58:55
但是它後續的法律行為還是會。

01:58:56 - 01:58:58
譬如說我今天寄信跟對方提出一個邀約,

01:58:59 - 01:59:00
我是一個無行為能力人,

01:59:01 - 01:59:03
寄信沒有問題,但這個邀約會有問題,

01:59:03 - 01:59:05
所以這個地方要去注意到就好,

01:59:05 - 01:59:08
那這個其實是一個小細節,有個特別法的規定,

01:59:08 - 01:59:11
你可以看到在那個講義上面有沒有

01:59:12 - 01:59:14
這裡你可以稍微看一下這個條文

01:59:14 - 01:59:16
在119頁

01:59:18 - 01:59:21
那這邊有這個郵政法第12條，還有電信法第9條

01:59:22 - 01:59:24
那個講義啦，就是書上裡面寫例外有效，

01:59:25 - 01:59:27
其實我希望你把它改成例外就是不受影響，

01:59:27 - 01:59:31
這樣比較精準，其實以前不會那麼在意這些用語，

01:59:31 - 01:59:37
其實說實在，就是教越久，然後書讀的越多的時候，就慢慢覺得很多用語要越精確越好，

01:59:37 - 01:59:41
所以這個地方應該是例外不受行為能力的影響，而不是有效。

01:59:41 - 01:59:43
在119頁這邊。

01:59:43 - 01:59:43
好,

01:59:44 - 01:59:52
那你可以看到郵政法12條就說，無行為能力人或限制行為能力人，關於郵政事務對中華電信所為的行為，就把它直接視為有行為能力人。

01:59:53 - 01:59:55
那電信法第九條也是一樣，

01:59:55 - 01:59:57
所以這個地方有特別法的規定。

01:59:57 - 01:59:59
好,那再來呢,其實真正的考點,

02:00:00 - 02:00:00
在這個地方,

02:00:01 - 02:00:04
法定代理人可以代為並代受意思表示,

02:00:04 - 02:00:05
在76條。

02:00:06 - 02:00:09
無行為能力人有法定代理人代為並代受意思表示,

02:00:09 - 02:00:13
那這裡的話就會涉及到法代濫權怎麼辦？

02:00:13 - 02:00:13
好,

02:00:13 - 02:00:14
那我們可以看到,

02:00:14 - 02:00:16
就是說所謂的無行為能力人,

02:00:17 - 02:00:20
在我們的民法當中包含兩種類型,

02:00:20 - 02:00:23
第一種類型是未滿七歲之人,

02:00:26 - 02:00:27
第二種是受監護宣告之人。

02:00:31 - 02:00:33
無行為能力人我們包含這兩種,

02:00:33 - 02:00:35
就是受監護宣告跟未滿七歲之人。

02:00:36 - 02:00:38
那什麼叫做法定代理人？

02:00:39 - 02:00:40
這個法定代理人到底是誰？

02:00:41 - 02:00:43
那再來就是法定代理人，

02:00:43 - 02:00:50
如果他今天所做的這個代理行為有不利於無行為能力人的時候，

02:00:50 - 02:00:51
我們要怎麼去處理？

02:00:52 - 02:00:56
那我們接下來就會看到53年第一次民事庭決議。

02:00:56 - 02:00:58
這個很經典的這個實務見解,

02:00:58 - 02:01:01
那還有它後續衍生的一些特殊問題。

02:01:01 - 02:01:01
好,

02:01:01 - 02:01:02
我們首先來看到就是說,

02:01:03 - 02:01:05
在法定代理人的概念上面,

02:01:05 - 02:01:06
法定代理人，

02:01:06 - 02:01:12
顧名思義就是依法律規定所發生的代理關係。

02:01:12 - 02:01:13
那這個地方的話，

02:01:13 - 02:01:15
我們可以把它分兩種情形。

02:01:15 - 02:01:17
第一種是未成年人。

02:01:19 - 02:01:21
第二種是受監護宣告之人。

02:01:25 - 02:01:28
受監護宣告之人，我們應置監護人。

02:01:28 - 02:01:34
所以這個時候監護人有法定代理權。

02:01:34 - 02:01:42
這個在民法1113條準用民法的1098條的第一項。

02:01:42 - 02:01:46
就是依照民法1113準用1098條第一項。

02:01:46 - 02:01:50
這一個監護人為受監護人的法定代理人。

02:01:50 - 02:01:54
那再來呢，未成年人的部分，我們把它分兩種情形。

02:01:55 - 02:01:58
就是說未成年人的法代一定是父母嗎？

02:01:58 - 02:01:59
其實不一定。

02:02:00 - 02:02:04
成年人如果說他有父母，而且父母都可以行使親權的話，那父母是他的法定代理人沒有錯，這個是大原則1086。

02:02:09 - 02:02:17
但是未成年人如果沒有父母，或者是他的父母沒有辦法行使親權，那法院會幫他設置監護人。

02:02:17 - 02:02:21
所以這個時候也是以監護人來作為他的法定代理人。

02:02:21 - 02:02:23
這個在1098條的第一項。

02:02:23 - 02:02:27
所以考試的時候你要去注意到監護人有哪些。

02:02:27 - 02:02:31
監護人的話基本上就是未成年人你要看他有沒有父母。

02:02:31 - 02:02:38
如果未成年人有父母，那父母也可以行使親權，那就是以父母做他的法定代理人，在1086條。

02:02:39 - 02:02:43
如果未成年人沒有父母，那要設監護人，監護人就可以做他的法定代理人。

02:02:44 - 02:02:49
再來監護宣告之人，他的監護人也是他的法代，這個都是有相對應的規定。

02:02:50 - 02:02:54
好，那接下來我們來看到的是那濫用權力的時候。

02:02:54 - 02:02:58
這個時候如果他濫用權力，那我們要怎麼樣去處理。

02:02:59 - 02:03:03
那也就是說當法定代理人做了不利於未成年人的行為，要怎麼辦？

02:03:04 - 02:03:05
我們舉個例子來講。

02:03:05 - 02:03:08
今天假設說甲，他今年只有五歲。

02:03:10 - 02:03:11
然後乙是他的法定代理人。

02:03:14 - 02:03:15
然後丙是銀行。

02:03:16 - 02:03:18
題目裡面最常出現的大概就這樣。

02:03:19 - 02:03:20
就是乙跟丙借錢。

02:03:23 - 02:03:24
乙跟丙借錢，假設借了100萬，我借了500萬隨便。

02:03:26 - 02:03:27
借500萬元。

02:03:27 - 02:03:29
那現在啊，這個時候

02:03:30 - 02:03:32
因為銀行要求乙提出保證人。

02:03:33 - 02:03:35
銀行要求乙提出保證人，可是乙說

02:03:36 - 02:03:38
我現在沒有朋友願意幫我做保了。

02:03:41 - 02:03:43
我的家人也都不願意幫我做保了。

02:03:43 - 02:03:44
因為我欠太多錢了,沒有人要來做保。

02:03:45 - 02:03:46
然後銀行就看著我說,你還有小孩啊。

02:03:49 - 02:03:50
你小孩今年幾歲,五歲,可以啦,五歲可以啦。

02:03:51 - 02:03:52
五歲也是人啊,來啊。

02:03:54 - 02:03:55
那這時候我怎麼樣,他就代理甲。

02:03:57 - 02:03:58
他就代理甲，跟銀行做意思表示，

02:04:01 - 02:04:04
然後幫他兒子還有銀行訂立了一個保證契約。

02:04:05 - 02:04:06
那請問，

02:04:06 - 02:04:08
這一個保證契約有沒有效？

02:04:08 - 02:04:09
問題就是這樣子。

02:04:10 - 02:04:11
也就是說，

02:04:11 - 02:04:12
法定代理人，

02:04:13 - 02:04:17
如果他有對未成年人不利的行為，

02:04:17 - 02:04:21
那這個行為我們在法律上到底要去如何評價它。

02:04:22 - 02:04:22
好,

02:04:22 - 02:04:24
那針對這種不利於子女的行為,

02:04:25 - 02:04:26
不利於子女的行為,

02:04:26 - 02:04:28
我們可以把它分兩種情況。

02:04:28 - 02:04:30
第一種情形就在於說,

02:04:30 - 02:04:33
它是原則上的，就一般的情況啦。

02:04:33 - 02:04:34
原則上，

02:04:35 - 02:04:41
那我們會去類推適用民法1088條第二項但書來做處理。

02:04:42 - 02:04:45
那為什麼要類推1088條第二項但書？

02:04:45 - 02:04:47
因為主要就是說，

02:04:47 - 02:04:51
民法的1088條的第二項啊,它只告訴你處分,

02:04:51 - 02:04:52
他沒有把代理放進去,

02:04:52 - 02:04:53
你有沒有發現?

02:04:53 - 02:04:55
民法1088條第二項,

02:04:55 - 02:04:57
他的條文告訴你說,

02:04:57 - 02:05:00
有關於這個父母可以處分未成年人的特有財產

02:05:04 - 02:05:05
由他的父母來使用收益，

02:05:06 - 02:05:08
但非為子女之利益不得處分之。

02:05:09 - 02:05:12
所以民法1088條的第二項但書,

02:05:15 - 02:05:17
它的文義侷限在什麼?

02:05:18 - 02:05:20
對特有財產的處分權。

02:05:20 - 02:05:21
也就是說,

02:05:21 - 02:05:23
我們1088條第二項但書,

02:05:23 - 02:05:26
這裡所謂的非為子女的利益不得處分之,

02:05:26 - 02:05:31
這個處分基本上是針對父母對未成年子女特有財產的處分。

02:05:31 - 02:05:34
可是我們現在討論的不是對特有財產的處分問題,

02:05:34 - 02:05:37
我們討論的是代理權濫用的問題。

02:05:37 - 02:05:40
那我們從這個角度來看就是，

02:05:40 - 02:05:42
民法的1086、1087、1088，

02:05:43 - 02:05:45
這些條文我們可以意識到，

02:05:45 - 02:05:51
立法者為了要讓未成年人可以透過法定代理人來完成法律行為，

02:05:51 - 02:05:54
所以我們在法律上設置法定代理人這個制度。

02:05:54 - 02:05:57
因此法定代理人這個制度的目的很簡單，

02:05:58 - 02:05:59
就是要保護未成年人。

02:06:00 - 02:06:00
所以未成年人如果因為法定代理人濫用代理權而受有不利益，

02:06:05 - 02:06:07
這個法律當然要去制止他。

02:06:07 - 02:06:09
所以我們在民法的1088條第二項但書，

02:06:09 - 02:06:11
雖然只有侷限在特有財產的處分行為，

02:06:11 - 02:06:13
但是就代理權的濫用，

02:06:13 - 02:06:14
應該可以類推適用，

02:06:14 - 02:06:15
也就是它的目的都是一致的，

02:06:15 - 02:06:17
就是為了避免這個不利益的發生。

02:06:22 - 02:06:27
所以說多數見解認為，我們可以去類推1088條第二項但書，然後接下來就有問題了

02:06:31 - 02:06:34
類推1088條第二項但書的法律效果是什麼

02:06:35 - 02:06:40
因為1088條第二項但書他告訴你說，非為子女之利益不得處分之嘛

02:06:40 - 02:06:41
好，違了會怎樣

02:06:42 - 02:06:44
違了會怎樣

02:06:44 - 02:06:46
這裡有兩種說法，第一種叫做無效說

02:06:49 - 02:06:51
這個是依照民法71條的規定

02:06:52 - 02:06:54
那另外一種叫效力未定說

02:07:00 - 02:07:01
它是依照無權代理的規定

02:07:02 - 02:07:07
簡單來講，到底1088條第二項但書，那個不得處分

02:07:07 - 02:07:10
是一個強行規定，違反就會無效

02:07:10 - 02:07:14
那個不得處分到底是一個強行規定，違反就會無效

02:07:14 - 02:07:17
還是它只是一個處分權或代理權的內部限制

02:07:17 - 02:07:21
那其實在多數見解底下，目前的多數說啦

02:07:21 - 02:07:24
目前的多數說是採無效說

02:07:24 - 02:07:29
他們會認為今天民法1088條第二項但書就是一個強行規定

02:07:29 - 02:07:33
那你違反強行規定171條，這個法律行為就是無效

02:07:33 - 02:07:34
差別在哪裡

02:07:35 - 02:07:41
差別在於說，小孩長大之後，如果自願承認，這個行為能不能夠發生效力

02:07:41 - 02:07:45
因為如果是無效的話，它是自始當然確定絕對無效

02:07:46 - 02:07:51
所以縱使小孩長大之後願意承認這個保證契約，這個保證契約也不會因此發生效力

02:07:52 - 02:07:57
所以銀行跟這個甲，他只能在成年之後重新訂約

02:07:57 - 02:07:59
就是說如果今天這個題目裡面告訴你說

02:07:59 - 02:08:00
甲

02:08:00 - 02:08:02
他其實長大以後事業有成

02:08:02 - 02:08:06
他認為說爸媽欠了這500萬的債，他願意幫忙負責

02:08:06 - 02:08:10
那這時候就算成年，去承認這個保證契約，也沒有用

02:08:11 - 02:08:12
因為這個保證契約是無效的

02:08:12 - 02:08:16
所以你必須要重新訂立保證契約，才會發生效力

02:08:16 - 02:08:19
但是如果你是採效力未定說，那你就代表說，我只是怎麼樣

02:08:20 - 02:08:25
把這一個民法1088條，當成是一種處分權的限制

02:08:26 - 02:08:30
而這種處分權的限制本質上來講，它是無權代理效力未定

02:08:31 - 02:08:34
或者是如果是處分的話，那就是無權處分效力未定

02:08:35 - 02:08:38
那效力未定，只要將來承認，還是會發生效力

02:08:38 - 02:08:43
那這個效力未定說，雖然說是比較少數的見解

02:08:43 - 02:08:47
但是支持者，這個支持者的那個學術地位其實蠻崇高的

02:08:48 - 02:08:52
像是林秀雄老師，他就是採這個所謂的效力未定說

02:08:52 - 02:08:55
所以林秀雄老師在他的這個書裡面就有強調

02:08:56 - 02:09:00
我們民法的1088條的第二項的但書

02:09:00 - 02:09:04
那實務見解都把它當成是一種外部行為的效力

02:09:04 - 02:09:07
也就是要把它當強行規定違反來看

02:09:07 - 02:09:10
但其實這個條文它是針對內部的限制

02:09:10 - 02:09:12
也就是對外，我們就回歸民總去做處理

02:09:13 - 02:09:14
是無權主觀還是無權代理，我們就直接依民總處理

02:09:15 - 02:09:18
沒有必要把它當成一個強行規定，所以林秀雄教授

02:09:19 - 02:09:22
還有53年的第一次民事庭決議，都是採效力未定說

02:09:22 - 02:09:25
認為這個行為，他其實在內部上只是一個代理權的限制

02:09:29 - 02:09:34
所以雖然說我沒有這個代理權，但我做的不是無效，做的變成無權代理而已

02:09:34 - 02:09:38
那無權代理就看本人長大要不要承認，來決定它的效果

02:09:38 - 02:09:43
好，那這個是有關於說在類推1088條第二項但書的原則

02:09:46 - 02:09:48
那這邊有個例外的情形

02:09:48 - 02:09:50
這個是考試上你必須要特別去注意到的

02:09:51 - 02:09:57
那有沒有可能，雖然是不利行為，但例外不受影響的

02:09:57 - 02:10:00
雖然是不利行為喔，但例外我們

02:10:00 - 02:10:00
很認同它的效力的，這個部分主要是在於說

02:10:03 - 02:10:05
父母為子女置業的情況

02:10:17 - 02:10:21
然後接下來，在這一個置業的財產價值範圍內

02:10:46 - 02:10:48
好，就是說如果今天父母為子女置業

02:10:49 - 02:10:55
那在這個置業的價值範圍內，我們會認為說在這種情況底下

02:10:55 - 02:10:59
未概為無效,這種情況通常大概都是不受影響

02:10:59 - 02:11:00
它是有效的

02:11:00 - 02:11:01
但如果超過這個範圍

02:11:02 - 02:11:04
那一樣,這個還是回到原則去看

02:11:04 - 02:11:06
還是回到原則去看,這時候還是會有無效說

02:11:07 - 02:11:10
跟效力未定說的一個不同見解

02:11:10 - 02:11:14
所以我們可以去看到是講，在這種情形底下，他講的到底是什麼

02:11:15 - 02:11:17
什麼叫做父母為子女置產

02:11:17 - 02:11:20
什麼於此範圍內，超過這個範圍，差別到底在哪裡

02:11:20 - 02:11:24
簡單來講，如果今天他只有10歲，他是個限制行為能力人

02:11:24 - 02:11:25
就說這個爭點啊

02:11:26 - 02:11:30
其實不管是限制行為能力人，還是無行為能力人都一樣

02:11:30 - 02:11:33
所以假今年10歲，他是個限制行為能力人

02:11:33 - 02:11:35
那乙是他的法定代理人

02:11:37 - 02:11:38
那乙這個時候先做一件事情

02:11:39 - 02:11:42
他把名下市價800萬的股票

02:11:46 - 02:11:48
全部都放到小孩身上

02:11:49 - 02:11:51
就他可能對某個公司

02:11:51 - 02:11:53
他有市價800萬的股票

02:11:53 - 02:11:54
他把它放在他小孩身上

02:11:54 - 02:11:56
然後接下來跑去跟丙借錢

02:11:58 - 02:11:59
借了1000萬

02:12:01 - 02:12:03
然後由甲來擔任保證人。

02:12:05 - 02:12:08
請問一下這個保證契約一定會無效嗎？

02:12:09 - 02:12:11
這個保證契約一定會無效嗎？

02:12:11 - 02:12:14
那這裡的話最高法院的見解很好玩哦。

02:12:14 - 02:12:18
最高法院的見解就是說啊，因為你看乙放了800萬在甲身上，對不對？

02:12:19 - 02:12:25
所以說在這800萬的範圍內，那甲來跟丙訂立保證契約。

02:12:25 - 02:12:27
其實對甲沒有不利啊。

02:12:27 - 02:12:29
因為父母放財產在小孩身上嘛。

02:12:30 - 02:12:33
所以說在這個範圍內，讓小孩出來做保。

02:12:33 - 02:12:35
對小孩其實沒有到真的不利。

02:12:35 - 02:12:36
畢竟那筆錢就是爸媽的錢。

02:12:37 - 02:12:39
所以在這種情況下，不能概為無效。

02:12:40 - 02:12:42
他認為說這種情形還是有解釋成有效的空間。

02:12:43 - 02:12:46
但反之超過這個範圍，當然還是不行。

02:12:46 - 02:12:50
畢竟對小孩來講，他沒有必要拿他的固有財產為你還債。

02:12:50 - 02:12:52
所以將來如果乙不還錢，1000萬，對不對？

02:12:53 - 02:12:56
那現在呢，甲最多就是幫乙還800萬。

02:12:56 - 02:12:59
因為今年甲身上的800萬是已給他的。

02:13:00 - 02:13:09
好，所以說父母再把財產給小孩之後，在這個財產的價值範圍內，小孩來做保證人，這個部分是OK的。

02:13:09 - 02:13:11
但如果超過這個財產的價值，那就不行。

02:13:12 - 02:13:15
所以你可以看53年第一次民事庭決議，有沒有？

02:13:16 - 02:13:17
在那個講義當中。

02:13:22 - 02:13:25
120頁的中間

02:13:26 - 02:13:29
好，這裡有一個53年第一次決議的內容。

02:13:30 - 02:13:33
他說父母以其未成年子女的名義承擔債務。

02:13:33 - 02:13:36
以及以其未成年子女的財產提供擔保。

02:13:37 - 02:13:44
如果非為這個子女的利益，而以子女的利益承擔他人債務，即為他人提供擔保。

02:13:44 - 02:13:49
依照1088條以及限定繼承的立法意旨，還有公平誠實原則。

02:13:49 - 02:13:55
除了子女在成年後自願承認外，不能對其子女生效。

02:13:55 - 02:13:59
所以前半段他先告訴你用了1088條。

02:13:59 - 02:14:00
然後再來告訴你他才效力未定，有沒有？

02:14:00 - 02:14:00
除了子女成年後自願承認,不能對子女生效,那後半段才是重點,但子女的財產,如果是由父母及其子女的名義購置,則應推訂,父母是提出財產為子女做長期經營,那父母以子女的名義置業之後,負債該價額限度內,以子女名義承擔債務提供擔保,不能概為無效,所以如果今天爸媽,這個幫小孩資產之後,再拿在這個範圍內的

02:14:30 - 02:14:31
再拿小孩出來做保,那就沒有問題,這個是實務上的看法,那這邊,請你注意到就是李林林老師,

02:14:38 - 02:14:44
李林林老師他的文章,他對於這個53年的第一次決議,他是提出批判的看法,這個在122頁這裡,有一個全全山,122頁有全全山,那這個地方主要是針對這個部分,也就是說,在這個價值範圍內,那我們會認為有效,這個是實務見解的想法,這實務見解的想法,那李林林老師在這個地方啊,他則是覺得說,好像不太對哦,首先第一個,你可以看53年的第一次民事庭決議,有趣的地方在於他講說,父母把這個財產放在子女名下,有沒有,他講父母以子女名義購置,則應推訂,父母提出財產為子女做長期經營,這個推定是怎麼來的,也就是說,爸媽把財產放在小孩名下,就一定是為子女做長期經營嗎,有沒有可能是純粹要贈與子女,或者是為了子女將來要出國唸書做準備等等等,等於是你在一個實務的見解當中,直接推定大家的動機,然後呢,再用你推定的動機說,這個行為沒有不利於子女,所以不能概為無效,這個推論其實是很不嚴謹的,對不對,你今天為什麼父母要把錢給小孩,原因很多嘛,所以說在這種情況底下,就因為我父母把財產放在小孩身上,所以說在

02:16:00 - 02:16:01
將來在這個範圍限度內,

02:16:01 - 02:16:04
以小孩的名義做不利的行為都OK。

02:16:04 - 02:16:08
那這樣的話真的有符合保護未成年子女這個立法目的嗎？

02:16:08 - 02:16:11
所以說其實在李林老師的文章裡面，

02:16:11 - 02:16:12
他就認為說，

02:16:15 - 02:16:17
這個部分是欠缺說服力。

02:16:17 - 02:16:18
那尤其是，

02:16:18 - 02:16:20
雖然我們知道你的目的，

02:16:20 - 02:16:21
是為了保護債權人。

02:16:21 - 02:16:22
對。

02:16:22 - 02:16:23
你的目的是為了保護債權人。

02:16:24 - 02:16:27
那是不是我們在要件上應該更加的嚴謹？

02:16:27 - 02:16:28
例如說，

02:16:28 - 02:16:31
父母今天是已詐害債權人的故意，

02:16:31 - 02:16:32
把財產放在小孩名下。

02:16:33 - 02:16:36
那這樣的話是不是在做這樣的一個解釋會比較合理一點？

02:16:36 - 02:16:39
不然的話只要父母放財產在小孩名下，

02:16:39 - 02:16:41
你不問他的動機就一律推定他

02:16:42 - 02:16:43
就是在做長期經營，

02:16:43 - 02:16:47
所以在範圍內以子女名義提供擔保不能概為無效。

02:16:47 - 02:16:50
這樣的推論其實是不夠嚴謹，卻有不當。

02:16:50 - 02:16:53
所以你可以看到在那個123頁這一段，

02:16:53 - 02:16:53
有沒有？

02:16:54 - 02:16:56
這個李林老師就認為說，

02:16:57 - 02:16:57
再者，

02:16:57 - 02:17:01
最高法院53年第一次民事庭決議

02:17:01 - 02:17:06
武斷認為說子女的財產如果是以父母以及其子女名義購置者

02:17:06 - 02:17:06
因推定等等

02:17:06 - 02:17:08
雖具有避免詐害債權人的政策目的

02:17:09 - 02:17:11
但學理上仍欠缺說服力。

02:17:11 - 02:17:14
又本則決議僅針對父母以子女的特有財產提供擔保,

02:17:14 - 02:17:17
不及於代理子女訂立保證這個契約。

02:17:17 - 02:17:21
最高法院據此認為這個保證契約也在這個範圍內會有效,

02:17:21 - 02:17:24
卻有不當等等等等,繼續往下來談。

02:17:24 - 02:17:25
因為你可以看到,

02:17:25 - 02:17:27
就是李林老師他的邏輯是這樣子。

02:17:27 - 02:17:28
他覺得說，

02:17:28 - 02:17:31
這一個決議你仔細去端詳它的話，

02:17:31 - 02:17:33
它強調的是那個是置業的概念。

02:17:34 - 02:17:34
有沒有？

02:17:34 - 02:17:35
他強調置產的概念。

02:17:35 - 02:17:38
也就是說我把財產放在小孩名下,

02:17:38 - 02:17:40
然後再拿這個財產出來做擔保。

02:17:41 - 02:17:44
所以實際上應該是以那個財產來作為討論的對象。

02:17:45 - 02:17:47
可是我們到最高法院的見解,

02:17:47 - 02:17:48
在那個註釋30，

02:17:49 - 02:17:51
有一個104年的839號判決。

02:17:51 - 02:17:56
這個839號判決甚至擴張到訂立保證契約的部分。

02:17:56 - 02:17:58
那這時候53年第一次決議，

02:17:58 - 02:18:00
有擴張到

02:18:00 - 02:18:00
這個程度嗎？

02:18:00 - 02:18:03
這個其實也是可以去討論的問題。

02:18:03 - 02:18:05
因為以53年第一次決議的脈絡，

02:18:05 - 02:18:06
我們要討論的是，

02:18:07 - 02:18:09
如果今天父母給小孩800萬的股票，

02:18:10 - 02:18:12
那我今天拿這個股票出來設權利質權,

02:18:13 - 02:18:13
有沒有?

02:18:13 - 02:18:15
我拿這個股票出來設權利質權,

02:18:16 - 02:18:18
也就是我就是純粹拿股票出來做,

02:18:18 - 02:18:22
這個才是李林林老師認為53年第一次決議要講的東西

02:18:22 - 02:18:25
可是現在不是說拿股票出來設權利質權,

02:18:25 - 02:18:28
而是直接拿甲出來訂立保證契約,

02:18:29 - 02:18:29
這樣也行,

02:18:30 - 02:18:31
他就覺得很莫名其妙,

02:18:31 - 02:18:36
所以他覺得說53年第一次決議本質上來講,他那個推定的說服力不足

02:18:36 - 02:18:41
二來，他的範圍明明就只有針對父母放在小孩身上的財產，

02:18:41 - 02:18:46
結果最高法院後來擴張到父母拿小孩出來做保證都可以，

02:18:46 - 02:18:49
他認為這個部分對小孩確實不利，

02:18:49 - 02:18:54
所以說他認為這種不利行為應該構成無權代理效力未定，

02:18:54 - 02:18:57
除非小孩長大自願承認，否則不生效力。

02:18:57 - 02:19:03
所以53年第一次決議，本質上來講，它的一個射程範圍到底有多大？

02:19:04 - 02:19:10
在為子女置產之後，是不是一定在價值範圍內，父母就可以拿小孩出來做保？

02:19:10 - 02:19:12
實務說可以啊，沒有問題。

02:19:12 - 02:19:14
因為小孩名下的財產是爸媽給的，

02:19:14 - 02:19:16
所以在這個範圍內小孩出來扛。

02:19:16 - 02:19:22
但學者認為以子女最佳利益的角度來看，這個53年的決議欠缺說服力。

02:19:22 - 02:19:27
而且你把它擴張到訂立保證契約，也不符合53年第一次決議的意旨。

02:19:27 - 02:19:31
那訂立保證契約顯然對子女不利，應該還是要回歸原則。

02:19:32 - 02:19:36
所以說在這個地方有這樣的一個進階爭點，這個給同學做參考。

02:19:36 - 02:19:37
好。

02:19:37 - 02:19:41
那接下來我們來看的就是限制行為能力人的部分。

02:20:35 - 02:20:37
好，限制行為能力人喔

02:20:37 - 02:20:43
基本上他是一個未成年

02:20:43 - 02:20:43
他是一個未成年人

02:20:43 - 02:20:49
但他滿七歲，所以我們一般限制行為能力人大致就是一個滿七歲的未成年人

02:20:49 - 02:20:54
然後沒有受相關的宣告

02:20:54 - 02:20:56
那這種滿七歲的未成年人

02:20:56 - 02:20:57
是限制行為能力人，

02:20:57 - 02:21:00
他所為的法律行為效力如何，

02:21:00 - 02:21:02
我們一樣可以把它區分成，

02:21:02 - 02:21:04
他自己做法律行為

02:21:04 - 02:21:10
跟有法定代理人幫忙做法律行為

02:21:10 - 02:21:14
因為畢竟限制行為能力人本質上還是未成年

02:21:14 - 02:21:19
所以依照民法1086條，或者是依照民法1098條的規定

02:21:19 - 02:21:23
這個未成年人如果有父母，父母是他的法代

02:21:23 - 02:21:27
那法代在法定代理人的權限內，還是可以幫他做法律行為

02:21:27 - 02:21:31
那監護人也是一樣，如果未成年人沒有父母要設監護人

02:21:32 - 02:21:36
那監護人在這個權限內，也是可以有代理權可以行使

02:21:36 - 02:21:40
所以說限制行為能力人，如果有法定代理人代為並

02:21:40 - 02:21:41
帶這種意思表示是OK的

02:21:41 - 02:21:43
那爭點跟我們前面講的一樣

02:21:43 - 02:21:47
也就是說,那如果他有濫用代理權怎麼辦

02:21:47 - 02:21:51
這個地方濫用代理權的話,原則上類推1088條第二項但書

02:21:51 - 02:21:54
有無效說跟效力未定說不同見解

02:21:54 - 02:22:00
那如果說是父母為子女置產，在範圍內去代理子女做不利行為效力如何？實務說沒有問題，但學者有認為，如果不利，還是應該要回歸1088條第二項但書處理。那至於在範圍外的話，那基本上也就是零。

02:22:00 - 02:22:00
當作不利於子女，所以這跟剛剛講到的那個體系是完全相同的。

02:22:04 - 02:22:13
但這邊要有一個進階的問題，其實是在這個地方，因為限制行為能力人，他是得法定代理人允許之後，也可以做法律行為，那這個允許啊，這個允許，有民法77條、84條、85條的允許，那我們在這裡，在正式看到這個條文之前，因為這邊的話，那個體系我們可能就下禮拜再來講了，因為這個部分我們現在時間不多，但我可以多介紹一個爭點，就是濫用同意權的問題。

02:22:41 - 02:22:43
實務真的是什麼事情都可以發生啊。

02:22:45 - 02:22:47
53年第一次決議出來之後，

02:22:47 - 02:22:48
那我們知道父母如果做出

02:22:48 - 02:22:50
不利於小孩的代理行為，

02:22:50 - 02:22:51
這時候會怎麼樣？

02:22:51 - 02:22:53
會造成這個行為無效

02:22:53 - 02:22:54
或效力未定的結果，

02:22:54 - 02:22:57
所以爸媽幫小孩代訂保證契約。

02:23:00 - 02:23:02
基本上在實務上越來越少見

02:23:02 - 02:23:05
因為他知道我父母幫小孩帶訂保證契約

02:23:05 - 02:23:10
除非我有先放一筆錢在小孩身上，然後在這個範圍內會被認為有效

02:23:10 - 02:23:16
不然的話，如果我沒有放錢在小孩身上，或者是超過這筆錢的範圍，都會被認為是無效的

02:23:16 - 02:23:19
至少依目前的實務才無效，說是這樣

02:23:19 - 02:23:22
那所以在這個情況底下，山不轉路轉，

02:23:22 - 02:23:26
他們說父母除了可以代理小孩之外，

02:23:26 - 02:23:27
也有一種可能啊，

02:23:27 - 02:23:28
我去同意小孩？

02:23:28 - 02:23:30
什麼意思？這個故事是講這樣。

02:23:31 - 02:23:33
阿嘉今年16歲,是個國中生,

02:23:33 - 02:23:35
這個16歲國三嘛,對不對,

02:23:36 - 02:23:37
好,阿嘉16歲國中三年級,

02:23:39 - 02:23:41
那有一天,他媽媽就跟他說,

02:23:42 - 02:23:44
你下課的時候來銀行一下,

02:23:44 - 02:23:47
或者那天中午，媽媽就把他接走，

02:23:47 - 02:23:48
說下午我們去一趟銀行，

02:23:48 - 02:23:49
那家就傻傻說去幹嘛，

02:23:50 - 02:23:52
媽媽說，我們去銀行簽名，

02:23:52 - 02:23:55
所以現在呢，這個乙是他的法定代理人。

02:23:56 - 02:23:57
然後丙一樣是銀行

02:23:59 - 02:23:59
好，現在這樣子喔

02:24:02 - 02:24:04
銀行就拿出一份保證契約書

02:24:05 - 02:24:06
攤在桌上

02:24:06 - 02:24:08
銀行拿出保證契約書攤在桌上

02:24:08 - 02:24:11
本人甲同意擔任什麼保證人

02:24:11 - 02:24:13
然後呢,媽媽在旁邊說

02:24:14 - 02:24:16
我現在同意你自己做決定

02:24:17 - 02:24:19
有沒有,我同意你自己做決定

02:24:19 - 02:24:20
就是爸爸媽媽都同意

02:24:21 - 02:24:24
你要當我們的保證人，我們沒有意見

02:24:24 - 02:24:26
我們沒有要幫你跟銀行訂立保證契約

02:24:27 - 02:24:28
是你自己跟銀行訂立保證契約

02:24:29 - 02:24:31
然後我同意你這麼做

02:24:31 - 02:24:35
所以父母如果同意小孩擔任保證人

02:24:35 - 02:24:37
父母同意小孩擔任保證人

02:24:38 - 02:24:40
而小孩也真的擔任保證人

02:24:41 - 02:24:44
那在這樣的情況底下，這個保證契約效力如何

02:24:44 - 02:24:47
這就跟53年第一次決議的想法不一樣了嘛，對不對

02:24:48 - 02:24:51
因為53年第一次決議是什麼，濫用代理權啊

02:24:51 - 02:24:54
我現在沒有濫用代理權喔，我沒有代理他喔

02:24:55 - 02:24:56
我是同意他

02:24:56 - 02:24:58
我沒有逼他去當保證人，沒有啊，是他自己決定的

02:24:59 - 02:25:01
我只是同意他去當保證人

02:25:01 - 02:25:03
然後是他自己同意去當保證人

02:25:04 - 02:25:04
這是兩件事情嘛

02:25:05 - 02:25:08
所以在這種情形底下，黃師存老師的文章就說

02:25:09 - 02:25:10
我們要考慮一件事情

02:25:11 - 02:25:14
未成年人的什麼能力低下

02:25:15 - 02:25:17
這個能力低下不是說他很笨怎麼樣

02:25:17 - 02:25:21
而是說通常在這種時候,他沒有辦法獨立思考判斷是非

02:25:21 - 02:25:27
所以我們在法律上設計法定代理人這個制度,應該是要以保護未成年人為目的

02:25:27 - 02:25:31
可是未成年人的同意,如果顯然對小孩不利的時候

02:25:31 - 02:25:34
那因為在小孩通常有時候礙於爸媽的壓力

02:25:35 - 02:25:36
他不可能不簽名啊

02:25:36 - 02:25:38
你想想看一個國中生

02:25:38 - 02:25:42
國中生基本上就是爸媽說什麼，可能都還會聽進去的那個時代

02:25:42 - 02:25:46
所以這時候爸媽跟小孩講，你來當保證人

02:25:46 - 02:25:48
然後把他小孩載到銀行去

02:25:48 - 02:25:50
然後爸媽出去簽同意書

02:25:50 - 02:25:52
你覺得你是這個小孩,你可能不簽嗎

02:25:53 - 02:25:56
對不對,你在國中的時候你哪知道訂立保證契約會產生什麼樣的效果

02:25:56 - 02:25:57
對不對

02:25:57 - 02:26:00
所以在這種情形底下,這種同意權的濫用,

02:26:01 - 02:26:02
這個同意權的濫用，

02:26:02 - 02:26:05
學者認為也應該要類推適用

02:26:05 - 02:26:08
民法1088條第二項但書的規定，

02:26:09 - 02:26:11
認為這個是一個無效的同意。

02:26:11 - 02:26:13
也就是說民法的同意。

02:26:13 - 02:26:15
這個77條的允許,

02:26:15 - 02:26:16
這個77條的允許,

02:26:17 - 02:26:20
在法律上也應該要受到一個限制,

02:26:20 - 02:26:22
這個限制是目的性限縮解釋嗎,

02:26:23 - 02:26:27
也就是說法定代理制度的目的是要保護未成年人

02:26:27 - 02:26:30
所以如果這個允許對未成年人不利,

02:26:30 - 02:26:31
那我們應該要限制它,

02:26:32 - 02:26:34
所以可以類推1088條第二項但書,

02:26:34 - 02:26:35
認為這個行為是,

02:26:36 - 02:26:38
認為這個允許是無效的允許

02:26:38 - 02:26:41
那如果它是無效的允許，那這個保證契約的效力怎麼辦？

02:26:42 - 02:26:43
更好玩在後面。

02:26:44 - 02:26:47
如果說乙允許甲訂立保證契約，

02:26:47 - 02:26:49
這個允許無效。

02:26:50 - 02:26:51
如果這個允許無效，

02:26:51 - 02:26:54
那這個保證契約不就等同於未經允許嗎？

02:26:55 - 02:26:59
那如果未經允許的話，那依照民法79條效力未定。

02:27:01 - 02:27:02
那誰來承認？

02:27:03 - 02:27:05
又是誰來承認？

02:27:05 - 02:27:05
有沒有？

02:27:06 - 02:27:08
你會發現說對啊，他現在允許無效了。

02:27:08 - 02:27:11
所以乙跑去跟丙訂立保證契約，效力未定嘛。

02:27:12 - 02:27:13
效力未定的話，乙來承認。

02:27:14 - 02:27:17
這個時候乙去承認這個法律行為的效力。

02:27:18 - 02:27:19
也沒有意義啊。

02:27:19 - 02:27:22
畢竟在法律上我們會認為說對乙來講,

02:27:22 - 02:27:28
對乙來講,他今天是他的法定代理人,你不能做不利於乙的承認嘛,

02:27:28 - 02:27:29
所以我們通常怎麼樣?

02:27:30 - 02:27:32
就等到乙長大之後再自己承認,

02:27:33 - 02:27:39
所以這時候實務見解說,這一個保證契約應該要類推適用170條的規定,

02:27:40 - 02:27:41
一樣是效力未定,

02:27:41 - 02:27:44
但不是79效力未定，是類推170條,

02:27:44 - 02:27:45
但目的是什麼？

02:27:46 - 02:27:50
但目的是讓在甲成年之後，他可以自己承認。

02:27:55 - 02:27:57
你可以自己承認，你也可以自己拒絕。

02:27:58 - 02:27:59
你長大之後，你再來決定。

02:28:00 - 02:28:03
你要不要承認你當時年輕時所訂立的保證契約。

02:28:03 - 02:28:06
那我個人是覺得不用類推170條啦。

02:28:07 - 02:28:08
民法明明就有80條可以用，

02:28:08 - 02:28:09
為什麼要？

02:28:09 - 02:28:10
81條可以用,

02:28:10 - 02:28:11
幹嘛那麼麻煩。

02:28:11 - 02:28:12
你就讓他效力未定嘛,

02:28:12 - 02:28:15
然後效力未定之後等到甲成年後他自己承認,

02:28:15 - 02:28:15
就可以了。

02:28:15 - 02:28:16
81條也有規定啊,

02:28:17 - 02:28:19
所以說實務見解在這裡類推170條,

02:28:19 - 02:28:21
我個人覺得沒有必要,

02:28:21 - 02:28:23
畢竟沒有存在一個法律漏洞。

02:28:23 - 02:28:25
你就回到81條第一項處理就可以了。

02:28:25 - 02:28:27
所以在這個地方來說,

02:28:27 - 02:28:29
這個甲今年16歲,

02:28:29 - 02:28:32
被爸媽做一個不利的同意之後,

02:28:32 - 02:28:34
訂了一個不利的保證契約。

02:28:34 - 02:28:36
這個保證契約效力如何?

02:28:36 - 02:28:36
兩個層次。

02:28:37 - 02:28:37
第一層，

02:28:38 - 02:28:41
基本上就是你要討論的是同意的效力。

02:28:41 - 02:28:42
那因為不利於子女，

02:28:42 - 02:28:43
所以同意無效。

02:28:43 - 02:28:46
那在沒有經過同意的情況之下,

02:28:46 - 02:28:47
訂立的保證契約,

02:28:48 - 02:28:50
原則上依照79條效力未定。

02:28:50 - 02:28:51
可是79條效力未定的話,

02:28:52 - 02:28:53
又是由乙出來承認。

02:28:53 - 02:28:54
那還是對甲不利。

02:28:55 - 02:28:57
所以實務說乾脆類推170條,

02:28:57 - 02:28:59
等甲成年之後自己承認。

02:28:59 - 02:29:40
那這個案例的話,

02:29:41 - 02:29:44
基本上你可以對應到那個課本當中,

02:29:44 - 02:29:47
有一個實務見解可以參考。

02:29:47 - 02:29:49
這個在註釋31，

02:29:49 - 02:29:51
123頁這邊。

02:29:51 - 02:29:54
123頁這邊有一個註釋31，

02:29:54 - 02:30:00
有一個臺灣高等法院105年的這個法律座談會的第15號。

02:30:00 - 02:30:01
承認不利於子女，我們類推適用

02:30:02 - 02:30:04
1088條第二項但書

02:30:06 - 02:30:08
好，認為說這個承認不利於子女

02:30:09 - 02:30:10
那不利於子女的承認怎麼辦

02:30:10 - 02:30:12
這時候他就類推無權代理的規定

02:30:12 - 02:30:14
讓甲成年之後自己承認

02:30:15 - 02:30:21
但是我覺得在這個地方，其實181條第一項也是可以有那樣的效果

02:30:21 - 02:30:23
所以反正小孩成年後本來就有承認權啊

02:30:24 - 02:30:25
為什麼還要類推適用

02:30:25 - 02:30:29
所以我是覺得這裡的解釋用類推無權代理怪怪的啦

02:30:29 - 02:30:33
但是呢，這個部分至少這是一個實務見解，所以給同學做一個參考

02:30:34 - 02:30:36
這個是在濫用同意權的情形

02:30:36 - 02:30:39
所以不管是濫用代理權或是濫用同意權

02:30:39 - 02:30:45
我們都是用民法的1088條第二項但書的類推適用來加以限制

02:30:45 - 02:30:47
甚至連承認權也是一樣

02:30:47 - 02:30:50
所以你可以看到民法1088條第二項但書

02:30:51 - 02:30:54
雖然他只有針對特有財產的處分

02:30:54 - 02:30:56
他只有針對特有財產的處分

02:30:57 - 02:30:59
但除了特有財產的處分以外

02:30:59 - 02:31:00
不管是父母的代理權

02:31:01 - 02:31:04
還是父母的同意權，還是父母的承認權

02:31:04 - 02:31:07
全部都是受到一樣的限制

02:31:07 - 02:31:10
因為他們都只有一樣的目的，就是保護未成年人

02:31:11 - 02:31:12
好，那我們今天就先到這個地方

02:31:13 - 02:31:21
那下一次上課，我們就來講有關於這一個限制行為能力人，他所做的法律行為效力如何

02:31:21 - 02:31:25
以及輔助宣告之人跟限制行為能力人

02:31:25 - 02:31:27
哪裡不一樣，這個我們到後面

02:31:27 - 02:31:28
會來做一個比較

02:31:28 - 02:31:28
好，那我們今天就先到這個

02:31:29 - 02:31:29
地方

02:31:30 - 02:31:33
那下個禮拜我們來講有關於限制行為能力的部分